

分类号: C93
密 级: 公开

单位代码: 10422
学 号: 201940840



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

硕士学位论文

Thesis for Master Degree
(专业学位)

论文题目:

城市群租房的协同治理研究
——以济南高新区为例

Study on collaborative governance of urban
agglomeration renting
-- Take Jinan High-tech Zone as an example

作者姓名	董 峰
培养单位	政治学与公共管理学院
专业学位名称	公共管理
指导教师	曹现强 教授
合作导师	

2022 年 6 月 7 日

摘 要

住房问题关系民生,住房租赁市场的规范和发展是保障民生问题的有力举措。近年来,住房租赁市场出现了以群租房为主的违规租赁形式,降低周边居民生活质量且存在一定的安全隐患,由于群租房问题牵扯到租客的生活权益,加之各运营的市场主体受利益驱使,与监管部门和执法部门进行来回博弈,问题反复出现,治理群租房成了小区居民翘首期待的事情。济南高新区在治理群租房工作中积极探索,结合协同治理理论及利益相关者理论,先后探索一元治理方式、二元治理方式、多元治理方式,最后形成了基层治理单元式的新探索。在对群租房治理方式的不断探索中,治理单元在不断增加,治理力度在不断增强,治理效果也在不断提升,为对群租房治理等基层社会问题研究和治理提供了很好案例借鉴。

本文立足于济南高新区群租房协同治理现状,依托调查问卷、访谈、案例分析等研究方法收集了大量资料和数据,通过 SFIC 模型修正后的双循环模型对历次治理方式探索进行分析,引入起始条件、催化领导、制度设计、协同过程、协同效果五个变量,分析每种情况下的作用体现和协同力度,总结出群租房治理中存在的政府推诿、部门壁垒、利益博弈及虎头蛇尾四类问题,通过对问题的分析挖掘问题存在背后的各级政府责任分工模糊、政府各部门担当意识缺失、社会主体监督权力越位及事中事后监管阻塞涣散四个原因。在上述对问题和原因研究的基础上,本文提出了明确职责加强府际协同协作、整合资源发挥跨部门协同优势、积极引导规范多主体参政方式、首尾相连加强事中事后监管四个方面的对策建议,对城市治理及基层治理提供用以协同方式解决问题的思路。此外,在双循环模型分析过程中,以外循环分析政府与外部关系的通信协同过程,以内循环分析政府内部各部门之间的沟通协调过程,及对以工作专班为代表的基层治理单元和八爪鱼仿生模型的阐述均是本文特色和亮点的部分,为管理放权和治理赋能拓展了鲜明的研究思路。

关键词: 协同治理; 群租房; 基层治理单元; 双循环模型

ABSTRACT

Housing issues are related to people's livelihood, and the standardization and development of housing rental market is a powerful measure to ensure people's livelihood. Appeared in recent years, the housing rental market is given priority to with accommodation in violation of the lease form, reduce the surrounding residents quality of life and there is a potential safety hazard, due to the accommodation problem involving the living rights and interests of tenants, together with the operation of the market main body is driven by interests, game back and forth, with regulators and law enforcement problems appeared again and again, Management group rental has become the community residents eagerly look forward to things. Jinan High-tech Zone actively explores in the governance of group rental housing. Combining the collaborative governance theory and stakeholder theory, it has explored the unitary governance mode, the dual governance mode and the multiple governance mode successively, and finally formed a new exploration of the unitary governance mode at the grass-roots level. In the continuous exploration of group rental housing governance, governance units are increasing, governance strength is constantly enhanced, and governance effects are also constantly improved, which provides a good example for the study and governance of grassroots social issues such as group rental housing governance.

Based on jinan high-tech zone accommodation collaborative management present situation, based on a questionnaire, interview, case analysis and other research methods to collect a large amount of information and data, by the revised model of SFIC bi-circulating model to analyze all previous governance to explore, to introduce starting conditions, catalytic leadership, system design, the collaborative process, the synergistic effect of five variables, Analysis of the role of each case and collaborative efforts, summed up the accommodation remaining barriers to shuffle, government departments, interest in the treatment of the game and anticlimactic four kind of problem, based on the analysis of mining problems exist behind

the layers of government responsibility division of fuzzy, government departments for supervision and loss of consciousness, the social main body power offside beforehand and afterwards supervision block four reasons. On the basis of the research on problems and reasons, this thesis presents a clear responsibility to strengthen governments play a synergistic collaboration, integration of resources across departments synergy, actively guide the standard multiple main body participation way, end to end strengthen the regulation of things afterwards four aspects of countermeasures, urban governance and the grassroots governance provides for collaborative way to solve the problem. In addition, in the analysis of the double-cycle model, the external cycle analyzes the communication and coordination process between the government and external relations, and the internal cycle analyzes the communication and coordination process between various departments within the government, as well as the description of the grass-roots governance unit represented by the working class and the octopus bionic model, which are the features and highlights of this thesis. It opens a distinct research idea for management decentralization and governance empowerment.

Key words: Collaborative governance; Accommodation; Grass-roots governance unit; Bicycle model

目 录

摘 要..... III

ABSTRACT..... IV

第一章 绪 论..... 1

 第一节 研究背景和意义..... 1

 一、研究背景..... 1

 二、研究意义..... 2

 第二节 研究现状综述..... 4

 一、国外研究现状..... 4

 二、国内研究现状..... 5

 三、国内外研究述评..... 8

 第三节 研究思路与方法..... 10

 一、研究思路..... 10

 二、研究方法..... 11

 三、技术路线..... 16

 四、研究创新与不足..... 17

第二章 相关概念及理论基础..... 19

 第一节 核心概念..... 19

 一、房屋租赁..... 19

 二、群租房..... 19

 三、违规界定标准..... 19

 第二节 理论基础..... 20

 一、协同治理理论..... 20

 二、利益相关者理论..... 21

 三、SFIC 模型..... 21

 第三节 本章小结..... 23

第三章 高新区群租房治理现状..... 24

 第一节 高新区群租房概况..... 24

 一、群租行为主要形式..... 24

二、群租房分布及规模	26
三、群租房存在的隐患	32
四、社会主体对治理的关注	34
第二节 群租房治理历程及现状	36
一、一元治理方式	37
二、双元治理方式	40
三、多元治理方式	43
四、治理现状—新探索	46
第三节 本章小结	51
第四章 群租房治理存在问题及产生原因	52
第一节 对治理历程的分析	52
一、SFIC 修正模型框架构建	52
二、对一元治理方式的分析	55
三、对双元治理方式的分析	56
四、对多元治理方式的分析	58
五、对治理新探索的分析	59
六、方式比较及经验总结	63
第二节 群租房治理存在协同方面的问题	67
一、不同政府间会相互推诿	67
二、职能部门间存在工作壁垒	68
三、多元主体间产生利益博弈	72
四、问题处置中出现虎头蛇尾	74
第三节 问题产生的原因	77
一、各级政府责任分工模糊	77
二、政府部门担当意识缺失	78
三、社会主体监督权力越位	80
四、事中事后监管阻塞涣散	81
第四节 本章小结	83
第五章 群租房治理的对策及建议	84
第一节 明确职责加强府际协同协作	84

一、构建紧密的府际协同关系	84
二、构建互助的同级协作关系	85
三、探索跨层级协同创新模式	85
第二节 整合资源发挥跨部门协同优势	86
一、着重解决都难管类公共问题	86
二、以去利益化解决个体之间的冲突	87
三、以大部制和扁平化解决多头管理问题	88
四、以信息共享建立协同处置机制	89
第三节 积极引导规范多主体参政方式	90
一、引导参与协同开展监管工作	90
二、明确参与界限不过度使用监督权	91
三、以个人协同促进工作协同	91
第四节 首尾相连加强事中事后监管	92
一、以事中事后监管解决管罚分离的弊端	92
二、破解街头官僚优化监管的自由裁量权	93
三、全流程工作开展增强结果容错性	93
第五节 本章小结	94
第六章 总结展望	95
第一节 研究总结	95
第二节 研究展望	96
参考文献	98
一、法律文件类	98
二、著作类	98
三、论文类	99
附录一 调查问卷	103
附录二 访谈提纲	109
附录三 受访者信息表	111
致 谢	113
攻读学位期间的研究成果	114

CONTENTS

Chinese Abstract	III
English Abstract	IV
Chapter 1 The introduction	1
Section 1 Research background and significance	1
Research Background	1
Research significance	2
Section 2 Review of Research Status	4
Foreign research Status	4
Domestic research Status	5
Review of research at home and abroad	8
Section 3 Research ideas and methods	10
Research idea	10
Research methods	11
Technical Route	16
Research innovation and deficiency	17
Chapter 2 Related concepts and theoretical basis	19
Section 1 Core Concepts	19
House lease	19
Accommodation	19
Criteria for defining violations	19
Section 2 Theoretical Basis	20
Collaborative governance theory	20
Stakeholder theory	21
SFIC model	21
Section 3 The summary of this chapter	23
Chapter 3 High-tech zone group rental management status	24
Section 1 High-tech zone group rental overview	24

The main forms of group renting behavior	24
Group rent distribution and scale	26
Hidden dangers of group renting	32
Social subject's concern for governance	34
Section 2 Governance process and current situation of group rental housing ..	36
Unitary governance	37
Dual governance mode	40
Diversified governance	42
Governance status - New Exploration	45
Section 3 The summary of this chapter	51
Chapter 4 Group rent a house to manage existence problem and generation reason ·	52
Section 1 Analysis of governance process	52
SFIC modified model framework construction	52
Analysis of one yuan management mode	55
Analysis of dual governance mode	56
Analysis of multiple governance modes	58
Analysis of new exploration of governance	59
Methods comparison and experience summary	63
Section 2 There are synergy problems in group rental housing governance	67
Different governments pass the buck to each other	67
Work barriers between functional departments	68
Multi-subject interest game	72
The problem is being dealt with in an anticlimactic manner	74
Section 3 The cause of the problem	77
Division of responsibilities among different levels of government is unclear	77
Lack of sense of responsibility in government departments	78
Social subject supervision power offside	80
During and after the incident, supervision is blocked and lax	81
Section 4 The summary of this chapter	83
Chapter 5 Group rental management countermeasures and suggestions	84

Section 1 Clarifying responsibilities and strengthening inter-governmental cooperation	84
Building close inter-governmental coordination	84
Build peer partnerships that help each other	85
We will explore a cross-level collaborative innovation model	85
Section 2 Integrate resources and give full play to cross-department synergy advantages	86
Focus on solving common problems that are difficult to manage	86
To solve the conflicts between individuals by eliminating interests	87
To solve the problem of multi - department management and flat	88
Establish cooperative disposal mechanism by information sharing	89
Section 3 We will actively guide and standardize the mode of multi-party participation in politics	90
We will guide participants in coordinating regulatory work	90
Clear boundaries of participation and not excessive use of supervisory power	91
Individual synergy promotes work synergy	91
Section 4 We will strengthen ongoing and ex-post oversight, end-to-end	92
The separation of supervision and punishment should be resolved through in-process and ex-post supervision	92
Crack the discretion of street bureaucrats to optimize regulation	93
The whole process is carried out to enhance the fault tolerance of results	93
Section 5 The summary of this chapter	94
Chapter 6 Summarizes the outlook	95
Section 1 Research Summary	95
Section 2 Research Prospects	96
References	98
Legal documents	98
Books	98
Papers	99
Appendix I Questionnaire	103
Appendix II Interview outline	109
Appendix III Information table of interviewees	111

To thank 113

Research results during degree study 114

第一章 绪 论

第一节 研究背景和意义

新中国成立后，尤其是跨入 21 世纪以来，中国的社会经济取得飞速发展，国家治理体系和治理能力现代化水平显著提高，社会矛盾也发生了显著变化，已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。新的社会矛盾亟需政府建立更加完善的治理体系，以解决新矛盾下产生的社会民生问题。人民有了更高的需求，就对政府工作有了更高的期待，如何在新形势下探寻新的执政方法，破解社会民生难题，提高政府执政能力，是建设高效服务型政府必然要考虑的问题。

一、研究背景

改革开放以来，我们国家进入高速发展阶段，特别是 90 年代以来，城市化进程飞速加快，更多的农村人口为了谋求工作或生活选择到城市中发展，导致城市的人口日渐密集。根据国家统计局对中国常住人口城镇化率的历年统计数据，自 1949 年至 1980 年，31 年的时间里中国的城镇化率维持在 10%-20%之间，1981 年以后城镇化率迅速提升，自 1981 年至 1997 年，城镇化率从 20%提升至 30%用了 17 年的时间，而到了 2003 年，城镇化率突破 40%只用了 6 年的时间。截止到 2015 年，中国的城镇化率达到 56.10%，这意味着国家半数以上的人口进入城市。

城市人口的增多，导致城市用于承载原有居民的资源极度紧缺，城市住宅小区及住宅套数供给不足。在住宅供给不足的情况下，为了安置和满足大量的城市新就业人口，以分割改造为主的群租房应运而生。群租房是指通过将住宅改变平面布局和房屋结构，把房间分割改建成若干小间并按间出租或按床位出租的房屋，一般的群租房会将两室一厅或者三室一厅的房屋进行分割改造，常见的改造形式是将房屋的客厅一分为二，餐厅隔成一间，房屋就多出来三个内间。有些依托转租经营的个人二房东，为了利润最大化，会将厨房隔成一间，门厅隔成一间，阳台隔成一间，甚至双卫的其中一个隔成一间，这样一套正常三室一厅的房屋，很可能被隔成六到八间。

群租房的产生，极大地影响了小区居民的居住质量，由其产生的噪音扰民、卫生消

防、邻里矛盾等纠纷层出不穷，成为小区居民的诟病，对新型城镇化的发展及品质城市建设形成了不良的影响，对群租房的治理势在必行。而群租房又关系着部分城市人群的生活，关系着治理的方方面面，例如就业、教育、医疗、物业或居住等等，对该问题的治理是一个复杂的系统性工程。一般来看，群租房只是部分新就业人员的居住选择，但实际上群租房问题是一种民生问题，与城市发展过程中土地资源的稀缺与住房资源掠夺相关，背后牵扯到的是数以万计的新就业大学生居住问题，其形成有一定的时代原因和背景。在城市居住资源稀缺、外来务工人员骤增的情况下，市民居住方式处于一个重要的转型期，这是城市发展进程的必然环节。一方面我们要解决群租房问题，还小区居民舒适的居住环境；另一方面我们要保城市的年轻人，给他们安排舒适低廉的房屋居住。这似乎是一个两难的选项。

群租房的治理，国内许多政府开始进行探索性的尝试，但是群租房涉及到方方面面，单单靠某一个或者某几个部门很难达到长治久安的效果。因此，治理群租房就是解决一种阶段性民生问题，治理该问题既不能冒失前进，又不能因循守旧。从目前的治理效果来看，以协同治理的方式治理群租房问题，可以取得比较积极的效果。

二、研究意义

通过对国内现有研究情况概览，协同治理成为近期研究的热点，人们更倾向于使用协同治理来解决在治理过程中存在的协调不畅问题，搭建议事机制，以取得事半功倍的效果。本研究也是希望可以借助协同治理理论，在府际协同、政府跨部门协同、多元协同及事中事后监管等方面取得一定的研究效果，探讨协同治理具有重要的理论意义和现实意义。

（1）理论意义

①进一步丰富协同治理的理论研究成果。协同治理理论在中国只有短短几年的历史，尚不具备完善的理论体系架构及运用方法。近几年，协同治理理论在国内是相对热门的研究领域，关于协同治理在任何一个领域的探究，都将进一步丰富其理论成果和治理效能。本文在撰写过程中，融入一些鲜活的案例和事件，通过不同的角度分析协同治理实际操作中存在的问题，提出与先贤不一样的解决思路。

②提供一些新的研究方向。从协同治理理论现有成果看，研究主题主要集中在协同治理、collaborative governance、京津冀、治理研究、社会治理、多元主体、社会组织等

方面,本研究通过研究协同治理过程中各层次、各种主体间的相互关系,并通过递进式案例探索协同的几种治理历程,以得出如何进行有效协同的结论,探索更加简洁有效的共治方式。

③有助于深化传统行政协调理论。在“古典管理理论”时期,法国著名管理学家法约尔将协调与计划、组织、命令、控制四个要素并列,把它称作管理的五大基本功能。本研究探讨的协同治理是克服沟通困境和层级困境,实现行政体制有效沟通和协作处置的效果,比单纯的行政协调理论更加重注在协同方式、协同内容、协同力度及协同效率等方面的深刻变化,基于此,研究认为当今时代的协同治理为行政问题的解决提供了良好的路径方案,它建立的不仅仅是一种协调的机制,更是一种深化协作的模式。

(1) 现实意义

①解决困扰群众安居生活的群租房问题。群租房问题长期困扰小区居民,是影响生活质量和生活品质的重要因素。很多居民以较高的楼面价格购买了位置较好的小区,却因为对门或楼上是群租房而体验不到高档小区带来的舒适生活。面对生活的嘈杂和混乱,他们往往通过拨打 12345 热线寄希望于政府,这类社会问题无形中给政府工作带来了巨大的压力。群租房问题是重要的民生问题,该问题产生的原因有很多种,而 12345 市民热线作为民生问题的重要反映渠道,可以把第一线的问题向政府反映,如果政府各职能部门间进一步加强协同协作、理清治理路径,迅速处置和解决群众“急、难、愁、盼”的问题,则可以真正的解民忧解民难。

②提升群租房内居住的人群的居住质量。群租房问题的治理,改善了房屋内居住人员的生活,消除了违法违规分割改造带来的安全隐患,规范了出租房屋的租房标准,降低了小区公共设施的使用压力,避免了后续租房者租赁不合规房子情况的发生,通过消除违规而达到市场存量房屋的高质量租赁,从而提升了租赁人群的租住质量和水平,降低了火灾漏电燃气等事故的发生概率。

③进一步优化政府工作流程。对民生问题的重视是为人民服务的出发点,协同治理强调的就是多元参与、多主体协同这一特点。群租房的处置离不开房管、城管、市场监管、消防、税务、应急、公安等职能部门,离不开街道办事处、社区居委会、村委会、网格等基层单位,离不开中介协会、媒体等组织,各单位在自身职能方面发挥作用,这是协同治理的优势所在。但具体到某一个问题,例如某小区的某一套群租房,却不能把以上提及的十多个单位或部门一起处置。在协同治理中进一步提高效率,实现“精简协同”,

则可以进一步优化政府工作流程，具体体现在以下三个方面：一是简化处置手续，实现问题直达；二是节约处置时间，以特定单位具体负责监管、检查、认定、责改、处罚；三是节约行政成本，由单个精简部门准确的处理具体事项。

④其他可能达到的研究效果。一是研究可操作性的治理的方法。在城市治理过程中，政府作为调配公共资源的行政主体，是公共资源的分配者和行政事务的管理者，在治理实践中虽然多元主体参与可以提高对问题的重视程度和治理维度，但是具体到某个问题无法达到群谋群治的效果，需要政府在统筹全盘治理的情况下合理构建基层治理单元，可以进行一定的授权和放权从而实现解决问题的目的。二是研究政府各部门在治理过程中的有效协同。政府各部门间的协作是治理的重点和难点，因为部门不一致、职责不一致、权力不一致等方面导致的彼此无法了解彼此拥有的治理方法和措施，导致在治理过程中“各自为政”。研究政府各部门的有效协同就是整合治理资源，提出最优化的治理方案，降低行政成本，提高行政效率。三是研究其他单位对政府工作的激励作用。社会主义发展进入新阶段，新的社会环境对政府的服务能力和水平提出了更高的要求。近些年，政府也在积极进行职能转变，由管理型政府转变为服务型政府。政府角色的转变使得其可以放低姿态更好的接受群众的监督，对政府工作起到一定的激励性作用同时，给政府工作也带来了一定压力，如何让人民群众满意成为了政府工作最终的目标和当前最艰巨的任务。四是探索可以整合协同成果、汇聚协同资源的治理方法。从府际协同到跨部门协同，到协同治理中的多元主体参与，再到过程协同的事中事后监管，一些列协同方式都不应该是单独存在的，应该具有一定彼此联系的共性。例如随着公共问题的日益复杂，在具体问题解决中，可能既需要府际协同、又需要跨部门协同，单靠某一种理论可以有一定的治理效果，但也很容易遗落一些其他方面的促进作用。整合协同成果，汇聚协同资源，打造可以解决问题的治理架构，也是本文的研究方向。

第二节 研究现状综述

一、国外研究现状

国外较早的开始了对协同治理理论的深入研究，一般认为德国物理学家赫尔曼·哈肯提出的协同论是协同治理理论的雏形。1971年，赫尔曼·哈肯与格雷厄姆合作撰文发表的《协同学：一门协作的科学》一文正式将协同作为一门学科进行研究，提出了协同

学的基本思想,认为各个系统协同产生的作用大于单个系统产生的作用,并提出协同学微观方法和协同学宏观方法。Chris Koski 认为,协同治理安排是专门设计来鼓励不同相关者参与政策过程的某些部分,其通过分析描述性表征或实质性表征,对比协同治理安排中观察到的不同表现形式,得出描述性表征与实质性表征之间的差异可以通过共同目标、地方规范、组织结构和成员能力的异质性来解释。^①Chris Ansell 和 Alison Gash 提出,协同治理作为一种新的治理形式取代了决策和执行的对抗性和管理模式,将公共和私人利益攸关方聚集在公共机构的集体论坛上,参与以共识为导向的决策结果,进而细化协作治理的应急模型。^②Emerson, Kirk, Nabatchi, Tina, Balogh, Stephen 等人认为,协同治理的理念来源于公共行政实践和研究,一体化的框架包括更大的系统背景、协作治理的制度,以及动态和行动,该框架侧重于探索治理系统,其中包括基于政府间合作、非政府利益相关者合作和公私伙伴关系。^③Achim Lang 提出,政治和组织科学将行业商业协会之间协调结构的形成主要归因于国家商业利益体系的影响、新协会的建立以及利益领域的竞争,商业协会在其部门人口中的嵌入主要是被引导的。^④

二、国内研究现状

(1) 关于群租房问题治理的研究

对群租房问题的研究方面,俞纬芬运用房地产经济学其中的供需理论,分析了群租房产生的背景和原因,并以合景峰汇小区为研究对象,分析政府治理过程中遇到的困境,以多中心治理理论为理论基础,提出协同治理的策略。^⑤顾宇则以政府转型和构建服务型政府为背景,对上海市宝山区群租房治理情况进行研究,对群租房的政策进行系统性分析,探讨治理过程中多方协作的关系,形成群租房的协同治理模式,并从法律制度、公租房体系建设等方面提出对策意见。^⑥朱炜鑫从警务角度出发,研究群租房的矛盾和冲

^① [1] Chris Koski,Saba Siddiki,Abdul-Akeem Sadiq,Julia Carboni. Representation in Collaborative Governance: A Case Study of a Food Policy Council[J]. The American Review of Public Administration,2018,48(4).

^② [2] C. Ansell,A. Gash. Collaborative Governance in Theory and Practice[J]. Journal of Public Administration Research and Theory,2007,18(4).

^③ [3] Emerson Kirk,Nabatchi Tina. 《Collaborative Governance Regimes》.Georgetown University Press:2015-01-01.

^④ [4] Achim Lang. Collaborative Governance in Health and Technology Policy: The Use and Effects of Procedural Policy Instruments[J]. Administration & Society,2019,51(2).

^⑤ [5] 俞纬芬. 城市小区“群租房”综合治理的问题与对策建议[D].苏州大学,2018.

^⑥ [6] 顾宇. 上海市宝山区群租房治理研究[D].西北师范大学,2019.

突及给城市带来的隐患,探讨社会治理创新背景下的治理新模式。^①吴瑞莹从群租房不断治理和反复反弹的问题出发,基于进化博弈论,构建了政府和租赁主体的进化博弈模型,分析了租赁主体在不同博弈结果下的策略选择。^②李晓飞则认为,中国特大城市的群租房治理属于地方运动式治理的一种,倡导用更为适宜的包容性的治理方式治理群租房。^③张恺琦认为群租房的治理要转变思路,进一步完善政府各个部门的行政协作关系,建立多元治理的机制,并同步做好保障工作。^④

(2) 关于协同治理理论的研究

张成福在其《公共管理学》一书中指出,政府部门单个主体难以应对复杂的公共管理问题,必须要由其他主体力量参与,公共部门作为核心承担着社会价值分配的职责。^⑤刘光荣将协同治理定于为实现与增进社会公共利益,政府、公民、社会组织、市场组织等多元社会主体运用公共权威、协同规则及治理机制方式共同处理公共事务的过程。^⑥张振波认为多元协同作为社会治理内生语义与实践逻辑,正逐渐由理论构划变为一种现实可能,由政府管控型社会管理向协同合作型社会治理变迁需要制度的规约和政府的引导,构建多中心的协同治理体系并实现各个治理主体的自我管理,保证协同机制的长效运作。^⑦罗志刚认为协同治理作为一种新的交叉理论,可以为城乡社会治理提供了新的观察视角和理论工具,应当结合城乡一体化发展趋势推进城乡社会治理主体协同、治理价值取向协同、治理方式协同和治理政策协同,实现城乡基层社区化、治理制度一体化、治理结构扁平化及治理理念人本化。^⑧叶国兵指出社会协同治理是推进基层社会构建共建共治共享格局的有效途径,认为落实是治理过程中要解决的核心问题,并建议着重在监督考核机制、多元主体参与机制和决策机制等方面进行完善。^⑨

(3) 关于跨部门协同的研究

-
- ^① [1] 朱炜鑫.社区警务视角下S市C社区群租房治理研究[D].苏州大学,2018.
- ^② [2] 吴瑞莹.基于进化博弈理论分析群租房治理问题[J].区域治理,2019(47):49-51.
- ^③ [3] 李晓飞.特大城市的群租治理模式转型:从运动式治理走向包容性治理[J].行政论坛,2019,26(06):98-107.
- ^④ [4] 张恺琦.城市群租房治理中的困境与出路[J].行政科学论坛,2019(10):46-49.
- ^⑤ [5] 张成福,党秀云主编,《公共管理学》(2011年1月修订版),中国人民大学出版社,北京:2011.1
- ^⑥ [6] 刘光容.政府协同治理:机制、实施与效率分析[D].华中师范大学,2008.
- ^⑦ [7] 张振波.论协同治理的生成逻辑与建构路径[J].中国行政管理,2015(01):58-61+110.
- ^⑧ [8] 罗志刚.中国城乡社会协同治理的逻辑进路[J].江汉论坛,2018(02):74-79.
- ^⑨ [9] 叶国兵.基层社会协同治理机制的完善:以南昌禁燃禁放治理为例[J].江西社会科学[J],2019(05):220-226.

刘锦认为政府跨部门工作事务日益增多使得基于分工和专业化的官僚制组织面临治理挑战, 应该通过构建组织体系内跨部门协同治理机制应对跨部门工作事务。^①李小妹认为协同治理作为一种新型的社会治理模式一般以合作网络的形式出现, 管理这种模式需要公共管理者具有跨部门合作能力——确认和建构社会资本的能力、持续学习的能力及掌舵的领导能力。^②周晨虹认为, “联合惩戒”是跨部门协同治理的有效举措, 其通过对 J 市违法建设集中整治行动案例研究发现, 城市政府以“联合惩戒”措施进行约束与限制有显著的治理效果。^③姚亚鹏认为传统的城市管理模式在应对城市新问题时捉襟见肘, 城市管理协同不足主要体现在过度依赖等级权威协同的方式、跨部门协同的短期性和非固定化, 要通过打造协同共识、建立协同体系、明晰部门权责、建立考评机制及建立共享系统等方式解决跨部门协同不足难题。^④胡金东和焦刚将部门政策执行的路径分为三类, 分别是积极性执行、消极性执行和激进性执行。其认为政策执行分化阻碍跨部门协同合作, 应当探索建立精准化的动态调整制度激励机制、平衡部门政策执行能力和政策执行分级系统。^⑤

(4) 关于府际协同的研究

崔晶、孙伟在区域大气污染协同治理视角下对府际事权划分问题进行研究, 指出在区域大气污染治理中需要以公共物品属性来划分中央政府与地方政府的事权, 加强地方政府之间的权力让渡, 引入私人部门和非营利组织等来共同参与治理。^⑥饶常林基于市场、网络、科层三分法对府际协同进行研究, 认为府际协同作为协同治理的重要组成部分, 是区域协调发展和区域公共事务治理的必然要求和现实路径。^⑦李永亮研究了新常态视阈下府际协同治理雾霾, 认为建立政府间治理合作机制是打破现实困境的有效手段, 实现法律约束与激励机制、多主体联动治理机制以及长效监管机制的有机统一是府际协同雾

^① [1] 刘锦. 地方政府跨部门协同治理机制建构——以 A 市发改、国土和规划部门“三规合一”工作为例[J]. 中国行政管理, 2017(10):16-21.

^② [2] 李小妹. 论协同治理中的新型公共管理者[J]. 领导科学, 2019(02):18-21.

^③ [3] 周晨虹. “联合惩戒”: 违法建设的跨部门协同治理——以 J 市为例[J]. 中国行政管理, 2019(11):46-51.

^④ [4] 姚亚鹏. 部门协同管理统筹机制探究——以城市管理中的跨部门协同为例[J]. 领导科学, 2019(12):81-83.

^⑤ [5] 胡金东, 焦刚. 政策执行跨部门协同困境及其破解策略[J]. 领导科学, 2021(18):97-99.

^⑥ [6] 崔晶, 孙伟. 区域大气污染协同治理视角下的府际事权划分问题研究[J]. 中国行政管理, 2014(09):11-15.

^⑦ [7] 饶常林. 府际协同的模式及其选择——基于市场、网络、科层三分法的分析[J]. 中国行政管理, 2015(06):62-67.

霾治理的必要选择。^①景熠、杜鹏琦、曹柳通过对区域大气污染协同治理的研究,探讨了不同情况下的信任演化路径及各个参数变化对信任概率的影响,认为提高直接治理等三种效益、降低治理风险成本、显化潜在损失并合理确定生态补偿数额,能够提升协同治理关系,达到信任均衡状态的可能性。^②刘冰通过研究跨省通办中数据共享发现,协商沟通、激励约束和组织学习是跨区域数据共享的核心机制,制定规则、建立信任、培育领导力和创造双赢是早期推进阶段的基本要素。^③

(5) 关于协同治理多元参与的研究

边培瑞认为生态主体的多元性、协同性是国家治理现代化应有之义,进入新时代后推进多元主体协同治理面临着多元利益主体治理行动不统一等诸多困境,提出了培育生态共治价值理念等实现多元主体协同共治的路径。^④李传忠在协同治理视阈下对漳州市乡村治理进程展开分析发现,漳州市多元参与机制在运行过程中呈现主体职责未与需求高度契合等问题,并提出夯实多元参与机制的建设基础等进一步优化乡村治理多元参与机制的途径。^⑤王素萍在“协同治理”视域下生态文明多元主体治理体系的构建研究中发现,协同治理旨在体现人民本位、运用辩证思维、实现生态善治等,在协同推进中应当把生态、技术、创新、融合等成为新时代发展的主旋律,认为只有走生态文明的协同治理之路,才能实现生态文明建设体系的精准赋能。^⑥

三、国内外研究述评

基于上述国内外文献的分析发现,国外关于对协同治理理论的研究启蒙较早,相关学者搭建了相对较为成熟和丰富的研究思路,对政府间合作、非政府利益相关者合作和公私伙伴关系等多元主体参与方面有较为深入的探讨,这与国外的非政府组织类群体在政府公共事务中参与广泛有一定关系。国内对于协同治理理论的研究是近些年兴起并蓬

^① [1] 李永亮.“新常态”视阈下府际协同治理雾霾的困境与出路[J].中国行政管理,2015(09):32-36.

^② [2] 景熠,杜鹏琦,曹柳.区域大气污染协同治理的府际间信任演化博弈研究[J].运筹与管理,2021,30(05):110-115.

^③ [3] 刘冰.“跨省通办”中数据共享的新挑战及协同治理策略[J].电子政务,2022(02):88-96.DOI:10.16582/j.cnki.dzzw.2022.02.009.

^④ [4] 边培瑞.生态治理现代化中的多元主体协同性研究[J].阴山学刊,2020,33(05):75-79.

^⑤ [5] 李传忠.关于完善乡村治理多元参与机制的思考——以协同治理理论为视角[J].闽南师范大学学报(哲学社会科学版),2020,34(04):35-40.

^⑥ [6] 王素萍.“协同治理”视域下生态文明多元主体治理体系的构建[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2021,18(10):4-7.

勃发展的，已经将多元参与机制和协同机制应用到卫生、环保、社区等各个领域，协同治理为解决一些现实的问题提供了理论基础。与之相关的对协同治理的发展也出现一些分支研究，例如说对多元主体参与的研究、对跨部门合作的研究等。国内的研究内容一般都是以实际问题为出发点，致力于利用协同治理的理论解决社会生活中的难题和困境，这就使得理论在各个方面都得以发挥和应用。

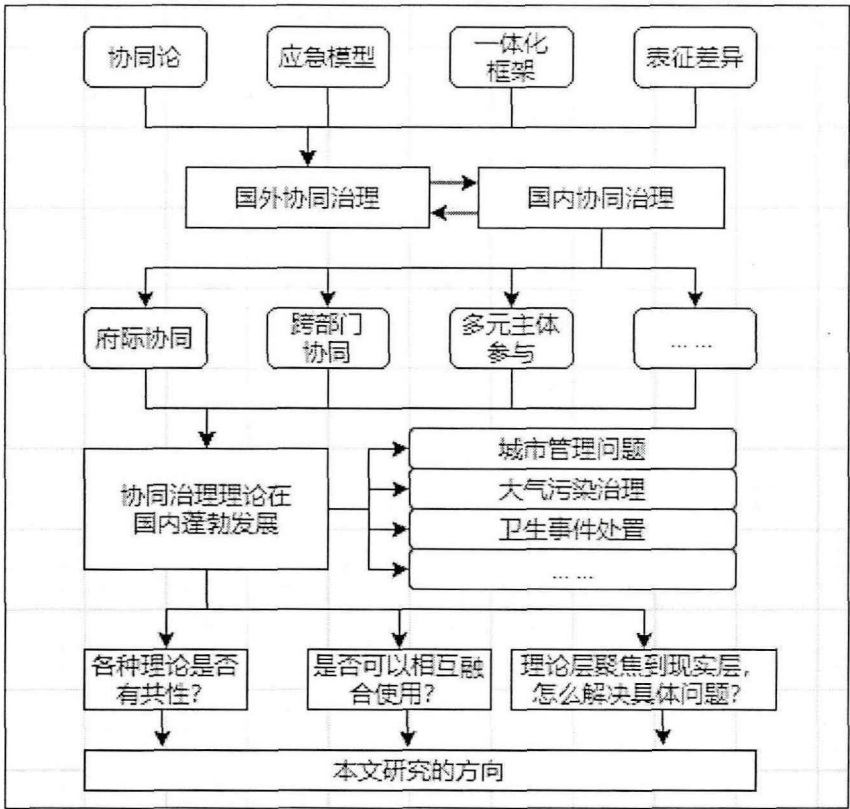


图 1-1 国内外研究综述

Fig. 1-1 Review of research at home and abroad

伴随着协同治理理论在国内蓬勃发展，学者的研究方向大都由面及点，就协同性的分支进行详细阐述，进而依托进行应用。但是协同本身就是一个共性的词汇，任何分支都可能无法做到完全协同和彻底协同，系统在协同时系统内的各个部分各级层面都会产生或多或少相连接的关系，如何把与要解决的问题有关的系统功能汇聚起来，这可能是走向“大协同”治理格局的方向。

第三节 研究思路与方法

一、研究思路

通过对群租房协同治理问题国内外研究的分析,可以发现学者多是就某个地区的群租房现状结合理论展开研究,例如顾宇对上海宝山区的群租房问题进行研究,俞纬芬以合景峰汇小区为研究对象,朱炜鑫则对 S 市 C 社区的群租房问题展开研究。上述研究,有些充分借鉴了国内外的案例经验,例如有些学者提到香港的群租房治理经验,提到纽约的移民集聚区治理办法,还有的提到东京的住房保障体系等,这些拓展都为对群租房问题的研究提供了多渠道的借鉴经验。

与之不同的是,本文以济南高新区为例,选取了部分小区的群租房问题治理情况为背景进行分析,充分借鉴了在实际治理过程中的治理方法和治理结果,相对比其他行政区而言,高新区的治理有一定效果,所以本文的主要研究思路就是把高新区的群租房治理历程介绍全面和研究全面,以形成较为本土化的研究成果。

本文在第三章,由济南高新区的群租房现状入口,通过主要形式、分布规模、存在隐患及治理关注入手,反映出当前对群租房治理的迫切性,再详细描述了济南高新区在对群租房治理过程中的曲折性。高新区通过一元治理、二元治理、多元治理等多种治理方式进行递进式的治理探索,最后又形成了基层治理单元式的治理新探索,总结出一条适用于该区的治理方式方法。

在第四章,第一节构建了 SFIC 的修正模型,引用“起始条件、催化领导、制度设计、协同过程和协同效果”五个变量,并借用该模型对高新区的几种治理历程进行分析,剖析治理的过程及受到的影响因素。通过分析进一步得出了高新区协同治理中存在的问题,通过对问题的分析得出问题产生的原因。

在以上研究基础上第五章提出了五条群租房协同治理优化的对策及建议,便于对当前治理模式进一步优化和提升,并对其他城市相关问题的处理起到较好的借鉴意义。



图 1-2 本文框架

Fig. 1-2 The framework

二、研究方法

(1) 调查问卷法

采取调查问卷的方式，向不同的居民小区发放。调查问卷通过居住信息、政策法规信息、监管职责调查、问题调查四个方面入手，了解居民对小区内群租房问题的意见，掌握居民对群租的认知，并通过对其中数据的分析了解其对当前各个职能部门监管方面的要求、对跨部门协同治理的期待、有没有比较好的建议等，并根据调查情况对建议结合协同治理理论进行分析，提取有实际意义的解决问题思路。

本次调查问卷向高新区部分典型小区的居民发放，这些小区都存在较多的群租房屋，所以作为样本比较具有代表性。在问卷发放过程中，街道办事处同志、物业经理帮了极大的忙，回收问卷比较成功。本次共发放调查问卷 154 份，回收 154 份，比较详细

的了解了相关信息。为了更有效的收集数据，问卷根据不同的情况分别设置单选和多选，其中多选题为了避免答案全选没有分析意义，采取最多选择 3-4 项的方式，进一步了解在不同的答案对比下受调查者更倾向于选择那几个选项，这样统计的数据既解决了顾此失彼问题，又解决了全盘肯定否定问题，比较具有分析意义。当然，所有选项的选择人数可能是总答卷人数的 3-4 倍。

本节通过“样本的性别和年龄”、“样本的职业分布和年龄”、“居住方式及反映问题情况分布”三项进行交叉分析，通过分析结论看，本次调查问卷的数据是真实有效的，分析结果是可信的。

①样本的性别和年龄

本次调查问卷，向小区居民发放后，回收 154 份，其中回收男性填写的问卷 81 份，占总被调查数的 52.6%，回收女性填写的问卷 73 份，占总被调查数的 47.4%，从性别比例上分析基本符合城市务工人员的性别结构。

从填写问卷的年龄结构看，处于 22-30 岁的人填写问卷 46 份，处于 31-35 岁的人填写问卷 44 份，处于 36-40 岁的人填写问卷 29 份，以上三项合计 119 人，占总被调查人口的 77%，与当前在城市中选择租住的以中青年人为主相符，符合城市务工人员的年龄结构。

表 1-1 样本的性别和年龄分布

Tab. 1-1 Gender and age distribution of the sample

X\Y	A.22 岁 以下	B.22~30 岁	C.31~35 岁	D.36~40 岁	E.41~45 岁	F.46~50 岁	G.51 岁 以上	小 计
A. 男	1 -1.23%	25 -30.86%	25 -30.86%	19 -23.46%	6 -7.41%	2 -2.47%	3 -3.70%	81
B. 女	1 -1.37%	21 -28.77%	19 -26.03%	10 -13.70%	7 -9.59%	9 -12.33%	6 -8.22%	73

数据来源：调查问卷数据 <https://www.wjx.cn/vm/OtqQYVa.aspx>

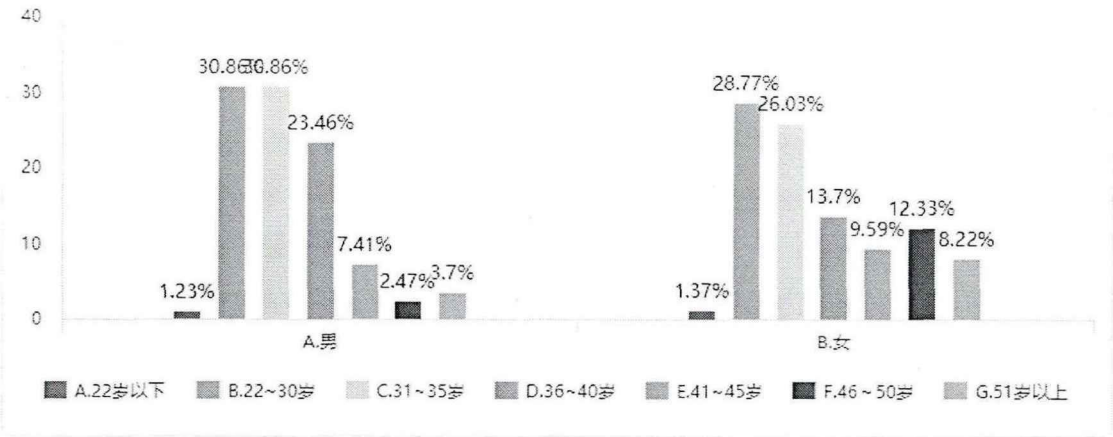


图 1-3 性别年龄分布柱状图

Fig. 1-3 Bar chart of sex and age distribution

②样本的职业分布

通过对样本的从事职业分析，可以了解现在对群租房问题感兴趣的一般是什么群体。因为在调查问卷的发放过程中是无差别发放的，面向小区居民发放也是面向各种年龄结构、职业结构的人群，有些人选择填写而另一些人没有选择填写，选择填写的人我们可以认为是对群租房治理问题比较关注的人群。通过职业分布情况来看，填写调查问卷的群体以公务员、事业单位人员、服务行业人员、写字楼职员及自由职业者为主，这也印证了年轻群体的职业分布，符合职业规律。

表 1-2 样本的职业分布

Tab. 1-2 Occupational distribution of the sample

职业分布	个数统计	比例
A.在校学生	1	0.0065
B.公务员、企事业单位等行政人员	84	0.5455
C.工人、工业园区工作人员	9	0.0584
D.服务行业人员、写字楼公司职员	33	0.2143
E.自由职业者、个体工商户人员	20	0.1299
F.退休人员	7	0.0455

数据来源：调查问卷数据 <https://www.wjx.cn/vm/OtqQYVa.aspx>

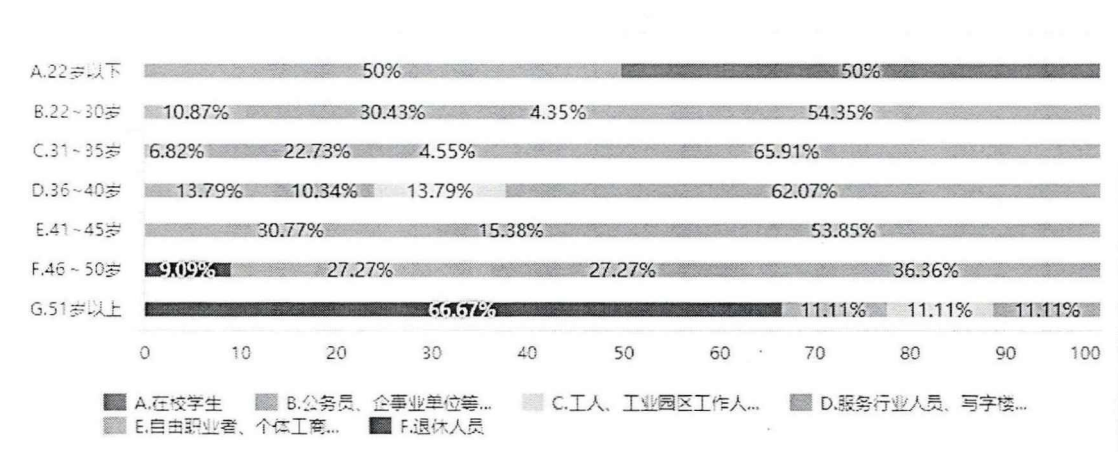


图 1-4 年龄及职业分布条形图

Fig. 1-4 Bar chart of age and occupation distribution

③居住方式及反映问题情况分布

因为填写问卷的群体并非完全是高新区本地居民，也有很多外地市或者外省务工人员，以租住的方式在我们调查的几个小区居住，所以统计情况比较真实。通过调查问卷来看，共计发放问卷 154 份，回收问卷中选择自购的有 135 份，选择出租的有 9 份，选择承租的有 10 份，结合问卷中“您是否通过一些渠道向政府反映过小区存在的群租房问题？”选项，分析各种居住关系中对群租房问题的反映态度。通过数据来看，自购房屋的 135 人中，有 52 人反映过群租房问题，占比为 38.52%，比较符合实际情况，群租房问题损害的利益群体也恰恰是周边自购房屋居住的居民，问卷反映情况真实。

表 1-3 样本的居住方式及反映情况

Tab. 1-3 The living style and reflection of the sample

X\Y	A.反映过	B.还没落实到行动	C.没有反映过	D.周边不存在该问题	小计
A.自购	52(38.52%)	30(22.22%)	42(31.11%)	11(8.15%)	135
B.出租	0(0.00%)	2(22.22%)	7(77.78%)	0(0.00%)	9
C.承租	1(10%)	1(10%)	6(60%)	2(20%)	10
D.转租	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)	0

数据来源：调查问卷数据 <https://www.wjx.cn/vm/OtqQYVa.aspx>

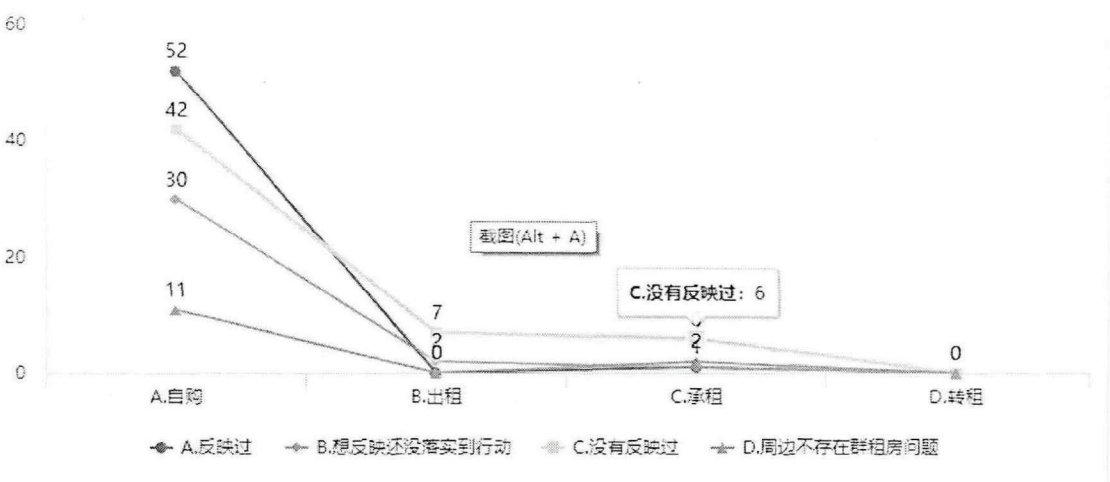


图 1-5 居住方式及反映情况折线图

Fig. 1-5 Living style and reflection of the situation line chart

(2) 案例分析法

研究主要通过几个典型的群租房协同治理案例，对在治理过程中，不同的协同因素、不同的协同主体、不同的协同深度进行剖析，通过定性分析了解不同的作用机理对治理效果的影响。在案例选取过程中，特地选择几个由少到多主体参与的代表性案例，剖析政府跨部门协同方面的相互作用及影响。本文选取的具有代表性的案例，每个案例都是在群租房治理实践中对协同治理的不断突破和探索，有真实的工作情况、真实的数字支撑、真实的治理效果，比较具有说明意义。

表 1-4 本文选取的案例

Tab. 1-4 Cases selected in this paper

序号	案例类型	参与部门（个）	协同层级
1	房管部门一元治理方式	1	区级
2	房管部门与市场监管部门二元治理方式	2	区级
3	各部门联合的多元治理方式	多	区级、镇级
4	工作专班基层治理单元式新探索	多	区级、镇级、居委会

数据来源：案例采集

(3) 访谈法

通过对在协同治理参与过程中的主要人员的访谈，了解其在当前协同治理机制模式下遇到的困难和改进的建议，咨询其对协同治理理论的了解，并邀请其提出合理的建议。本文选取部分职能部门工作人员和小区居民作为访谈代表，深入访谈其关于协同治理的看法，对于其提出的重点和难点进一步追问，意图得到最有借鉴意义的内容和资料。

在访谈提纲设计方面，本文设计 A、B 两种提纲，其中 A 提纲面向群租房问题的治理参与主体，B 提纲面向群租房问题的反映主体。在职能部门工作人员的选取方面，为了最真实的得到访谈结果，本文选取区级政府的 7 个部门工作人员进行访谈，使用 A 提纲，并针对多元主体的参与选择 7 个其他参与主体，使用 A 提纲或 B 提纲。

表 1-5 访谈选取的部门

Tab. 1-5 Interview selected departments

访谈部门	房管	市场监管	城管	公安	税务	应急	消防	合计
人员数（人）	2	2	2	2	1	1	1	11
使用提纲	A	A	A	A	A	A	A	

表 1-6 访谈选取的其他参与主体

Tab. 1-6 Other participants selected in the interview

访谈主体	媒体	居委会	物业	协会	居民	上级政府	办事处	合计
人员数（人）	1	1	1	1	6	1	4	15
使用提纲	A	A	A	A	B	A	A	

数据来源：访谈结果

三、技术路线

参照如下技术路线图，现通过研究脉络、研究方法、研究内容三方面介绍。

研究脉络方面，依旧是遵循“提出问题-分析问题-解决问题”的研究思路，这也是学术研究中的一般思路。

研究方法方面则是选择了调查问卷法、案例分析法及访谈法，其中调查问卷法作用于对事实的发现和数据的收集，案例分析法作用于对几种治理历程的分析和考量，访谈法作用于寻找在治理过程中的问题及原因。

研究内容方面，第一、二两章介绍了选题的研究背景、研究意义及研究现状，提出了几个核心概念及研究的理论基础。第三章介绍了高新区群租房概况，及一元治理、二元治理、多元治理及治理新探索四个治理历程，并以此引入 SFIC 修正对案例进行分析。通过对治理历程的分析，进一步得出在治理中存在的四个方面的问题，总结问题得出问题产生的四个原因，最终得出四条优化群租房协同治理方式的对策建议。

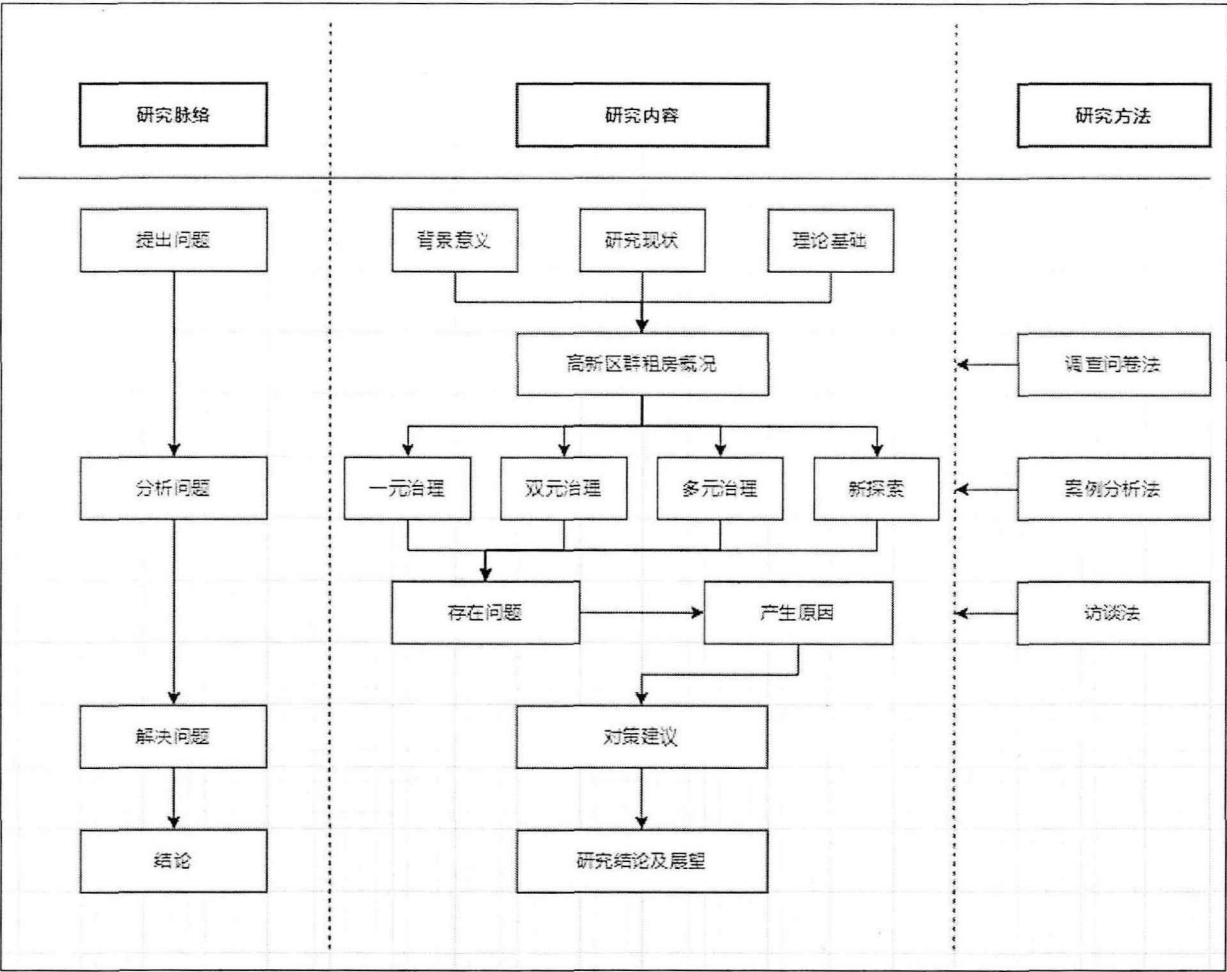


图 1-6 技术路线

Fig. 1-6 Technical route

四、研究创新与不足

(1) 创新之处

本文对群租房的协同治理进行研究，具有一定的理论和实践创新性，具体体现在以下两个方面：

①在研究手段上创新。对问题的研究离不开事实作为基础，本文以实际的治理案例为主，对参与治理的单位及治理效果进行分析，了解治理的作用。在案例选取上，从一元治理、二元治理、多元治理再到治理新探索，在层次渐进的基础上也体现了政府在协同治理方面的不断辛苦探索，对其他地市的治理优化提供了较好的借鉴意义。

②在理论与现实结合上有创新。好的理论思路和治理方法，一定是得到实践认可的。像是关于属地管理的“枫桥经验”等，都是经得住实践检验的治理智慧结晶。本文也是

通过对现实层和理论层的结合和分析，以求在现实治理过程中取得的实际效果。

（2）不足之处

由于作者水平有限，在研究过程中很难做到面面俱到，可能存在以下方面的不足。一是数据采集不足。虽然在研究过程中，作者使用了大量的调查和访谈，但研究对象基本都是从某个区选取，对于可能存异的其他区县不一定具有相同的数据结论。二是研究角度不足。由于群租现象涉及多个部门，比如公安、住建、城管、市场监管、消防等等，各个部门之间可能尚未建立起良好的信息共享机制，对论文需要的多角度分析无法全面获取。三是结果适用不足。高新区作为功能区，在机构设置上有一定的自主性，相对其他区县而言，在高新区对群租房治理的探索结果可能在其他区县并不适用，这也与地区的多样性和机构的多样性有关。

第二章 相关概念及理论基础

本章指出房屋租赁、群租房及违规界定标准三个核心概念，同时提出对协同治理理论、利益相关者理论进行简单的陈述和说明，同时对下文用到的 SFIC 模型进行说明，从模型简介、适切性及创新性三个方面说明模型的功能及在本文发挥的作用。

第一节 核心概念

一、房屋租赁

房屋租赁，一般指的是国有土地上的商品房屋租赁行为。《商品房屋租赁管理办法》中注明，“城市规划区内国有土地上的商品房屋租赁（以下简称房屋租赁）及其监督管理，适用本办法。”由此可见在法律层次来讲，房屋租赁泛指城市规划区内国有土地上的商品房屋租赁行为。

根据相关法律要求，房屋租赁需要签订房屋租赁合同，并在房屋租赁合同订立后三十日内，房屋租赁当事人应当到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门办理房屋租赁登记备案。

二、群租房

群租房一词经常出现于小区居民或者媒体对某几类违规租赁房屋的称呼，相关词典并无非常规范的对此概念的解释。通常意义上说，群租房是指将住宅通过改变房屋结构和平面布局，把房间分割改建成若干小间分别按间出租或按床位出租的房屋。

从法律层面讲，《商品房屋租赁管理办法》规定：出租住房的，应当以原设计的房间为最小出租单位，人均租住建筑面积不得低于当地人民政府规定的最低标准，厨房、卫生间、阳台和地下储藏室不得出租供人员居住。违反相关政策法规及建筑设计标准的租赁住房，可以理解为是“群租房”，或称“违规租赁住房”。

三、违规界定标准

因为案例选取的区域为济南市高新区，居住房屋应当符合济南市的相关政策要求。根据《济南市租赁住房居住安全管理暂行办法（试行）》第七条：租赁住房有下列情形的，

不得出租用于居住：（一）经房屋安全鉴定机构鉴定为危险房屋，应当采取停止使用、整体拆除解危措施的；消防设施不符合有关规范要求的。（二）改变原有房屋空间布局结构，将客厅、餐厅隔断及厨房、卫生间、阳台、车库和地下储藏室等非居住空间出租用于居住的，将原设计的房间（卧室）分割、搭建后出租的，按床位出租的。（三）房屋装修不符合《室内空气质量健康标准(GB18883-2016)》相关要求的。（四）成套住房按间出租的，单间居住人数超过2人（有法定赡养、抚养、扶养义务关系的除外）的；单间人均建筑面积少于10平方米（使用面积少于6平方米）的。（五）法律、法规、规章规定不得出租的其他情形。根据本条款，出租房屋不得改变原有房屋空间布局结构，将客厅、餐厅隔断及厨房、卫生间、阳台、车库和地下储藏室等非居住空间出租用于居住，不得将原设计的房间（卧室）分割、搭建后出租的，按床位出租。这一标准也为群租房问题的治理提供了有力的政策支持。

第二节 理论基础

一、协同治理理论

协同治理理论是一门新兴的交叉性理论，最早由德国著名物理学家赫尔曼·哈肯（Hermann Haken）提出，并于1976年系统地论述了协同理论，并发表了《协同学导论》等著作。协同论认为整个环境中的各个系统间存在着相互影响而又相互合作的关系。协同理论是运用数学模型来解释转化机理，探讨共同的规律并予以推广，该理论由于具有广泛的适应性一经推出就在各行各业得到广泛的应用。到20世纪70年代末期，随着新公共管理运动在西方国家的兴起，企业管理的理念也被引入到行政管理中，分权式管理在引入竞争机制的同时忽略了部门之间的沟通，不同部门的目标取向不统一，政策执行相互拆台，碎片化的制度结构和缺少合作的决策机制使得整个政府的协调性、整体性都大打折扣。1997年，布莱尔出任英国首相，引入协同政府来解决上述弊端，发布了《现代化政府白皮书》，建立以协同政府为主体的现代化政府战略框架，重组政府各职能部门的权限，建立综合议事机构，建立绩效考核体系，一定程度上化解了新公共管理运动带来的弊端，从而得到西方研究者的推崇。美国约翰·D.多纳休和理查德·J.泽克豪泽共著《合作：激变时代的合作治理》，并在其中展现了各级政府如何通过“纳入私营部门”的方式克服困难，实现公共目标，展示公私合作如何奏效，为解决当今最紧迫的公共挑

战提供了新的方法。

协同治理理论是本文研究群租房治理问题的主要依托理论,本文通过对济南高新区群租房现状及几次治理历程的分析,阐述在治理历程的渐次演进中,各治理主体的协同协作能力在逐步增强,协同力度在逐步加大,协同深度在不断优化,协同治理取得的效果也在不断提升。通过协同治理将群租房治理涉及的各个主体紧密的联系起来,形成具有共同目标、共同导向、统一部署、渐次推进的治理方法,在不断探索中建设了基层治理单元这一新的架构,整合基层的人力资源、法律资源和行政资源,发挥出作用较强的协同效果,形成对群租房问题处理的长效机制。

二、利益相关者理论

1963年,斯坦福大学研究所明确“利益相关者是这样一些团体,没有其支持,组织就不可能生存”相关定义,但是该定义适用范围相对狭隘。1984年,弗里曼(Freeman)在《战略管理:一种利益相关者的方法》一书中指企业的经营管理者为综合平衡各个利益相关者的利益要求而进行的管理活动,提出“利益相关者是能够影响一个组织目标的实现,或者受到一个组织实现其目标过程影响的所有个体和群体。”这个定义较之前相对丰富和完善。1997年,Mitchell认为,作为利益相关者需具备三个条件:一是影响力,是否可以影响企业决策的地位、能力和相应手段;二是合法性,是否被法律和道义上富有对企业拥有的索取权;三是紧迫性,要求是否立即引起管理层的关注,他根据利益相关者对三个属性的拥有情况进行评分,细分为“确定型利益相关者”(Definitive Stakeholders)、“预期型利益相关者”(Expectant Stakeholders)、“潜在的利益相关者”(Latent Stakeholders)三类,分别具有三个条件中的三项、两项和一项。

群租房现象的发生是由于市场性房源供给不足导致的,而负责运作的市场主体则可以通过违规分割出租获得成倍的利益,而该利益的获取无形中降低了小区居民的居住质量,造成纠纷又给居委会、街道办事处及各个职能部门带来影响。在对群租房问题的协同治理研究中,与之相关的各级政府部门、行业协会、市场主体、居委会等基层单位、媒体、物业公司及小区居民等均是利益相关者。

三、SFIC 模型

(1) 模型简介

Ansell 和 Gash(2007)对全球 137 个不同国家地区的案例进行“连续近似分析”,将

对协同治理结果的影响分为五个因素：起始条件（Starting conditions）、催化领导（Facilitative leadership）、制度设计（Institutional design）、协同过程（Collaborative process）和协同效果（Synergistic effect），并进一步建立了包含五个变量的 SFIC 模型，被学术界广泛应用。

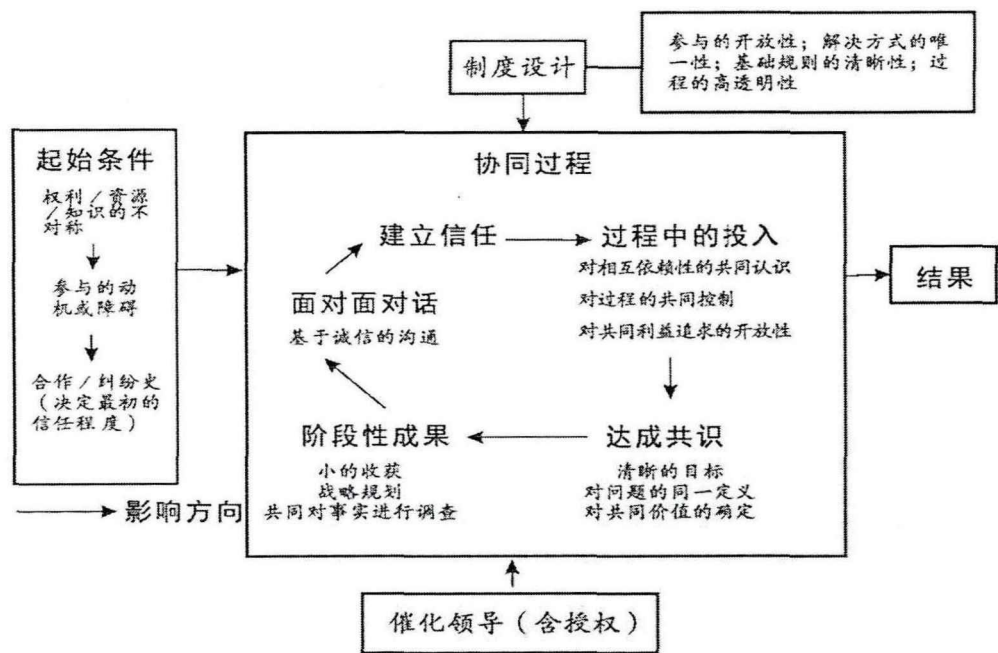


图 2-1 SFIC 模型

Fig. 2-1 SFIC model

（2）模型的适切性

SFIC 模型提出后，很多国家的研究学者借用该模型开展了涉及各个领域的研究，体现出这一模型在解决复杂问题中的通用性和普适性。加拿大的 Claude Rocan 运用该模型分析了加拿大的 Heart Health Initiative（心脏健康倡议）项目，美国的 Stephen Page 利用该模型分析了位于美国西雅图的 Light Rail Project（轻轨项目）项目。国内方面，华南师范大学政治与公共管理学院的赵敏及王艺霖、陈思艺利用 SFIC 模型分析了粤港澳大湾区教育协同治理问题，华南理工大学公共管理学院的易珍利用 SFIC 模型分析了农村生活垃圾协同治理问题，浙江大学程芳茹以浙江省金华市为例，利用 SFIC 修正模型分析了农村垃圾协同治理模式问题，中国人民公安大学公安管理学院的莫芃利用 SFIC 模型分析了民航空防安全协同治理问题，还有一些学者利用该模型分析了田园综合体协同治理、跨境电商知识产权协同治理、流域水污染协同治理、校园足球协会协同治理、

跨境电商和知识产权协同治理等问题，均说明了 SFIC 模型因其存在的普适性可以在各个研究领域进行运用。

2020 年，华南理工大学的刘乔均在导师张鼎华教授的指导下，以广州市为例利用 SFIC 模型分析了市场化住房租赁协同治理问题，从起始条件、催化领导、制度设计及协同过程四个角度进行阐述分析，提出了理念革新等四方面的对策建议，为 SFIC 模型在住房租赁方面的研究提供了很好的借鉴案例。

（3）本文模型运用的创新性

SFIC 模型中，起始条件可以理解为问题背景和处理原因，制度设计理解为当前问题的处理方法，催化领导理解为问题外在的影响因素，协同过程理解为问题的具体处置过程，协同效果可以理解为协同成效和存在问题，该模型对问题的研究及各种变量的引入，与本文研究的群租房治理问题相符。

本文在对群租房治理过程的研究中，使用了 SFIC 模型并根据群租房治理实际问题进行了一定程度的优化，形成了修正后的 SFIC 模型——双循环模型，同时利用该模型对高新区群租房治理的几种递进式的探索过程及最终形成的基层治理单元新探索进行分析，层层递进式的指出了各个探索阶段在治理过程中的优缺点。同时，本文指出了双循环模型中府际协同、政府跨部门协同、多元主体协同及事中事后监管四种协同作用，并根据上下维度、左右维度、内外维度及前后维度搭建起协同力赋分评价体系，分析不同治理过程中协同单元的不断增加及协同性的不断强化，探索群租房问题在治理演变中逐渐取得的协同效果。

第三节 本章小结

本着对群租房协同治理涉及的“房屋租赁”、“群租房”、“违规界定标准”等概念进行梳理和厘定，明确各个概念的涵义及对群租房违法违规的标准提出了法律上的依据，为下一步梳理该问题提供支撑。随后，由对群租房问题的处理引出本文使用的两种理论——协同治理理论、利益相关者理论，同时基于协同治理理论提出和应用了 SFIC 模型。协同治理理论作为主要依托理论，在接下来的研究种发挥重要作用，利益相关者理论则是侧重分析在一些利益矛盾关系中矛盾双方的行为。

第三章 高新区群租房治理现状

本章分为三节进行描述，分别为对治理历程的分析、治理中存在的问题及问题产生的原因。第一节介绍高新区的群租房现状。这一节通过群租的主要形式、分布规模、存在隐患及各界关注来描述，把群租房的现存基本概况表达出来，以引出第二节中高新区为治理群租房问题做出的努力和探索。第二节介绍了高新区群租房治理的历程，主要分为一元、二元、多元及新探索四种方式，各方式在层次上形成递进关系，协同力不断增强，协同效果逐渐向好。其中，治理新探索一节详细描述了该模式下探索搭建的基层治理单元，取得一定的体制机制突破同时也形成了初步效果，该模式也是高新区群租房治理的现状。

第一节 高新区群租房概况

为了进一步了解高新区的群租房概况，掌握一手的真实数据信息，对概况的研究采用以下几种方式开展：一、调查问卷。以问卷的形式对租赁市场进行调查，了解小区居民的实际想法和诉求；二、访谈询问。有针对性地选取群租房治理利益相关者，对当前租赁市场存在的问题进行了解，对反映的矛盾问题深入挖掘；三、摸排统计。根据前期对群租房治理工作的开展，尤其是各个街道办事处摸底排查的数据进行汇总；四、数据调取。通过济南市住房租赁综合服务平台、济南市热线办理平台、济南市房地产信息网等平台调取数据，进行数据分析；五、案例研究。通过对以往案例进行研究和分析，了解租赁市场存在的问题并探究背后原因。

一、群租行为主要形式

（1）群租房分割方式

通过调查问卷的发放及回收，了解到小区居民对群租房的主要理解。经归纳主要有以下 5 项：“改变房屋原始设计结构，分割搭建的”、“以床位对外出租，单个房间居住多人的”、“企业职工宿舍，上下铺居住的”、“房间内打地铺，混合居住的”、“居住在阁楼、地下室等非居住空间的”。在发放的 154 份问卷中，有 136 人认为改变房屋原始设

计结构，分割搭建的属于群租房，有 121 人认为以床位对外出租，单个房间居住多人的属于群租房，这两种选项占比较大。

表 3-1 群租房分割方式

Tab. 3-1 Group rental division method

群租方式	选择人数	占比
改变房屋原始设计结构，分割搭建	136	88.31%
企业职工宿舍，上下铺居住	81	52.60%
以床位对外出租，单个房间居住多人	121	78.57%
房间内打地铺，混合居住	35	22.73%
居住在阁楼、地下室等非居住空间	20	12.99%

数据来源：调查问卷数据 <https://www.wjx.cn/vm/OtqQYVa.aspx>

(2) 群租房分割房间数

群租房一般通过对原始房间分割改造实现增多居住房间的目的，正常情况下，三室一厅的房子将客厅分割成一间或者两间，餐厅分割为一间，其他地方视情况分割。从统计数据来看，选择分割房间为 4-5 间的为 133 人，6-7 间的为 88 人。由此可见在人们传统认识中，将三室一厅的房子客厅一分为二，或者继续将厨房和餐厅分割，是比较常见的形式。

表 3-2 群租房分割房间数

Tab. 3-2 Number of divided rooms in group rental

分割房间数	选择人数	占比
2-3 个	61	39.61%
4-5 个	133	86.36%
6-7 个	88	57.14%
8-9 个	31	20.13%
10 个及以上	20	12.99%

数据来源：调查问卷数据 <https://www.wjx.cn/vm/OtqQYVa.aspx>

(3) 群租房居住人口数

人口居住超标也是群租房的主要表现形式。正常居住的房屋与租赁房屋在人员结构上存在一定的不同之处。一般正常居住的房屋以三口之家、四口之家或五口之家为主，超过这个人数的情况较少。而出租房屋特别是群租房，为了扩大利润往往会选择容载更多人口。从统计数据来看，一般人认为，群租房内居住的人口为 4-6 人或 7-9 人。

表 3-3 群租房居住人口数

Tab. 3-3 Population of group rental housing

居住人口数	选择人数	占比
2-3 人	35	22.73%
4-6 人	95	61.69%
7-9 人	109	70.78%
10-15 人	70	45.45%
15-20 人	29	18.83%
20 人以上	20	12.99%

数据来源：调查问卷数据 <https://www.wjx.cn/vm/OtqQYVa.aspx>

(4) 群租房成因

对群租房的成因调查也可以一定程度反映民众对该类问题的认识，找出问题形成背后的原因。问卷设置了几个常识中群租房的形成原因，从统计结果来看，被调查者对五个原因的选择比较平均，除了政府公共租赁住房不足的选择人数略少一点，其他选项基本相同。经济条件限制是个人原因，法律法规不到位是制度原因，黑中介通过群租房谋求利益是市场原因，政府职能部门监管不力是履职原因。这样涉及问题的四类原因：个人、政府、企业、法律，可见群租房问题确实涉及社会及政府的方方面面，是一个治理综合性难题。

表 3-4 群租房成因

Tab. 3-4 Causes of group renting

群租房成因	个数统计	比例
A.经济条件限制	99	64.29%
B.法律法规不到位	76	49.35%
C.政府公共租赁住房不足	69	44.81%
D.黑中介通过群租房谋求利益	95	61.69%
E.政府职能部门监管不力	86	55.84%

数据来源：调查问卷数据 <https://www.wjx.cn/vm/OtqQYVa.aspx>

二、群租房分布及规模

(1) 群租房数量

为了详细掌握高新区各个住宅小区的详细信息及相关情况，2019 年 10 月高新区组织各个街道办事处对所有小区的详细情况进行一次摸底排查，本次摸底排查共涉及 62 个住宅小区，摸底排查户数超过 7 万 8 千户。因为本次摸底排查过程中，一些数据信息摸底单位也并不是完全掌握，但摸底的信息在当时均为相对真实数据，且关键的群租房数量信息已基本摸清。

表 3-5 高新区住宅小区群租房户数统计表

Tab. 3-5 Statistical table of the number of renters in the high-tech zone

小区名称	户数	面积 万平米	空置率	总人口	群租房总数
BLJ	2487	24	20%	/	300
TXY	406	4	10%	/	48
WDHF	1498	26	10%	/	400
LY	1539	23.1	30%	4000	39
DHY	748	14	30%	/	10
CXJY	344	8	1%	1200	7
XY	246	6	18%	600	13
HYCL	1799	32	15%	5000	21
SSGJHY	1837	25	40%	/	214
ZHALGD	2562	49	15%	/	50
ALYC	1525	28	10%	3900	165
HYHYEQ	440	11	40%	/	6
HYHYSSQ	2334	74	50%	/	0
HYHF	1062	15.2	16%	2202	43
SAHFBQ	1044	25	10%	/	168
SAHFNQ	1470	31	20%	5000	132
ZQ1956	872	12	20%	/	80
FAJY	1798	37	20%	7000	89
SGXTD	627	9.3	15%	/	7
HXXWSJ	1800	26	10%	5000	200
JJY	1671	29.5	10%	/	100
KQYD	1088	15.7	10%	/	40
HJSD	1887	23	2%	7000	60
SSHY	2100	30	7%	8000	215
HXYH	2600	26	8%	8500	55
XSHJY	2300	40	1%	7000	60
HDGG	974	13	1%	3800	48
XTXHW	1300	12.7	1%	4128	0
XTXHWHY	1504	19	1%	6000	56
XYGJCSHY	3805	30	2%	8000	35
YYY	1828	54	65%	1867	82
YXY	788		36%	1552	137
SSHF	/	/	30%	700	21
HHYLLB	/	/	30%	5000	7
GHYX	1389	34	38%	3200	82
WKLC	564	8	50%	720	6
DFFHSJ	393	5	0%	1200	28
DRTXHY	1868	34	27%	3384	20

YJY	2238	41	34%	1902	97
ZTYDGJ	1444	16	20%	5000	22
LTNQ	/	/	20%	3500	7
LTBQ	/	/	10%	2400	46
YZSZ	/	/	91%	266	0
AT26F	/	/	80%	284	0
FHGJN	1975	67	36%	3850	41
FHGJB	1427	/	25%	3200	148
WLC	908	9	4%	3000	10
SJDZ	202	2.2	2%	550	1
WKJYGJ	1670	25	3%	4443	8
WKTTJY	686	9.8	2%	1899	10
YXY	1248	85	55%	1410	55
YSY	1556	85	51%	1917	27
YPY	1038	85	72%	735	26
ZTHY	1495	27	10%	4200	148
ZYYJ	1365	19	20%	5000	260
LXJY	1200	16	8%	2200	36
DCHY	960	10.5	1%	3000	46
ZHTYF	2175	30.1	5%	8000	30
XDFHY	1121	16	10%	4400	110
MZMJ	2100	21	3%	8000	3
JHHYC	151	31	55%	/	78
YLLCHY	1123	38	30%	/	3
合计	78579				4256

数据来源：高新区 2019 年 10 月摸底排查信息（/为无法统计数据）

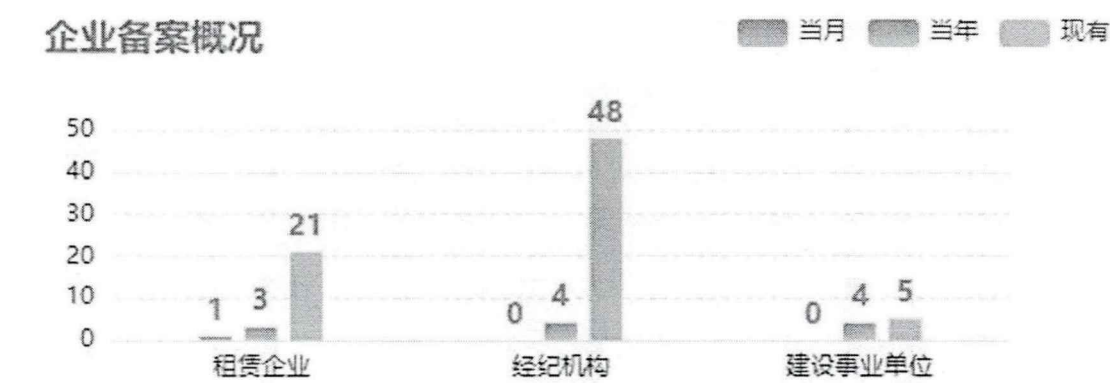
根据当时对各个住宅小区的群租房摸排统计，全区共有群租房 4256 户，其中群租房户数较多的几个小区为：WDHF、BLJ、ZYYY、SSGJHY、SSHY 及 HXXWSJ，每个小区均超过 200 户。

根据某办事处工作人员的访谈，近期他们处理了很多关于群租房的投诉，在工作中他们发现，房主个人对外出租群租房的情况较少，只有 10%左右，70%-80%的群租房都是房屋中介机构出租的。“房东为了省事，把房子租给中介机构，一签就签好几年，中介给房东一个月 3000 多元，他起码得赚 7000 元才能回本，只能靠打隔断增加房间。”（访谈，14 号受访者，2021 年）

（2）租赁企业备案信息

根据《房地产经纪管理办法》第十一条“房地产经纪机构及其分支机构应当自领取营业执照之日起 30 日内，到所在直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门备

案”及《济南市住房和城乡建设局关于开展房地产经纪机构及住房租赁企业备案管理的通知》（济建发〔2020〕40号）“凡在我市提供房屋居间、代理服务的房地产经纪机构及开展住房租赁业务的企业，应在取得营业执照之日起30日内，按照本通知要求进行备案；在本通知印发前已经取得营业执照但未备案的相关企业，应在本通知印发之日起30日内按要求进行备案”相关要求，凡是在营的房地产经纪机构及住房租赁企业都应该进行企业备案。^①目前高新区在备案的企业总计74家，其中住房租赁企业21家，房地产经纪机构48家，建设事业单位5家。其中，本年度住房租赁企业新增备案4家，房地产经纪机构新增备案4家。通过济南市住房租赁综合服务平台进行备案，是住房租赁企业走上正规化经营的渠道，但是目前高新区的群租房问题较为严重，这些从事群租经营行为的企业多是涉及违规违法装修，一般都不会主动到济南市住房租赁综合服务平台进行备案。



数据来源：济南市住房租赁综合服务平台数据 2021 年 11 月

图 3-1 济南市进行备案的房地产经纪机构及住房租赁企业

Fig. 3-1 Jinan city for the record of real estate brokers and housing rental enterprises

在对某居民访谈中，其透露：“如果按照房屋原有的空间结构出租，不打隔断的话，三个卧室租过来再原封不动地转租出去，加上人工管理什么的，基本上就不挣钱了，肯定不会有中介公司从事房屋租赁行业。”（访谈，21 号受访者，2021 年）

（3）群租房租户年龄段情况

为了对租赁住房以及群租房的租客年龄进行分析，通过平台调取了 6553 名承租者的年龄信息，并对年龄信息进行梳理，列出如下表格：

^① 关于开展房地产经纪机构及住房租赁企业备案管理的通知 <http://jncc.jinan.gov.cn/>

表 3-6 高新区租户年龄段列表

Tab. 3-6 Age list of high-tech Zone tenants

年龄段	人数	所占比例%
0-20 岁	4	0.09
21-30 岁	3450	75.29
31-40 岁	926	20.21
41-50 岁	202	4.41
51 岁以上	0	0
合计	6553	100

数据来源：济南市住房租赁综合服务平台数据 2021 年 11 月

另外，为了更详细的进行数据对比，本文同时对全市租住群体的年龄整体结构进行了调查，本次共调查承租者 41972 人，样本数据相对具有较好的说明性：

表 3-7 济南市租户年龄段列表

Tab. 3-7 Age list of tenants in Jinan

年龄段	人数	所占比例%
0-20 岁	162	0.39
21-30 岁	27156	64.7
31-40 岁	11013	26.24
41-50 岁	3641	8.67
51 岁以上	0	0
合计	41972	100

数据来源：济南市住房租赁综合服务平台数据 2021 年 11 月

通过对高新区和济南市租户平均年龄结构的分析可以看出，高新区租户平均年龄结构在 21-30 岁与 31-40 岁之间，分别占比 75.29%和 20.21%，合计占比为 95.50%；而从全市的年龄结构来看，21-30 岁的占比为 64.7%，31-40 岁的占比为 26.24%，合计占比为 90.94%。从上述数据来看，住房租赁市场上进行租住的人群仍然为 21-30 岁之间的年轻人和 31-40 岁之间的中年人，占市场份额在九成以上。和全市不一样的是，高新区 21-30 岁的租户占比更高，超过 3/4，由此可见高新区租客依旧以新就业的大学生和新市民为主。

（4）群租房投诉情况

市民在生活中遇到问题一般会拨打 12345 市民服务热线投诉解决，市民服务热线作为市民反映问题的渠道，其投诉工单内容和数量反映了社会问题的矛盾集中点。为了对

群租房进一步的了解，本文调取了高新区 2021 年 1 月到 10 月底的群租房投诉量。

表 3-8 2021 年 1 月到 10 月群租房投诉数量

Tab. 3-8 Number of group rental complaints from January to October 2021

月份	群租房 12345 投诉工单数量
1 月份	102 个
2 月份	65 个
3 月份	98 个
4 月份	95 个
5 月份	91 个
6 月份	76 个
7 月份	131 个
8 月份	108 个
9 月份	117 个
10 月份	112 个
合计	995

数据来源：济南市热线办理平台数据 2021 年 11 月

从如上群租房 12345 投诉数量看，投诉比较集中的月份为 7-10 月份，投诉相对较少的月份为 2 月份，由此可见群租房的投诉数量是一种对市场行为的反映。每年的 2 月份基本都是农历年到来的时间，租客有一部分时间都会回自己老家所在的城市过年，造成济南市大量租住人口的外流，由此引发的投诉数量也呈现一定的降低趋势。而到了 7-10 月份，这期间是大学毕业生的就业旺季，其因为刚参加工作，工作相对不稳定，一般会选取租赁的方式解决住宿问题，住房租赁市场相对活跃，因为寻找和居住了群租房，居住设施、条件和服务没有达到心理预期，产生一定落差，特别是与出租市场主体之间的矛盾急剧增加，这些存在的社会问题都会通过工单集中反映出来。

(5) 平均租住价格

受房屋租赁供需平衡的影响，租金也呈现一定的波动趋势。本文对 2020 年和 2021 年的群租房租金价格进行统计，所统计的数据单位为“元/平方米”。

表 3-9 住房租赁平均价格表

Tab. 3-9 Average housing rental price list

月份	2020 年	2021 年	同比%	环比%
1 月	24.63	27.1	10.05	-2.88
2 月	23.62	26.6	12.62	-1.87
3 月	26.03	29.72	14.18	11.75
4 月	25.78	28.12	9.08	-5.39

5月	48.26	28.58	-40.78	1.64
6月	32.83	24.74	-24.65	-13.44
7月	29.99	30.89	3	24.88
8月	26.06	23.29	-10.62	-24.61
9月	32.47	28.83	-11.2	23.79
10月	28.74	32.01	11.39	11.02
11月	36.9	29.11	-21.11	-9.06
12月	27.91	-	-	-
均值	30.27	28.09		

数据来源：济南市住房租赁综合服务平台数据 2021 年 11 月

上图反映了近两年租金水平的变化，通过表格数据来看，每年的 6-10 月份依旧为租赁旺季，租金平均水平较高。

三、群租房存在的隐患

在对群租房的选择倾向调研中，98%的人认为选择群租房的主要因素为租金便宜，单位提供和通勤方便也是主要选项，这些因素反映了群租房的一些优势特点：租金低、地段好、住人多。

表 3-10 选择群租房的主要因素

Tab. 3-10 The main factors to choose group rental

市民选择群租房的最主要因素	选择人数	比例
A.租金便宜	151	98.05%
B.单位提供	63	40.91%
C.充分利用空间	26	16.88%
D.通勤方便	48	31.17%
E.退租自由	32	20.78%

数据来源：调查问卷数据 <https://www.wjx.cn/vm/OtqQYVa.aspx>

当然，群租房也确实存在众多安全隐患，有可能是消防隐患，有可能是噪音扰民，有可能是容易引发犯罪等。群租房的管理不规范及隐患丛生，也是小区居民对其经常讨论的诟病。为了详细了解群租房存在的隐患，在调查了解时除了列举已知问题，还另行设计填空选项供被调查人员补充。

表 3-11 群租房存在的安全隐患

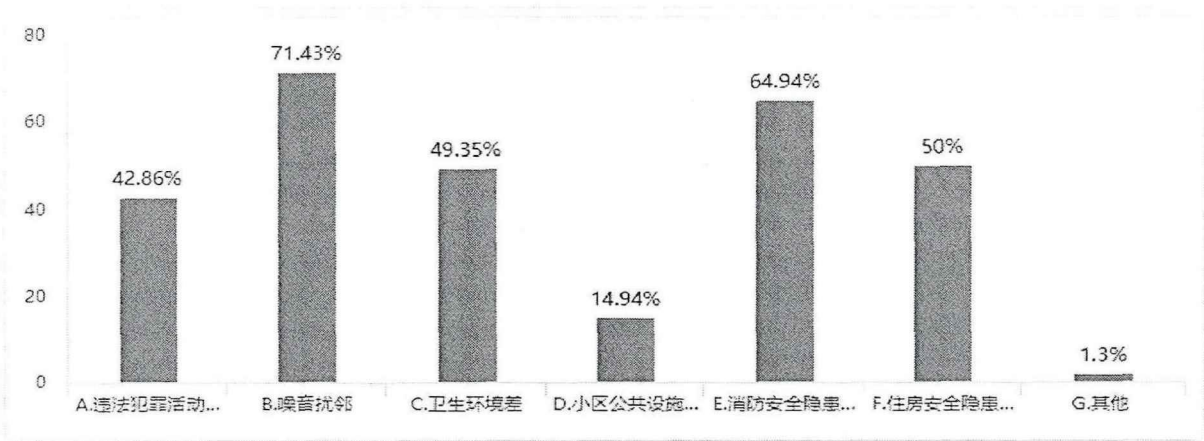
Tab. 3-11 The hidden danger of group renting

存在隐患	选择人数	占比
违法犯罪活动，如盗窃、人身伤害等	66	42.86%
噪音扰邻	110	71.43%

卫生环境差	76	49.35%
小区公共设施使用压力	23	14.94%
消防安全隐患，如电线私拉乱接、滥用电器等	100	64.94%
住房安全隐患，如擅自改变房屋结构问题等	77	50%
其他	2	1.30%

数据来源：调查问卷数据 <https://www.wjx.cn/vm/OtqQYVa.aspx>

通过数据分析，为了方便识别做了柱状图：



数据来源：调查问卷数据 <https://www.wjx.cn/vm/OtqQYVa.aspx>

图 3-2 群租房存在的安全隐患

Fig. 3-2 The hidden danger of group renting

简单看来，群租房存在的主要安全隐患问题存在以下五个：噪音扰民、消防隐患、质量隐患、卫生隐患及犯罪隐患。当然，本文还通过“其他”选项，收集到比较有意思的反馈，例如有的被调查者反映群租房存在“竟然有人穿裤头子在外面走动，不关门上厕所”问题，也作为参考和借鉴的依据。

在对某村集体小区物业经理的访谈过程中，其表示：“如果业主只是简单的室内装修，我们不管，但如果是动了承重墙肯定不行，动承重墙改变结构是不允许的，像是做一些装修，做个小木隔断，这不叫改变它的用途，这种情况不牵扯到主体结构。”“如果小区群租房里存在乱接电线的情况，存在消防安全隐患，我们可以去查。如果群租房被投诉有扰民的问题，我们也可以去协调，让租户晚上 10 点尽量以后别出声。至于取缔群租房，目前我们没有办法，因为住宅都是村民自己的房子。”（访谈，18 号受访者，2021 年）

四、社会主体对治理的关注

群租房问题的治理,单以政府部门的监管和执法为主,不足以形成长治久安效果。在治理过程中,离不开非政府部门的积极关注和参与,其中最常见的有以下几种:一、小区居民;二、居委会、业委会或小区物业;三、法律机构或仲裁机构等司法组织;四、各个媒体,电视台或者报社记者;五、行业协会,尤其是中介协会。

多元主体的关注,一定程度上可以促进和加强对行业的监管,引导整个社会的风气向健康发展。柯大钢与李永宏对东南亚金融危机进行分析,认为现在金融监管水平远远滞后于金融开放与金融自由化的步伐,这使得金融改革过程中出现的问题不能得到及时、妥当的解决,以至问题积重难返,爆发危机。^①由此来看,单纯的依靠政府对相关市场行为进行监管,容易造成监管滞后。在高新区群租房发展历程上就有鲜明的表现,2016-2018年群租房作为当时租赁市场的新鲜事物,政府未能够研究利害,提前决策,进而使得群租房放任发展。群租房发展到今天,有了极多的社会矛盾和安全隐患问题,政府又开始以强力的手段介入和拆除,这就是典型的政府部门监管滞后性。为了进一步弥补政府监管方面的不足,在对群租房问题的处置上就应当引入社会力量,开启协同治理、共同监管的新里程。

面对群租房的困扰,首先了解和遇到问题的肯定是小区居民,当然政府在日常群租房问题处理中打交道的也是居民。小区居民在群租房治理过程中更多的参与方式是问题反映和追踪。政府了解群租房问题,不外乎几种方式,一种是摸底排查,一种就是投诉举报。摸底排查作为非常规性工作,并非按时开展,所以投诉举报成了政府掌握市场行情的重要信息渠道。当然小区居民在拨打12345投诉举报电话后,为了解决生活中遇到的困难,一般会要求回电或者再次致电询问结果,这种事前事后的询问则对政府开展工作起到一定的监督作用,了解处置进度,促进问题整改。

在对群租房问题的治理过程中,居委会、业委会及小区物业服务企业也承担了巨大的工作量。它们一方面对街道办事处负责,调查辖区内的情况并及时上报,另一方面也对小区居民负责,及时收集居民的情况反馈并在职责范围内进行处理。但是由于居委会、业委会及小区物业服务企业更多的是一种自治组织或者是服务单位,对一些问题只能以

^① [1] 柯大钢,李永宏. 滞后的金融监管水平——东南亚金融危机探析[C]//第二届中国软科学学术年会论文集,1998:562-566.

协调为主，没有执法权或者其他强有力的手段，所以对小区存在的问题特别是违法违规问题的处理上相对比较软弱，不能够形成有力的治理效果。

群租房的承租者在租赁过程中遇到问题，比如说家具家电的维修、退还押金或租金、保洁等问题，都会与出租者进行协商。但是就目前市场来看，出租者和承租者处于一种不平衡的关系中，出租者手中握着承租者的租房押金，一般是一个月的租金，这样双方在沟通过程中承租者无形之中处于一种劣势地位。对问题沟通无效的情况下，部分承租者会依靠租赁合同，寻求法律途径解决。一般的法律途径有仲裁或者起诉，诉前也会有一次调解，而且承租人会聘请律师，这就使得司法部门或组织在群租房治理过程中承担着守护者的角色，通过对违法违规租赁行为的判决倒逼问题解决。

当然，以司法途径解决问题耗费时间长，而且也有一定的经济压力，当一方利益受到极大地损耗且尚无权威单位给予解决的时候，其一般会选择对问题进行曝光，仅需夸大问题的影响力，引起更多的社会关注，引发更多的共鸣，从而倒逼问题解决。像一般的新闻报道、记者采访、电视问政、网站留言等，都是寄希望于宣传媒体的介入，来促进问题的解决，提高政府对问题的重视程度。

行业协会等非营利组织在对群租房问题的监管和治理过程中，往往属于一种对政府工作的补充。非营利组织对政府的作用一般存在几个方面：一是促进政府职能的转变；二是制约政府权力；三是提供政府的合法性；四是沟通政府与公民的桥梁；五是提高公共产品的供给效率。在本类问题中，中介协会的作用一般是组织房地产经纪考试、发放房地产经纪职业资格证书、召开中介行业大会、普及中介行业相关知识及定期分析和研究中介市场走势等。协会一般接受政府行业主管部门的指导，并在政府对租赁行业的管理过程中起到一定的补充作用。

表 3-12 群租房治理主体调查

Tab. 3-12 Investigation on the main body of group rental housing governance

治理群租房的主体	选择人数	比例
A.政府	49	31.82%
B.市场	1	0.65%
C.非营利组织	19	12.34%
D.政府、市场、非营利组织协同治理	85	55.19%

数据来源：调查问卷数据 <https://www.wjx.cn/vm/OtqQYVa.aspx>

综上所述，几类主体在群租房治理过程中都多多少少起到一定的关注和作用，有的

是投诉举报作用，有的是调查调解作用，有的是宣传报道作用，有的是依法维权作用，有的是行业服务作用等等，这几类群体或者组织在参与治理的过程中由于形成了一致意见，可能会形成一定的环境或者态势，倒逼租赁从业者不想违法或者不敢违法，但是由于其并不具有执法权，对于已经存在的违法事实往往很难督促整改到位，更多的只是起到一种参与或者给政府部门施压的作用。

第二节 群租房治理历程及现状

由于高新区群租房存量较大，群众投诉居高不下，为了解决群租房问题，高新区相关部门依托协同治理理论开展了若干次探索，在职能整合和部门配合中进一步理清部门责任，形成治理合力。

具体而言，高新区的群租房协同治理可以分为几个发展阶段：一、房管部门一元治理阶段。该阶段从群租房问题出现到 2020 年 1 月，在这期间凡是高新区的群租房问题均由房管部门单独处理，工作具体职责由区一级机关负责；二、房管部门与市场监管部门二元治理阶段。该阶段从 2020 年 1 月到 2020 年 5 月，在这期间为了进一步理清多头管理的职能，整合治理资源，完善执法链条，进行了一系列探索和尝试；三、各部门联合多元治理阶段。该阶段从 2020 年 6 月至 2020 年 12 月，在这期间的群租房问题处理一般以多部门联合执法为主，通过开展几次规模较大的行动进一步落实整改，形成有效震慑力；四、对群租房治理的新探索阶段。这个阶段高新区通过一定的职责调整，搭建了群租房治理工作专班，形成了以街道办事处为主体的基层治理单元，各职能部门向治理单元充分放权和帮助，由其承担“授权式”的管理和执法流程，从而取得了较好的治理作用和成效，这也是目前高新区群租房治理模式的现状。

高新区群租房治理历程时间图

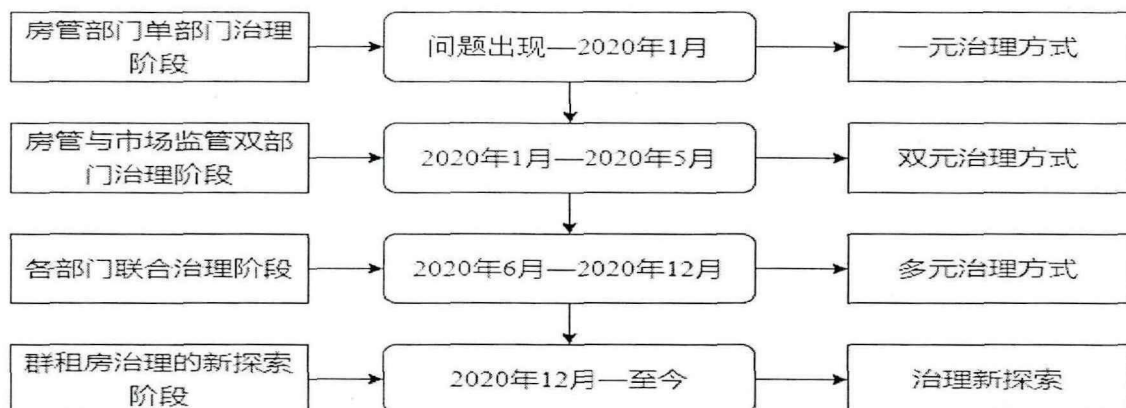


图 3-4 高新区群租房治理历程时间图

Fig. 3-4 Time chart of group rental governance process in high tech Zone

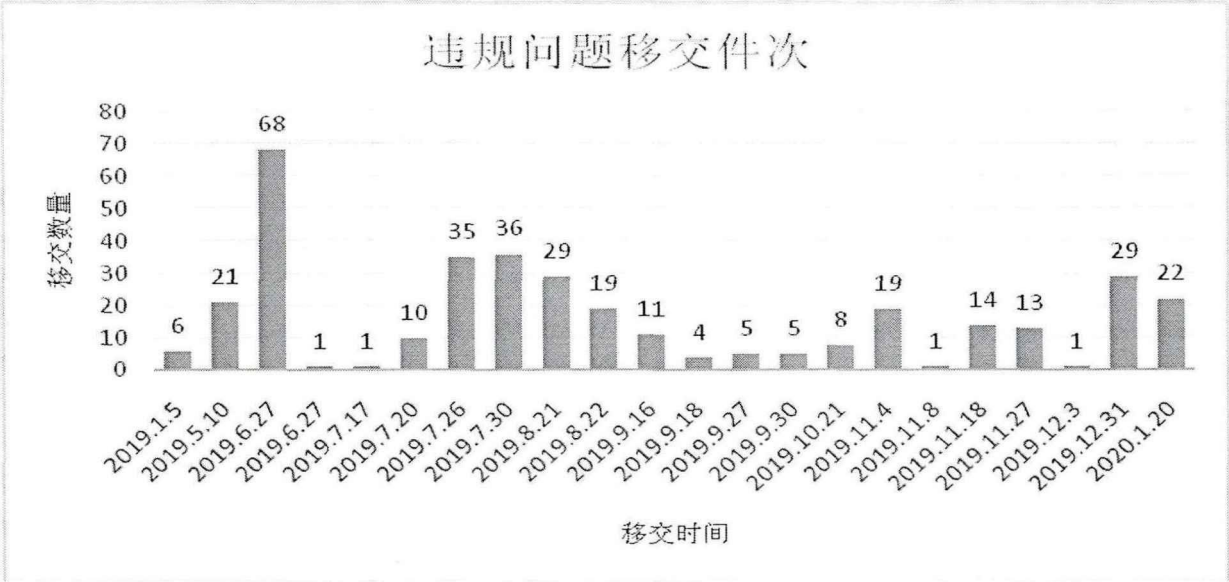
下面分开剖析一下各阶段各种治理方式的特点。

一、一元治理方式

一元治理方式指的是由房屋管理部门单独进行群租房治理的方式。群租房尽管是一种民生问题，但其作为房屋居住方式的一种，按照类别划分应当属于住建领域。《商品房屋租赁管理办法》第四条也予以载明“国务院住房和城乡建设主管部门负责全国房屋租赁的指导和监督工作。县级以上地方人民政府建设（房地产）主管部门负责本行政区域内房屋租赁的监督管理。”自群租房出现起，群租房问题及由该问题引发的 12345 热线投诉工单一直由高新区的房管部门处理。济南市的租赁市场发展在 2016-2018 年是一个快速的发展阶段，这时期恰逢房价上涨，房屋租金也急剧上涨，房屋租金过高影响了新就业职工的承租能力，住房租赁市场缺口极大。恰逢国内其他地市以分割改造经营为主的住房租赁行业作为一种新业态开始蓬勃发展，许多其他省市的租赁企业开始进军济南市场。较为突出的是来自于北京、东北、河北三个地区的企业，进入济南租赁市场后由于当时租赁市场尚处于萌芽状态，政府未能够先知先觉，对相关政策规定制定和出台的不及时，在没有文件要求的情况下，一大批分割改造的房屋如雨后春笋般诞生，群租房问题由此引发。

随着群租房的不断产生，小区居民对该类问题的抗拒情绪越来越大，到了 2019 年上半年，高新区每月都有几十个 12345 投诉是反映群租房违法违规问题的，社会矛盾急剧增加，而且都转嫁到政府头上。12345 投诉经市热线办接单按照属地转到高新区后，

一般按照职责会转到房管部门处理，这就导致工单的大量积攒，在 3 个工作日的办结期限内，房管部门的工作压力极大。为了解决这个问题，房管部门不得不聘用一些第三方企业人员协助处理。房管部门在接到 12345 工单后，一般会先与来电人确认情况，然后再约定上门时间，一般时间会选在第二天上午。到了第二天上午，房管部门的两位工作人员就会开车到工单反映问题所在的小区，以租赁房屋检查告知物业服务企业后，由其引导配合寻找到反映的群租房，再打电话给来电人协调进门。进门后，对相关隔断房屋进行拍照取证，调取租赁合同并请租赁当事人在调查文书上签字确认。收集违法违规材料齐全后带回整理和保存，当材料到达一定数量，根据“管罚分离”相关要求，就通过违法违规问题移送函的方式向负责处罚的城管执法部门移送，并要求城管部门将处置结果进行函告。经采集取样，高新区房管部门从 2019 年 1 月至 2020 年 1 月，一年的时间里共计移交材料 22 次，移交违规租赁问题 359 件。



数据来源：房管部门《违规租赁移交情况统计表》2020 年 1 月

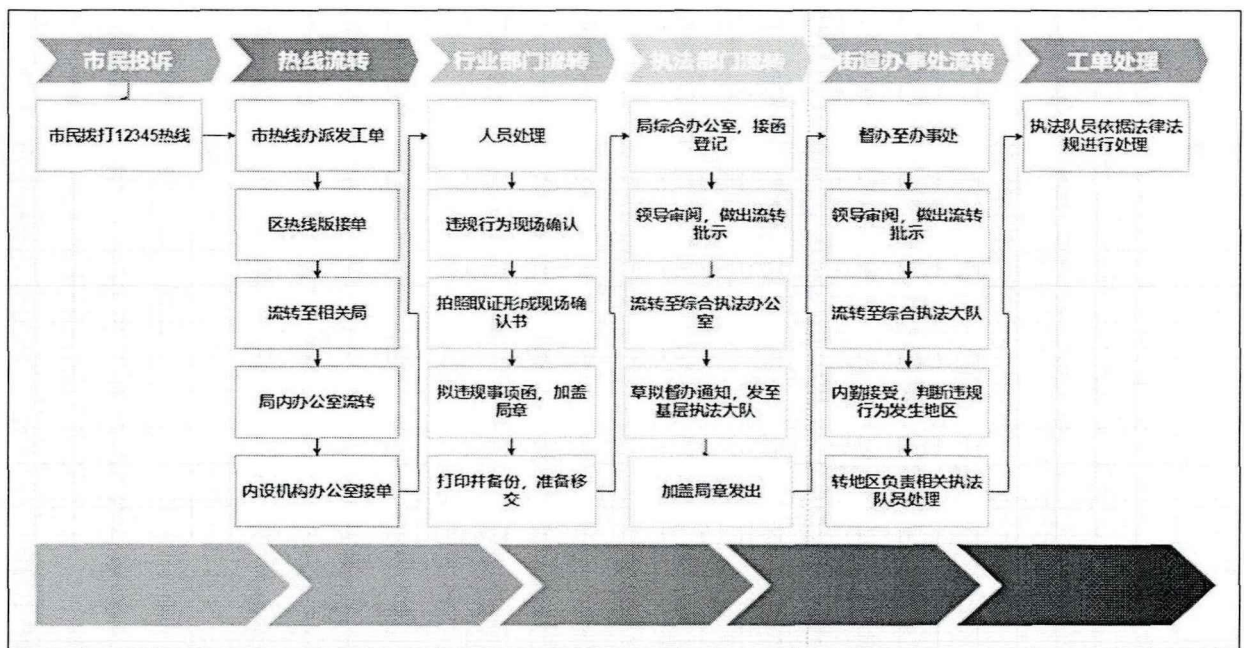
图 3-3 2019 年 1 月-2020 年 1 月群租房违法违规材料移交件次

Fig. 3-3 From January 2019 to January 2020, illegal materials of group rental were handed over

群租房违规材料移交到城管部门以后，应当由城管部门对违法违规问题进行调查处理和处罚，对违法隔断进行拆除。但是行政执法有一定的执法程序和整改期限，根据《山东省行政程序规定》，每一项违法违规事项都有法定的处理流程和时间规定。处理流程上，每项单独的执法都需要包括前期的调查、证据收集、听证、做出处罚、进入执行程序、处罚结束等；时间规定上，一般案件需要在 60 个工作日内办结，特殊情况的可以

延期 30 个工作日，总计最长可以持续 3 个月左右的时间。

根据高新区 12345 工单的流转流程，市民通过 12345 热线反映情况后，正常流程是工单先通过市到区的热线系统流转，然后转到行业部门进行违规行为的现场认定，形成证据材料。然后通过出具公函的形式转城市管理局，城管局接收后，经内设部门流转，再转街道办事处，经街道办事处内部流转后，转相关城管执法大队处理。当城管执法大队将违规案件办结以后，该流程还需要倒着再走一遍：执法大队将办理结果形成办理报告，报送城市管理局。城市管理局根据办理报告，向行业监管部门出具关于违规事项处理的回函，交行业监管部门。行业监管部门收到回函后，将回函内容向 12345 热线来电人答复。行业监管部门对 12345 来电人满意度进行回访，市热线办对 12345 来电人满意度进行回访，来电人满意，办理结束。



数据来源：高新区热线工作办法

图 3-5 12345 热线工单在高新区各部门之间的内转流程

Fig. 3-5 Internal transfer process of 12345 hotline work order among various departments in high-tech Zone

然而根据《济南市 12345 市民服务热线条例》第二十四条相关要求，对市热线工作机构转交办理的热线事项，承办单位应当依照其职责和热线工作要求，在五个工作日内办理完毕，并将办理情况在五个工作日内回复来电人。市民对 12345 的工单办理时间相对了解，五日内一般会再次来电了解处理结果，但是对于房管部门而言，违法违规行

已经核实，材料已经移交，但究竟何时可以处置完成却由城管部门掌握，房管部门无法向来电人告知，再加上城管部门对处置的结果回函一般不及时，导致违法违规问题材料移交后再无下文。拨打 12345 热线的群众一般是生活中遇到群租房问题并深受其扰的，向热线反映的问题没有及时进行解决就会继续反映和拨打电话，热线工单根据首问负责的原则依然会派送到房管部门手中，而房管部门又不了解执法结果，导致无法直接向来电人答复，来电人对房管部门的工作容易产生不满意情绪，随后在热线工作考核过程中热线办会根据群众的不满意工单对房管部门扣较多的分数，进一步降低了房管部门工作人员的工作积极性，并形成恶性循环。

由此可见，“管罚分离”增强的执法工作的规范性，但也一定程度上形成“管的人不知道处罚进度，处罚的人不为管的操心”不良局面，影响了问题的处置和解决进度，进而影响了群众对政府工作的满意度。当工作推不动的时候，就到了应当以改革和突破寻求新的问题解决办法的时候了。

二、二元治理方式

二元治理方式指的是由房屋管理部门和市场监管部门两个部门联合进行群租房治理的方式。单部门处置群租房问题的捉襟见肘，特别是房管部门没有下属单位或派驻机构，单靠本部门有限的人力物力根本无法及时解决群租房问题，且房管部门作为事业单位，本身并没有处罚权，过度的依赖城管局进行处罚就导致无法掌握问题的处理结果，这就促使政府不得不寻求新的方法来解决群租房问题。高新区作为一个功能区，自 1989 年建区以来，已经走过 30 余年的历史，近几年，随着国家对高新技术产业开发区改革的要求，高新区也逐渐走上企业化发展路线。自 2016 年至今，已经经历过 3 次改革，实行大部制、扁平化管理，以及市场化的聘任用人体系。各个职能部门人员可以相互交流，选岗定人。很多区县实现不了的问题在高新区可以尝试着解决。

房管部门负责房屋租赁管理工作，包括商品房屋租赁备案、违规租赁行为确认等事项。市场监管部门负责相关市场主体的行政执法工作，负责对“无证无照”、不执行政府定价等违法违规经营行为进行查处。市场监管部门有专业的执法流程和队伍，对租赁企业的管控更能从源头上规范整个租赁市场，对市场监管和企业处罚措施更加有效力。

为深化大部制改革，提升高新区综合执法能力和执法水平，厘清多部门多头管理的行政权，创新监管职能，推进人力资源最优化、最经济化建设，形成调查、取证、处罚

一体化处置流程以及规范、标准、高效的监管体制，进一步整合行政执法资源，解决“管罚分离”带来的弊端，建设以一贯之的调查和查处流程，理清多头管理的现状，促进大部制改革往更深处发展，加强对住房租赁企业、个人二房东等市场主体的管控力度，经过房管部门与市场监管部门的沟通，决定进行租赁市场管理的职能调整。2020年1月10日，《济南高新区管委会关于市场监管局部分职责及内设机构调整的通知》正式印发，按照中办、国办印发的《关于深化市场监管综合行政执法改革的指导意见》和国务院《关于加强和规范事中事后监管指导意见》规定，结合高新区实际，为充分发挥市场监管局专业执法队伍优势，提升行政执法运行效率，将市场监管局部分职责及内设机构进行调整，其中包括将自然资源与规划建设管理局（包含房管部门）涉及市场主体的相关事项——将房屋租赁企业市场行为的监管、处罚，租赁标准认定以及房屋租赁合同备案等事项移交至市场监管局。

按照职能调整的设计方向，今后对住房租赁市场，特别是市场主体的管理，将以市场监管局为主，充分调动各个市场监管所的作用，整合基层行政执法资源。职能调整后，将由市场监管局负责处理群租房的12345工单，接到投诉后，市场监管局将相关工单情况派到房屋所在片区的市场监管所，由所里同志对房屋内的违法违规问题进行认定，认定后责令违法违规的市场主体进行整改，整改不到位的则由市场监管所（有执法权限）依据相应的法律法规进行处罚。职能划转后的积极作用在于实现了从发现问题到解决问题的连贯性工作思路，因为市场监管部门作为执法部门本身具有执法权，这一点也是优于房管部门的地方，而且市场监管部门直接管理市场主体，对市场主体的行为尤其是营业行为具有较有力的监管作用。这样就形成了房管部门作为住房租赁行业的牵头部门，负责进行政策制定和行业指导，市场监管部门作为租赁行为的监管部门，负责对房屋租赁市场行为进行认定、监管和处罚，从而初步形成了房管部门与市场监管部门的双元治理方式。

按照上述思路，在群租房的处置过程中确实有一定的作用，处理过程相对比较流畅，对市场主体的管理强度相对加强，但是慢慢的就存在一些无法克服的问题。其一，市场监管部门进行租赁行为认定的时候，存在进不去门的现象。很多时候市场监管部门的工作人员与承租人联系后，进入群租房拍照取证，承租人就会问，“我租赁房屋在这里居住与市场监管局有什么关系？”这就导致由市场监管局的工作人员对居住行为取证显得不伦不类。其二，权责法定，市场监管局虽然具有行政执法的权利，但并不是对所有的

违法行为都可以进行处罚。根据《商品房屋租赁管理办法》，群租房违反了第 8 条“出租住房的，应当以原设计的房间为最小出租单位，人均租住建筑面积不得低于当地人民政府规定的最低标准。厨房、卫生间、阳台和地下储藏室不得出租供人员居住”的相关规定，而根据第二十二条例“违反本办法第八条规定的，由直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正，逾期不改正的，可处以五千元以上三万元以下罚款。”这也就是说，对违规租赁行为的处置，处罚权在建设主管部门，而市场监管部门对之进行处罚没有依据，《济南高新区管委会关于市场监管局部分职责及内设机构调整的通知》作为通知类规定，并非法定授权，不足以作为处罚的依据。其三，对一些新型经营单位而言，从市场主体角度出发无法进行管理。目前市场上从事房屋分割改造行为的少部分是住房租赁企业，更多的则是个人二房东，他们往往每个人承租几十套甚至上百套房屋，改造分割后用于出租居住，他们为了逃避监管，往往不会主动注册成为住房租赁企业，而是以个人的名义与租客签订租赁合同，而且这部分人往往因为素质参差不齐、管理混乱成为投诉的集中点。因为其未注册企业，故而从市场监管的角度出发无权对其进行管理，其以个人租赁行为代替市场经营行为，故意逃避监管，市场监管部门也是无计可从。

从中，住房租赁的从业者与政府形成了一种博弈，根据利益相关者理论，企业为了利益最大化，为了逃避处理和处罚甘愿以非市场主体的形势从事经营行为，甚至当某个住房租赁企业因为群租房问题被出发后，选择注销掉公司，而公司名下房屋均由公司原业务人员以个人的名义重新和承租人签订租赁合同，并以此来逃避政府部门的监管。

表 3-13 市场主管部门与从业者的利益博弈

Tab. 3-13 Interest game between market authorities and practitioners

市场监管部门/从业者	成立市场主体	注销市场主体
严管	选择/抛弃	选择/选择
宽管	抛弃/选择	抛弃/抛弃

数据来源：作者自制

为了更好的进行市场管理，规范市场秩序，解决民生问题和诉求，市场主管部门一般会采取严管的措施来处理群租房问题，答复 12345 工单并回应市民诉求。但是在上述利益博弈过程中，从业者在严管业态下往往会选择注销市场主体来逃避监管。当双方都处于“选择”选项的时候，市场发展的导向就是越来越多的住房租赁从业者回归到以个

人名义进行经营，这对当前社会的培育市场主体活力、促进和服务企业发展背道而驰。在这场博弈中，没有人是赢家，与最希望出现的结果（市场主体越来越多，管理越来越规范，违法违规问题越来越少）相差甚远。

所以，房管部门与市场监管部门的双元治理方式有其一定的优势，但是迫于法定授权问题和市场化博弈问题，违规租赁得不到有效解决，反而转移到“地下”进行交易，如果出现问题则更进一步损害了承租人利益，也不利于市场活力的激发。

三、多元治理方式

多元（多部门）治理方式指的是政府内房管、市场监管、城管、公安、消防等多个部门联合进行群租房治理的方式。面对单部门作战的软弱无力和双部门治理的捉襟见肘，对群租房问题的处理应当思考更加全面和有效的方式。自 2020 年下半年开始，以联合执法行动为主的工作迅速铺展开来。到 2020 年年底，高新区公安部门、市场监管部门、应急管理部门、房管部门、城管部门、消防救援大队和街道办事处先后对东城逸家、丰奥嘉园、新生活家园、金汇瀚玉城等小区开展联合执法行动，相关社区居委会和物业服务企业做好配合。

按照相应部门的权限，物业服务企业负责对小区的物业服务，对小区内租赁住房开展检查；社区居委会负责社区管理，负责对社区租赁房屋和租赁人员进行管控；街道办事处落实属地管理责任，做好网格化管理职责；公安部门负责出租房屋内的安全管理，包括噪音和乱拉电线等；税务部门负责对企业的租赁盈利行为进行税务征收；应急管理部门负责对小区群租房内的突发性安全问题进行及时处理；房管部门负责辖区内行业政策的制定并牵头组织开展行动；市场监管部门负责对住房租赁企业的市场经营行为进行管理；城管部门负责对室内违规搭建、改建、隔断等建筑进行拆除；消防救援大队负责对出租房屋进行消防管理，及时消除火灾隐患。

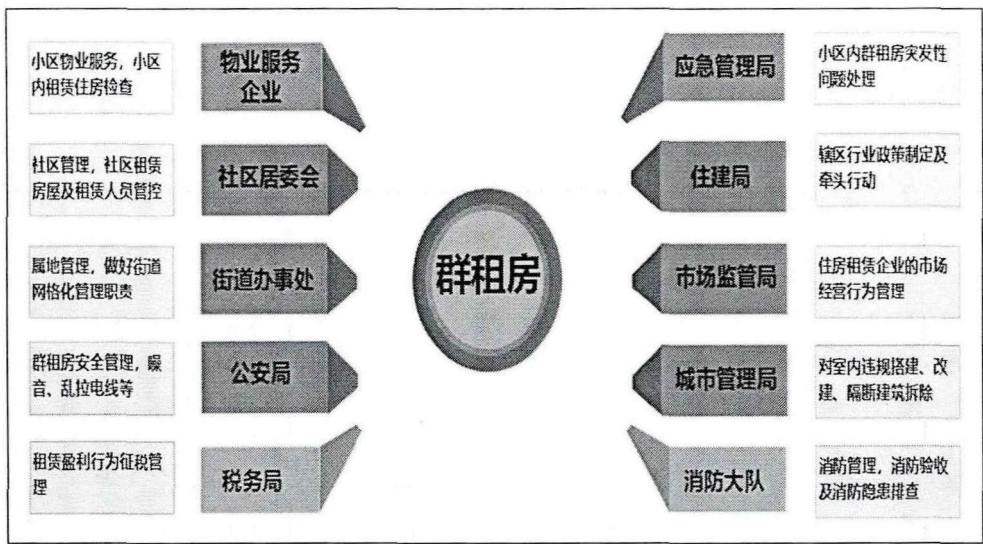


图 3-6 各职能部门对群租房的监管责任及具体分工

Fig. 3-6 Supervision responsibilities and specific division of labor of various functional departments for group rental

通过对上述各部门职能的分析,可以发现群租房作为一种民生问题,牵扯到方方面面,若千部门对该问题都有一定的管理职责,但是单靠任何一个部门或者几个部门,都无法保证所有方面的监管都可以到位。这也就是群租房问题处理非常棘手的原因。

2020 年 6 月 12 日,济南市作风监督热线报道了高新区金汇瀚玉城小区的群租房问题,由于群租房问题由来已久,在热线节目上面对节目主持人的责问,高新区分管负责同志也是压力很大。群租房是一种特别矛盾的民生问题,在群租房内部居住的多是青年人,他们收入低稳定性差,但是城市年轻务工人员对城市总人口的占比恰是城市发展的潜力所在,在城市急剧发展租金高居不降的情况下,群租房这种相对租金较低的居住方式成了他们的最优化选择。一方面要解决“群租房”问题,还小区居民舒适的居住环境;另一方面还要保城市的年轻人,给他们安排舒适低廉的房屋居住。

为了解决济南市作风监督热线反映和报道的问题,6 月 19 日下午 2 时,高新区舜华路街道办事处、公安分局、市场监管局、应急管理局、自然资源与规划建设管理局、城市管理局、消防大队几个部门对金汇瀚玉城小区内存在的 6 套违规租赁住房开展联合执法行动,电视台记者跟踪拍摄。参与联合执法的部门根据自身职责,自行抽调不少于 2 名工作人员开展活动,舜华路街道办事处负责通知住房租赁主体,确保其在场并配合进行检查,执法部门发现违法违规行为的责令违规租赁主体立查立改,存在违规隔断的要求其拆除隔断并恢复房屋原始设计结构。市场监管局负责统计该小区违规租赁住房涉及

的市场主体，核查其是否具备市场经营资质。非法人组织、自然人出租住房或转租达到10间及以上的，应当依法办理市场主体登记；不足要求的，应当委托专业化住房租赁企业进行运营管理，未进行市场主体登记不得从事与租赁有关的经营行为。

联合执法选取的6套群租房，经前期调查梳理，涉及到的违法违规问题均是“违规分割改造出租”，涉及某芽公寓在营房屋2套，张某某（个人二房东）在营房屋4套。联合执法工作相对比较顺利，由于提前做了工作，几套房屋都得以顺利进入室内并取证。对检查过程中发现的可以立刻整改的问题相关部门均要求立刻进行整改，涉及到的违规隔断问题执法部门均现场制作了调查询问笔录，下一步继续开展整改和处置工作。

通过对本次联合执法的工作结果来看，相对比较成功，所检查的房屋均能够发现违法违规问题并进行处置，起到了较好的震慑作用。但是该行动也存在以下几项不足：其一，如果经营单位不配合，不予开门怎么办。之类情况在对其他小区联合执法的时候遇到过，当时房东本人在场，但是拒不配合开门，称所出租房屋为其私有住宅，根据物权法相关要求，其住宅使用受到法律保护，政府部门无权进入房屋。出现该情况后，公安、城管、市场监管等执法部门，迅速联系和咨询部门法务，咨询是否有法律授权可以进入房屋内部进行检查。经咨询，只有公安机关可以以房屋内存在违法犯罪行为为由持搜查令进入检查，但是该行为基于房屋内确实存在公安机关管辖内的违法犯罪行为且证据确凿，开具搜查令也需要公安局领导授权盖章，此处明显不适宜该办法。僵持了一个多小时，最后由街道办事处负责人以纪检的名义做房东工作，房东才同意让联合执法的部门入户检查。如果最终没有成功入户，在十几名群众围观下执法不了了之，对政府的公信力损害是极大的。其二，联合执法阵仗固然大，但是很多部门全程都是跟在执法队伍后面，根本发挥不了作用，真正开展工作的还是以那几个可以现场做文书的执法部门为主，大多数部门是跟风心理。其三，联合执法过程中，对房屋分割改造的实施者往往不亲自来到现场，要么会派手底下的业务员只负责来开个门，要么把门提前打开或者告诉钥匙位置，来都不来。而在文书制作过程中，找房屋内的承租人签字又不合适，应该找分割行为的实施者，这就导致很多手续现场做不了。其四，联合执法涉及到的部门多，人员多。按照8个参与单位计算，每个单位2人加上物业则共计约18人，18个人一个下午的工作量只为了6套群租房，计算下来行政效率还是很低的，浪费了大量的人力和时间，联合执法常态化后容易产生消极懈怠心理，人人不愿意冲在前面开展工作。由此来看联合执法效率并不高，并不是治理群租房问题的长久之计。

四、治理现状—新探索

治理新探索是济南高新区当下正在运作的治理模式，是在多部门联合治理的基础上，进一步加强各层级政府、各部门间、各市场主体间的协同作用，形成的以工作专班为主的群租房治理方式。伴随着市民对群租房治理的呼声越来越高，群租房问题引发的矛盾也越来越尖锐。通过前期在群租房治理方面的探索性尝试，虽然取得一定的治理经验，但是在问题解决方面依旧存在巨大的疏漏，特别是部门协同方面，大有“一个和尚挑水吃，两个和尚抬水吃，三个和尚无水吃”的特点。为了进一步解决协同治理中遇到的问题，高新区又开始了新的探索和尝试。

（1）以工作专班为主搭建的基层治理单元

2020年末，恰逢烟台栖霞市金矿爆炸事故发生，全省各行业都掀起了一场安全隐患排查整治活动。为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，加强对租赁住房的安全管理，保护房屋租赁当事人的合法权益，维护公共安全和社会秩序，12月31日，高新区管委会印发了《济南高新区违规租赁住房安全隐患排查整治工作方案》（以下称实施方案），在济南高新区范围内组织开展为期三个月的违规租赁住房安全隐患排查整治工作，以租赁住房居住安全问题为导向，按照源头预防、部门协同、属地管理、综合治理、公众参与的原则，边排查边整治，以群众反映强烈的群租房为重点，力争用三个月的时间摸清全区违规租赁住房底数，纠正和查处一批重点违规租赁行为，消除违规租赁住房带来的安全隐患。

根据实施方案要求，各街道办事处要切实担负起属地管理主体责任，将违规租赁住房安全隐患排查整治工作纳入社区综合治理范畴，实现网格化管理，同时要成立由办事处主要负责同志任组长的违规租赁住房安全隐患排查整治工作推进工作专班（专班办公室设在街道办事处城管执法大队），负责统筹协调、整体推进和督导落实相关工作，并做大做强工作专班，将辖区市场监管所、综合行政执法办公室、公安派出所、社区居委会等基层单位纳入工作专班。工作专班主要负责督导社区居委会和物业服务企业对辖区内违规租赁住房进行深入摸底排查，摸清违规租赁住房底数，建立安全隐患排查台账，发现的违规租赁住房安全隐患的制定重点整治方案，明确整治要求、力量组织、整治措施、整治时限等内容，督促产权人或使用人坚决整改到位，对于整改不到位的根据相关法律法规进行处罚。

在街道办事处工作专班的基础上，管委会各职能部门分别进行降维配合，直接协助

工作专班开展工作。其中，应急管理部门负责重大事项和突发事件的应急处置和协调；热线办负责配合提供违规租赁住房 12345 工单情况；市场监管部门做好对住房租赁市场主体的市场监管工作，从信用监管、格式合同监管、广告违法等方面着手加强对住房租赁市场主体监管，净化住房租赁市场环境，保障消费者的合法权益；房管部门要加强政策指导，做好情况汇总和督导检查，同时通过疏导结合的方式，加大租赁补贴发放工作力度，实现正向引导；公安分部门加强出租房屋治安管理，做好租赁房屋内流动人口居住登记、居住证申领、居住证换（补）领等工作，对未按规定申报居住登记的流动人口、房屋出租人、房屋租赁中介机构等下达限期整改通知，逾期未改正的，视情节轻重进行处罚，同时做好租赁房屋室内消防工作，落实电动车消防安全五条禁令，整治处理因房屋租赁引起的人员混杂、噪音扰民等投诉问题，依法查处各类治安违法行为；消防救援大队在消防监督检查中发现火灾隐患的，应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患，不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施；税务部门负责租赁房屋的税务征收管理，对转租经营盈利行为涉税问题进行监管和查处。

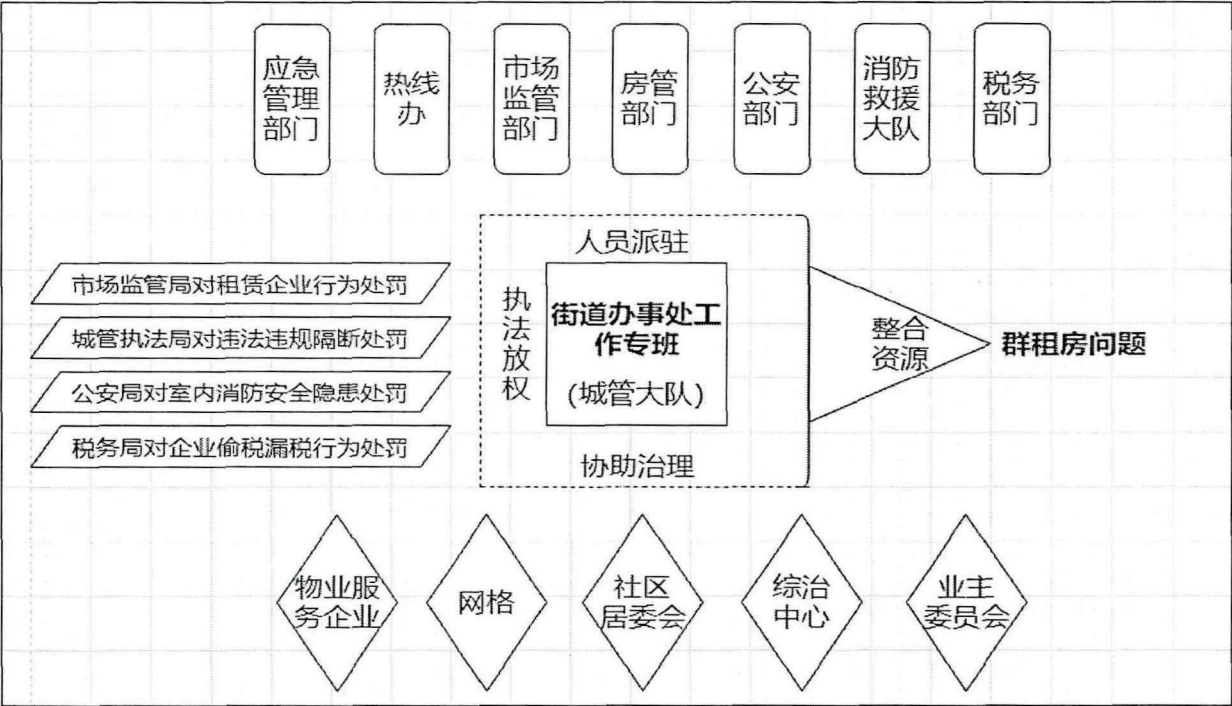


图 3-7 街道办事处工作专班体系构建

Fig. 3-7 Sub-district office work specialized class system construction

实施方案进一步明确了安全隐患问题排查整治的工作步骤，由街道办事处工作专班

统一开展违规租赁房屋现场检查认定、责令改正、依法查处等工作。热线办接到关于违规租赁问题的 12345 热线投诉或信访举报后，转交相关街道办事处进行处理。由街道办事处工作专班组织专班成员单位认真核查问题，对违规租赁房屋进行现场检查、认定，认定材料经工作专班内部流转，交由综合行政执法部门现场下达责令改正文书，同时采取约谈、告诫、发布风险提示、依法查封等手段进行处置，促使其自觉执行整改，纠正错误行为。对拒不整改的，启动行政执法程序，依法依规查处，切实做到“小事不出网格，大事不出社区，难事不出街办”。

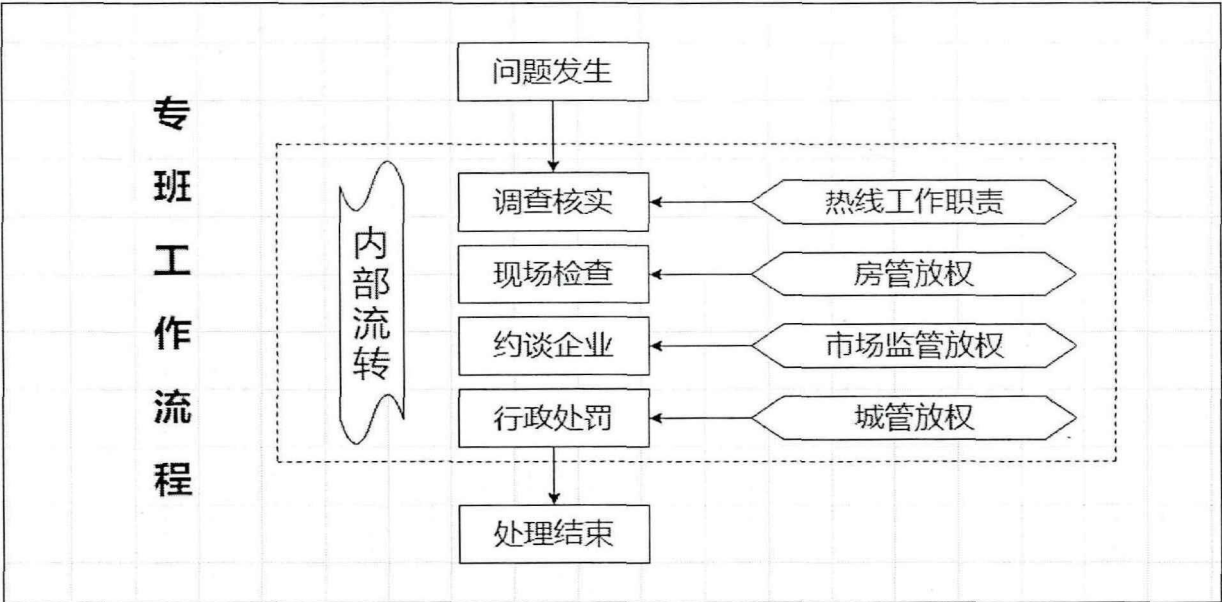


图 3-8 街道办事处专班工作流程

Fig. 3-8 Street office special class work flow

实施方案的出台，一定程度上实现了“专门部门”来解决“某类问题”的工作流程，在此基础上，还有以下几点优势：其一，专班工作以街道办事处的力量将区级各职能部门纳为成员单位。在人们的印象里，历来是上级政府管理下级政府，上级政府的工作专班一般有各个下级政府作为成员单位。而本实施方案中的工作专班逆其道而行之，将上级政府的职能部门纳入到下级政府的专班，一方面是对专班作战能力的支持，另一方面也属于降维配合，体现了对某类问题足够的重视，实现了“街道吹哨，部门报道”；其二，在专班工作方面完成了执法手续的内部流转。根据前几次对群租房治理工作的探索，无论是管罚分离或者是双重管理，都避不开部门和部门之间手续流转的问题。工作专班在问题处置流程上采取“专班核查问题-现场检查-认定-责令整改-处罚”的程序，以内部流程替代外部流程，规避了手续流转带来的问题；其三，工作专班的成立，以拥有执

法权的部门处理问题，是可以采取强有力的手段，对问题的解决有很强的震慑力。工作专班办公室设置在街道办事处城管执法大队，本身就对群租房具有责令整改和拆除的权力，避免了行业监管部门的“软所无能”；其四，由一个部门以一贯之的处置某个问题，也可以实现对问题处置进度的了解和掌握。对问题的调查部门同时也成为处置部门，这样问题是什么原因被处罚，应当怎么处罚，处罚程序到什么阶段，均可以由专班进行掌握，掌握工作进度才不至于把工作漏在空里，规避了“管的人不知道处罚进度，处罚的人不为管的操心”情况的出现；其五，工作专班的成立实际上是区级各职能部门对工作的进一步赋能、授权和放权，比如说，设专班办公室的城管执法大队没有对市场主体的处罚权，但是市场监管部门也在专班成员里面，所以专班就可以对该类问题进行处罚。依次推广，工作专班集成了应急、房管、城管、市场监管、公安、消防及税务等各部门的权利，将群防群治的作用集成和发挥在一个基层治理单元身上，真正提升了基层治理能力，发挥了基层治理水平。

（2）专班工作成效

工作专班搭建完成后，继续开展了一系列的先行先试工作。2021年9月，工作专班首先在高新区金汇瀚玉城小区开展了对整个小区的群租房整治工作，力争打造全市首个“无群租房样板小区”。该小区经初步排查存在群租房46套，较2019年统计的有所减少，但剩下的基本都是难啃的“硬骨头”。专班工作人员不停的攻坚克难，对在该小区进行违规租赁经营的住房租赁企业和个人二房东积极开展工作，以教育与处罚相结合的方式促进整改。到10月份，该小区现有群租房已全部拆除完毕，在全市打造了首个“无群租房样板小区”。

专班模式下的群租房协同治理工作，立刻得到上级主管部门的宣传推广。2021年7月9日，《济南政府信息》（街镇专刊第25期）头条工作动态就是对舜华路街道办事处相关情况的报道：“高新区舜华路街道多措并举加强群租房安全整治。一是依托专班平台，形成治理合力。选择金汇瀚玉城小区作为专项整治试点，打造辖区首个无违规租赁样板小区。利用违规租赁整治专班平台，联合高新区建设管理部、市场监管部、公安分局、消防大队、社区居委会及物业单位，对违规群租房问题开展联合执法。二是创新方式方法，加快整改进度。着力解决多房主与二房东推诿扯皮、故意拖延等整改难题。针对租户白天大多上班不在场，执法人员无法入户问题，利用晚上时间上门向租户宣传相关法规政策，通及相关信息，推动整治行动顺利进行。三是坚持源头治理，严控违规租

赁。组织舜智社区及物业公司，对小区内违规租赁房屋进行详细摸排，对涉嫌违规租赁的企业和个人进行逐户确认、登记。要求物业公司严格装修管控，加强装修业户巡查，及时发现、制止违规隔断行为，确保不新增违规租赁房屋，切实保障群众生命财产安全。”

同时，作为房地产市场主管部门，济南市住建局也以济南市培育和发展住房租赁市场工作领导小组办公室的名义印发了高新区9月3日供稿的《协同治理、降维配合，建立群租房治理长效机制》，认为高新区认真贯彻落实济南市相关政策法规，整治住房租赁市场秩序，尤其是在群租房治理方面积极探索，和区相关部门及街道办事处协同管理，取得了积极成效：

“济南高新区作为工业商业密集区，存在务工人员多、年龄结构低、租赁需求旺等特点，群租房问题反复多发。高新区依托协同治理理论，深入开展群租房治理工作，取得了一定成效。

一是结合协同治理，解决跨部门合作难题。高新区深入研究公共管理学相关理论，将其中的协同治理理论运用到群租房治理中，侧重解决政府跨部门间合作治理的成效问题。高新区采取住建部门牵头抓总、协同部门定责履职的工作方法。区住建部门作为行业监管部门，出台治理政策，制定专项行动工作方案，发挥好牵头和组织协调作用，其他部门作为治理工作协同部门，依据工作职责和既定方案，严格履行好监管责任及执法责任。

二是充分放权定责，构建“大执法”体系。高新区充分放权定责，发挥协同部门特别是执法部门的监管和处罚职责，调动各层级的行政资源，构建群租房“大执法”体系：一是发挥市场监管部门对市场主体的监测和监管职责，二是发挥城管执法部门对违法违规问题的处罚职责，三是发挥税务部门的涉税治税职责。

三是完善基层治理，发挥街道办事处的属地管理职责。在群租房治理工作中，办事处发挥着中流砥柱的作用，依据网格体系的建设和完善，办事处及居委会可以逐层逐户的摸底排查，掌握群租房的第一手资料，对发现的违法违规问题逐个处置，逐步建立和完善长效治理机制。”

相关成绩的取得得益于工作中对协同治理理论的运用，其中“降维配合”解决的是上下级政府之间协同的困难，“专班搭建”解决的是同级政府跨部门协同的困难。解决好上下级政府之间的协同问题及同级政府部门间协同的问题，有利于最大限度的凝聚各种力量，例如“构建大执法体系”、“整合基层行政资源、执法资源、综治资源，充实专

班工作力量”，当然，文中没有提及到的，这种协同一定程度上整合和凝聚了“职能资源”，通过上级职能监管部门对工作专班的充分放权，使得专班具有丰富的执法能力，从而可以对问题逐个“靶向治疗”。当然，街道办事处作为一级政府，“依据网格体系的建设和完善，办事处及居委会可以逐层逐户的摸底排查，掌握群租房的第一手资料，了解租房动态变化的第一手信息，并通过卫生、用水、用电等各方面了解住户情况，并以单元、楼栋、小区为单位落实租房实际情况”，这里充分调动了网格、综治中心、居委会及物业服务企业的力量，得以对群租房的信息进行详细摸排，了解卫生、用电、用水等各方面情况。这里体现的是在政府力量不足、人手不够的情况下，充分调动社会资源，发挥居委会、物业服务企业等多元主体的积极性，引导其加入到群租房治理过程中来，有效实现了协同治理的多元参与。

第三节 本章小结

本章第一节主要介绍了济南高新区的群租房概况，第二节主要介绍了高新区协同治理的发展历程及治理新探索。在概况中，通过主要形式、分布及规模、存在隐患及多元主体关注四个层面对群租房问题进行阐述，参照前期的问卷调查和访谈，使用大量的真实数据作为支撑，保证具有可分析的意义。

随后，对高新区协同治理的发展历程的介绍则是通过几则案例来对一些治理中积极采取的措施和方法改进进行阐述，用参与式观察的角度来对真实情况进行说明，同时描述了高新区当前协同治理模式——以工作专班为主的基层治理单元，作为协同治理新探索为接下来的分析奠定了基础。

第四章 群租房治理存在问题及产生原因

本章分为三节进行描述，分别为对治理历程的分析、治理中存在的问题及问题产生的原因。第一节基于群租房治理的特殊性及相适性，构建了 SFIC 的修正模型，接着借助模型对上一章提到的四种治理历程进行分析，并引用协同力比较和分值算法对每种治理方式进行评价和赋分，对比分值展示协同力的增长效应。第二、三节基于对群租房治理历程的分析，找出了治理中存在的问题及问题产生的原因。

第一节 对治理历程的分析

上一章，对高新区的群租房概况及四种治理历程进行阐述，本节引入了 SFIC 模型，并根据所研究的群租房治理的基本情况对其进行一定修正，来对高新区的群租房四种治理历程进行分析，了解治理过程中存在的问题及产生的原因。

一、SFIC 修正模型框架构建

SFIC 模型的五个变量包括：起始条件、催化领导、制度设计、协同过程和协同效果。对于本文要研究的群租房问题协同治理而言，五个变量分别可以表示为：

起始条件：问题产生的背景及原因，包括当前治理现状、面临的问题、治理历程等；

催化领导：问题解决的推动因素，包括各个多元主体参与后对治理的监督催促作用；

制度设计：当前对该问题的处理法律依据，处理方法和方式，参与处理的部门等；

协同过程：基于目前的处理方法，形成的处理流程，包括问题的发现、部门间的沟通、协商结果、解决路径及阶段性成果；

协同效果：整个协同过程一段时间的产出，还包括协调产生的消极因素。

（1）SFIC 修正模型构建

基于以上变量的研究，针对群租房的协同治理问题，可以在学者 Ansell 和 Gash(2007)模型的基础上构建修正后的 SFIC 模型：

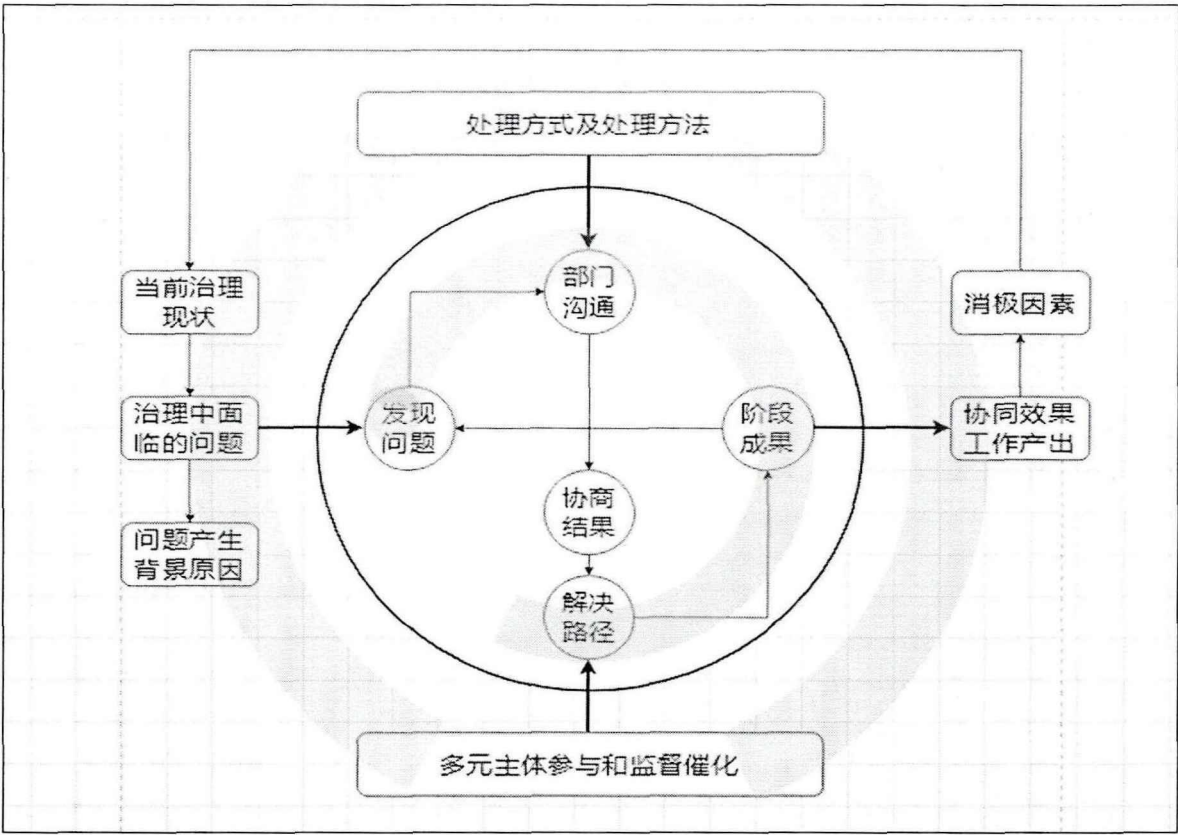


图 4-1 SFIC 修正后的双循环模型

Fig. 4-1 SFIC revised double cycle model

通过修正模型可以看出，在协同治理问题的具体解决方面，有两种循环道路，分别是内循环和外循环。

内循环，指的是从“发现问题” - “部门沟通” - “协商结果” - “解决路径” - “阶段成果” - “发现问题” - “……” 的循环闭环过程。

外循环，指的是从“当前治理现状” - “治理中面临的问题” - “协同治理内循环” - “协同效果及工作产出” - “消极因素” - “当前治理现状” - “……” 的循环闭环过程。

内循环倾向的是一种政府内部跨部门间的沟通协调和议事解决机制，外循环倾向的是一种关于问题处置的工作流程和工作偏差修正。图中加黑的圆圈，代表内循环和外循环的分界线。在此基础上，有 4 条进入或探出加黑圆圈的箭头，也进行了加黑处理，这些箭头指的是外循环和内循环体系之间的沟通，用加黑来代表工作情况的交换。

内循环的五种因素中，“发现问题”因素直接受外循环的“治理中面临的问题”指向，说明外部问题开始转入内部处理；“部门沟通”因素直接受外循环的“处理方式及处理方法”指向，说明先搭建起治理的工作流程和方式方法，再根据该流程和方法落实

到部门责任中；“解决路径”因素直接受外循环的“多元主体参与和监督催化”指向，说明在问题的政府内处理过程中，媒体曝光、群众投诉、信访举报等，都会直接作用到问题的处置解决过程，从而形成监督和催化作用。作为唯一一个内循环指向外循环的，“阶段成果”增多，由数量到质量进行变化，就会进行“工作产出”，从而形成“协同效果”。本节将基于这种“双循环模型”对高新区的群租房四种治理历程进行分析。

(2) SFIC 修正模型中的各种协同作用

已构建的 SFIC 修正模型作为分析群租房协同治理的工具，在构建过程中体现了四种协同治理的分支领域：府际协同，政府跨部门协同，多元主体协同及事中事后监管。

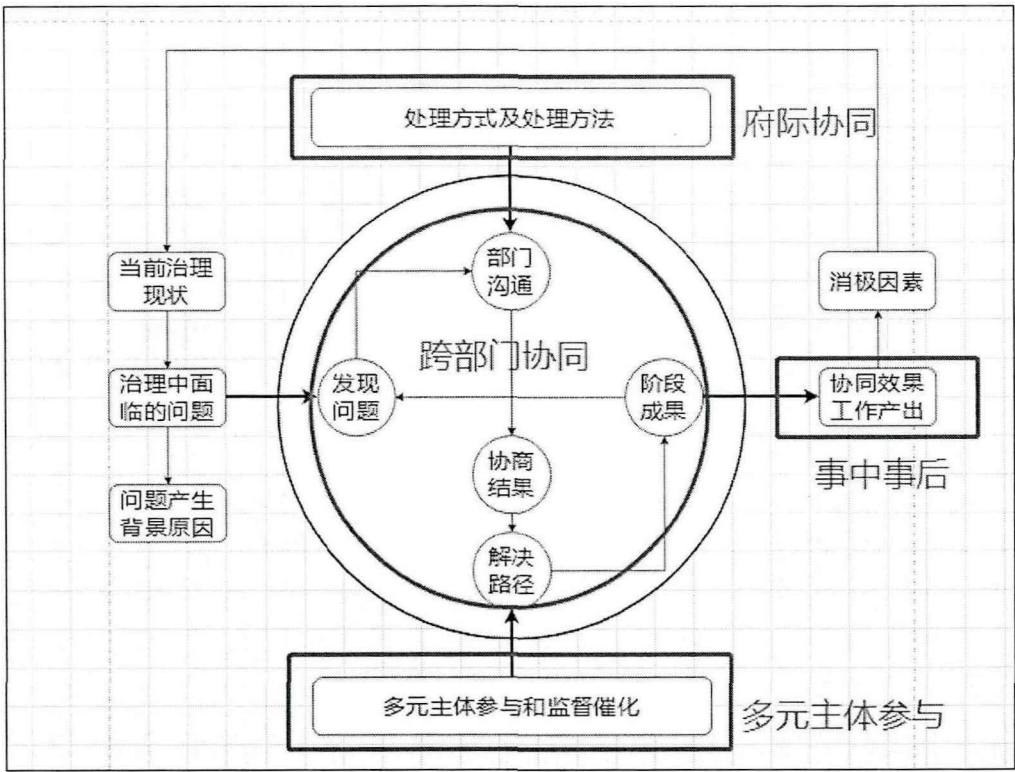


图 4-2 各种协同作用

Fig. 4-2 Synergies

处理的方式及处理方法是针对现有问题的处理体系进行搭建，对于群租房问题的治理首先要明确由哪个层级的政府来处理——市级政府、区级政府或镇政府，明确后再确定对某种具体问题，应当由哪个属地政府处理，例如群租房房源地与公司注册地不一致的，应当由房源地政府来处理。这其中就涉及府际协同，上下级政府之间或者同级政府之间在问题处置中的主次作用或者协同作用。

整个的内循环模型体现的是内部跨部门间的沟通协调和议事解决机制，反映出的是

部门和部门间的沟通、合作及交流方式，也是处理问题的关键所在。

多元主体的参与更多的发挥的是一种监管催化作用，例如说小区居民、物业服务企业、社区居委会、行业协会及媒体等，由于本身无执法权，更多的是依赖反映和曝光，督促政府履职尽责。

从阶段成果到协同效果和工作产出，反映的则是协同治理工作取得的进展。如果跨部门协同治理属于事中，则协同效果产出后的后期工作则是属于事后，做好事中事后的监管工作可以防止问题反复多发、违规行为死灰复燃，在协同治理过程中同样重要。

二、对一元治理方式的分析

“一元治理方式”，其实就是政府机关中相对普遍存在的“谁主管、谁治理”的治理模式，在该模式中，虽然有房管部门将违法违规材料移交到城管部门，但是城管部门在问题处置过程中只是单纯的罚，并不参与对问题的监督和管理，所以不作为协同的一个因素，仅作为一种落实结果的程序。

首先我们建设该方式下的“双循环模型”：

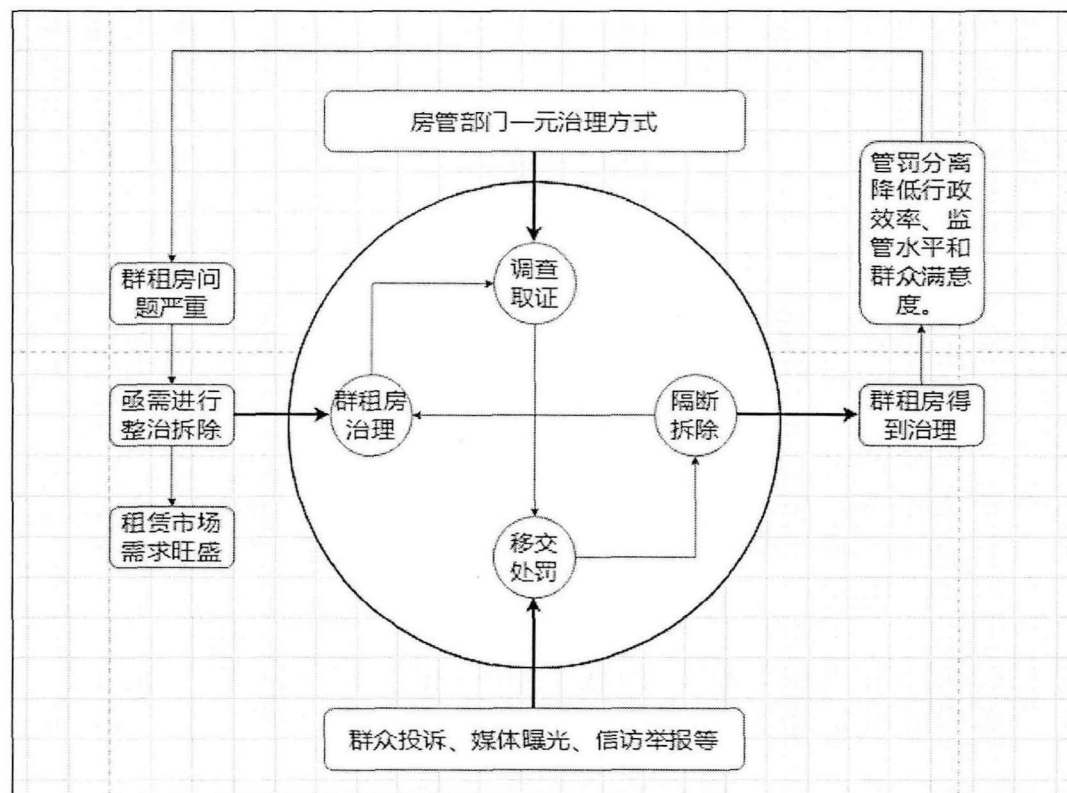


图 4-3 房管部门一元治理方式下的双循环模型

Fig. 4-3 Housing management department one - yuan management mode under the double cycle model

由于该方式不涉及部门与部门间在问题处置上的协调，“部门沟通”因素缺失，因此内循环中相对比较简单。在对群租房问题的处置过程中，房管部门负责具体的接工单、现场检查、录音录像、制作文书并移交，同时将处置结果通过 12345 反馈，承担着群租房治理的主要工作。

表 4-1 一元治理中各种协同方式发挥的作用

Tab. 4-1 The effect that all sorts of synergetic means play in one yuan management

协同方式	作用维度	作用体现	协同力度	赋分
府际协同	上下维度	不涉及	很弱	5
跨部门协同	左右维度	正常手续移交，可能受阻	一般	15
多元主体协同	内外维度	对房管部门直接催化	一般	15
事中事后监管	前后维度	管罚分离，无法及时了解	较弱	10
合计				45

说明：协同力度根据状态分为：很强、较强、一般、较弱、很弱，分别赋分 25 分、20 分、15 分、10 分、5 分。

一元治理方式中，由管罚分离带来的弊端比较明显，行业管理部门和执法处罚部门由于都无法了解对方的处理现状，导致问题解决缓慢，降低了监管水平，无法将处置结果及时的向群众反馈，也降低了群众对政府工作的期待和满意度。

三、对双元治理方式的分析

在“双元治理方式”中，市场监管部门的加入进一步丰富了协同治理的能力和成效。房管部门作为行业管理，负责制定政策；市场监管部门作为市场主体管理，可以进行行政处罚，而且其由于下设若干监管所，而使得问题解决有了“腿”。

我们建设该方式下的“双循环模型”：

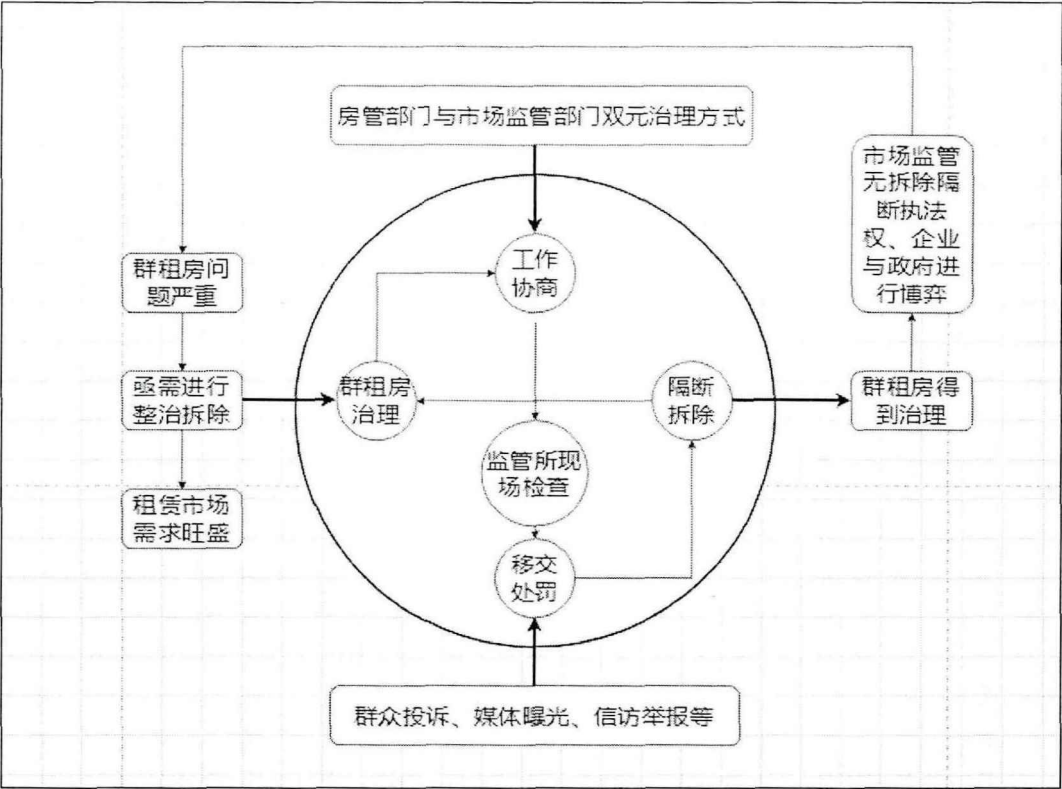


图 4-4 房管部门与市场监管部门双元治理方式下的双循环模型

Fig. 4-4 Housing management department and market supervision department under the dual governance mode of the double cycle model

市场监管部门的加入加强了对市场主体的监管，但是由此也引发了企业和政府之间的博弈：当政府严管时，企业选择注销来逃避监管；当政府管理宽松时，从业者可以按照要求成立企业。这种博弈也是企业从自身利益最大化角度出发的最优选择，如果政府工作不伤害企业利益，企业就会配合政府工作。如果政府的行为伤害了企业的利益，尽管企业获取的是非法利益，企业也是选择“大隐隐于市”与政府进行周旋。

表 4-2 双元治理中各种协同方式发挥的作用

Tab. 4-2 Dual governance in a variety of synergistic ways to play the role

协同方式	作用维度	作用体现	协同力度	赋分
府际协同	上下维度	不涉及	很弱	5
跨部门协同	左右维度	两个部门分别负责行业和市场	较强	20
多元主体协同	内外维度	分别对行业和市场催化	一般	15
事中事后监管	前后维度	由监管部门将结果告知	一般	15
合计				55

说明：协同力度根据状态分为：很强、较强、一般、较弱、很弱，分别赋分 25 分、20 分、15 分、10 分、5 分。

在对违法违规事项的处罚过程中，由于对隔断拆除的处罚权在城管执法部门，市场

监管部门虽然有执法权，但并不是什么情况都有权进行处罚，在处罚工作中捉襟见肘，甚至因无处罚权而需要进一步向城管部门移交的窘境，一定程度上反而增加了监管力度的复杂性。

四、对多元治理方式的分析

在“多元治理方式”中，以联合执法促进问题的整改，好处有很多，一是可以提高政府重视，加强问题整改力度；二是可以以雷霆手段检查和问题，提高问题处置速度；三是各部门共同参与，规范了住房租赁过程中应当注意的方方面面；四是行动轰轰烈烈，同时也能够让群众看到以表明政府决心。我们建设该方式下的“双循环模型”：

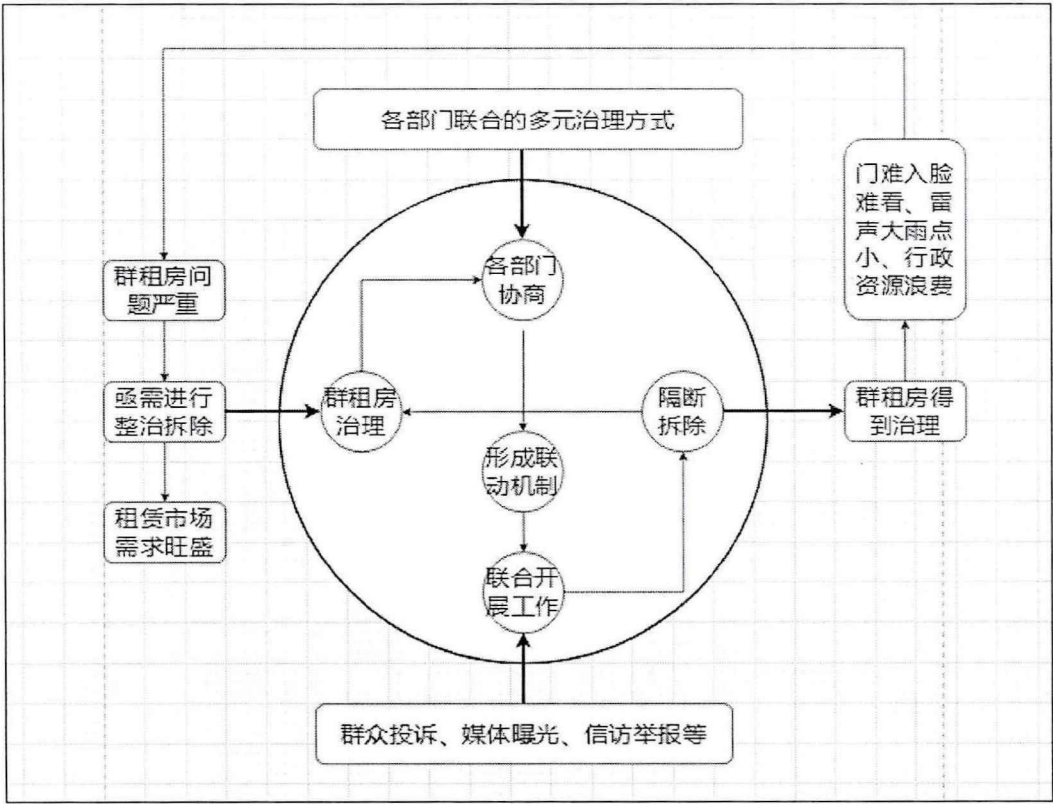


图 4-5 各部门联合的多元治理方式下的双循环模型

Fig. 4-5 The dual circulation model under the multi-branch joint governance mode

以部门联合行动的方式进行协同治理，有其一定的优点，可以迅速的开展工作并迅速引发连锁反应，也是在各种因素催化下最有效的问题解决办法，但是缺点也同样明显，该方式方法并不持久，各部门不可能舍弃本职工作天天开展联合执法，这无疑是行政资源的巨大浪费，且联合执法具有一定的宣传性，假如碰到市场主体不配合入不了户或者签不上字的情况，那联合执法就真是“事难办、脸难看”了。

表 4-3 多元治理中各种协同方式发挥的作用

Tab. 4-3 The role played by various synergies in pluralistic governance

协同方式	作用维度	作用体现	协同力度	赋分
府际协同	上下维度	区镇联合但日常对接不密切	较弱	10
跨部门协同	左右维度	多部门协作，但各根据职责处理	较强	20
多元主体协同	内外维度	群众对联合执法工作较为满意	较强	20
事中事后监管	前后维度	后期处置结果往往无人问津	一般	15
合计				65

说明：协同力度根据状态分为：很强、较强、一般、较弱、很弱，分别赋分 25 分、20 分、15 分、10 分、5 分。

在联合执法过程中，由于参与的部门多，阵仗大，往往群众对该种方式较为认可，认为政府已经高度重视并采取了大量措施。但实际执法过程中，各个执法部门依然是根据自身的权力进行职责内的处置工作，部门和部门之间共性较少，甚至有些部门把对问题的处置依赖于其他部门的工作，导致后期的处置结果往往无人问津。

五、对治理新探索的分析

高新区在经历了多种治理方式探索后，认为各种方式都有其一定意义的优越性和可借鉴性，但是都因为各种原因而往往存在若干不足，例如一元治理的管罚分离、二元治理的利益博弈，多元治理的相互依赖，这些都严重影响的治理的成果。接下来对治理新探索进行分析。

(1) 变量分析

在治理新探索对基层治理单元建设的基础上，引入 SFIC 修正的双循环模型进一步进行分析。模型建设如下：

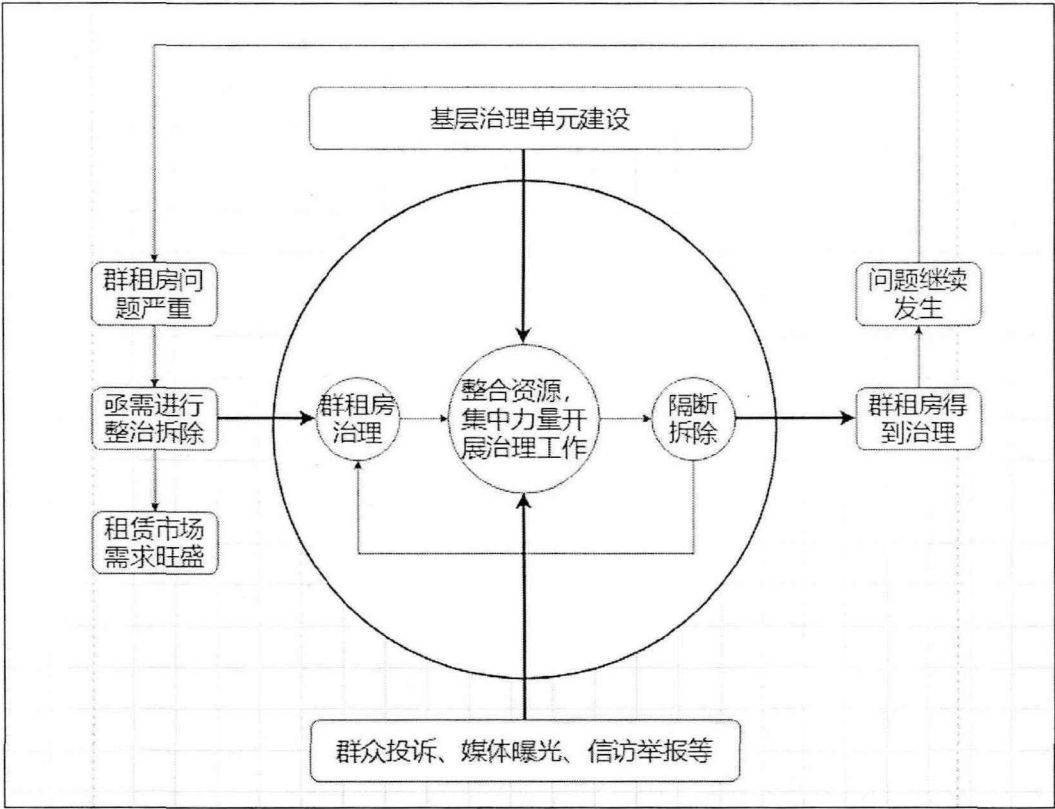


图 4-6 基层治理单元建设下的双循环模型

Fig. 4-6 The double circulation model under the construction of basic-level governance unit

该模型搭建后，相对比较简洁和直观。通过内循环流程来看，基本不需要内部议事机制，按照既有方案执行即可。而且在工作流程上进一步简化，实现了问题处理的递进。在内循环和外循环相互作用上，基层治理单元建设直接为问题的处置提供了工作思路和工作方法，群众投诉、媒体曝光、信访举报等催化手段直接作用于工作过程，为违规问题的处置再度提速。

表 4-4 层次治理单元视角下变量前后的转换

Tab. 4-4 Transformation before and after variables from the perspective of hierarchical governance units

	转换前	转换后
起始条件	问题产生的背景及原因，包括当前治理现状、面临的问题、治理历程等；	虽然问题依旧存在，但治理格局已形成，政府接到的群租房问题可以转工作专班直接进行处理，避免了不同部门间的推诿扯皮；
催化领导	问题解决的推动因素，包括各个多元主体参与后对治理的监督催促作用；	多元主体对治理的催化作用及对部门领导的催化作用直接体现在对专班工作的推进督促上，直接作用于问题的处置单位；
制度	当前对该问题的处理法律依据，处理	以“授权式”对专班工作“充分赋能”，克服法律法

设计	方法和方式, 参与处理的部门等;	规、规章制度、流程手续等对工作的约束作用, 形成治理合力;
协同过程	基于目前的处理方法, 形成的处理流程, 包括问题的发现、部门间的沟通、协商结果、解决路径及阶段性成果;	以专班内部的协同替代跨部门间的协同, 大大缩短部门协商、问题移交及工作传递的时间, “工作专班”本身就是一种可以直接利用的协同结果;
协同效果	整个协同过程一段时间的产出, 还包括协调产生的消极因素。	专班工作力有限的情况下对违规问题依次处理、逐步铺开, 避免了“监管空洞”的发生, 同时形成向起始条件的闭环。

数据来源: 作者自制

从五个变量的分析和转化来看, 在以工作专班为主的基层治理单元建成后, SFIC模型的五个变量发生了一定的简易变化。基层治理单元本身作为一种协同治理的结果, 有效减少了部门协同过程中消耗的时间及可能遇到的推诿扯皮问题, 节约了行政成本, 理清多头管理的现状, 进一步整合行政执法资源, 形成了调查、取证、处罚一体化处置流程以及规范、标准、高效的监管体制, 有效解决群租房协同治理过程中的多项弊端, 节约行政成本、提高行政效率、规范执法流程、提升政府形象, 形成了最优化、节约化、一体化的工作流程。

(2) 创新做法

高新区经过在群租房治理工作中几种协同治理模式上的探索, 在各种手段虽然都有一定进步意义但是都避免不了诸多缺陷的情况下, 以《济南高新区违规租赁住房安全隐患排查整治工作方案》为主在各街道办事处搭建的“违规租赁住房安全隐患排查整治工作推进工作专班”基层治理单元存在一些创新做法, 具体包括以下几点:

一、政府层级之间的突破(上下协同维度)。工作专班作为基层治理单元, 很多本身不具有的行政权力的施展, 得益于上级政府主管部门的授权和放权, 使得本身不具备相关执法权力的专班具备了相关权力, 俨然成了一个“小政府”。

二、跨部门协作的突破(左右协同维度)。按照原先的治理方式, 各职能部门分别在职责范围内开展治理工作, 各自为政分头乱战。权力下放到工作专班后, 专班可以一并履行各部门的工作职责, 打破了政府部门间的边界, 直接有权使用部门协同最终成果。

三、工作流程和手续的突破(前后协同维度)。在执法手续上, 调查核实、现场检查、企业约谈、责令整改、罚没到位等手续, 均可以由一个专班完成, 避免了在不同的部门间进行流转, 实现了从12345投诉接到问题到回应问题结果的连续性。

四、纠正了管罚分离的弊端。管罚分离最大的弊端就是监管部门不了解处罚，处罚部门不负责监管。而工作专班即负责对违法违规问题的确认，又负责对违法违规问题的处罚，实现了监管和处罚的合二为一，提高了监管能力和监管水平。

五、实现了基层治理资源的整合（内外协同维度）。工作专班作为街道办事处的内设工作单位，其直接负责与管区、综治中心、网格、社区居委会、业主委员会、物业服务企业及小区居民进行沟通与协调，引入第三方组织到政府工作的监管和协助过程中来。

六、实现了问题解决的参照模板（事件协同维度）。在 2021 年上半年，舜华路街道办事处通过开展 2 个月的无群租房样板小区搭建，把金汇瀚玉城小区建设成为全市首个无群租房样板小区，在此基础上，以黄金时代小区为代表的第二个、以凤凰国际小区为代表的第三个正在陆续建设中，先例为后事提供了很好的事件示范作用。

七、解决了工作的推诿扯皮问题。由于热线工作的考核，使得群租房工单在各个部门之间推诿扯皮。明确了以工作专班为主的群租房治理方案后，群租房的工单均由其负责处置完成，社会问题找到了具体解决的渠道，杜绝了“踢皮球”的现象。

八、提高了问题处置效率。群众的投诉经热线系统直接由工作专班接单，并经专班落实后进行处理。群众继续投诉时工单又经工作专班，方便向其解释工作进度同时对处置工作也起到督促作用，提高了问题处置效率，问题总是“找对人”也提高了热线满意率。

（3）各种协同方式发挥的作用

在群租房治理新探索中，基层治理单元的建立解决了政府协同松散的状态，同时各上一级政府部门又通过授权的方式赋予专班权力，通过降维配合的方式直插现场处置问题，从而形成了较有力的配合。

表 4-5 治理新探索中各种协同方式发挥的作用

Tab. 4-5 The role of synergy in the new exploration of governance

协同方式	作用维度	作用体现	协同力度	赋分
府际协同	上下维度	区镇密切协同和授权，降维工作	较强	20
跨部门协同	左右维度	各部门形成联动机制接受调度	很强	25
多元主体协同	内外维度	基层治理单元接受外部监督	较强	20
事中事后监管	前后维度	调动小区资源掌握后期状况	较强	20
合计				85

说明：协同力度根据状态分为：很强、较强、一般、较弱、很弱，分别赋分 25 分、20 分、15 分、

10 分、5 分。

基层治理单元的优势就是整合资源，不再局限于政府和政府之间或者部门和部门之间，通过常态化制度及工作方式紧紧地把各相关主体紧密联系在一起，在协同度方面形成了较高的水平。

六、方式比较及经验总结

(1) 赋分比较

总结前面描述的四种群租房治理模式，并根据不同的协同力度赋予不同分值，汇总后形成以下折线图：

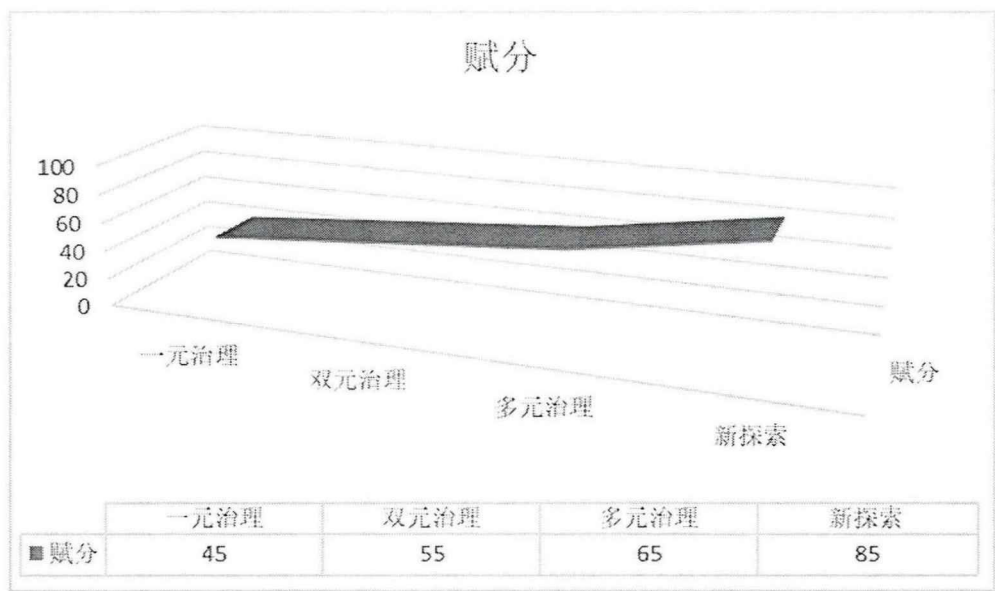


图 4-7 四种治理模式的赋分对比

Fig. 4-7 A comparison of four governance models

由折线图可以看到，高新区对群租房协同治理的探索过程，就是通过不断对治理方式和治理方法的变革，形成更密切的协同作用和更强的协同力度。在依托双循环模型对各阶段的治理方式分析过程中发现，前期一元治理及双元治理，在协同体现上均无法达到较高水平，内循环体系中部分沟通也比较机械。多元治理破解了单调的问题处置方式，引入多政府部门形成初步合力，但该合力下各单位依旧各自主张，无法形成整齐一致的效果。通过探索形成的基层治理单元，则是通过部门的整合、权力的整合及人员的整合，初步形成相对完整的“整合体”，协同力度大大增强，治理效果也明显改善。

表 4-6 各治理模式详细赋分表

Tab. 4-6 Detailed assignment table for each governance mode

协同力赋分	府际协同	跨部门协同	多元协同	事中事后监管
一元治理	5	15	15	10
二元治理	5	20	15	15
多元治理	10	20	20	15
治理新探索	20	25	20	20

数据来源：治理方式的赋分分析

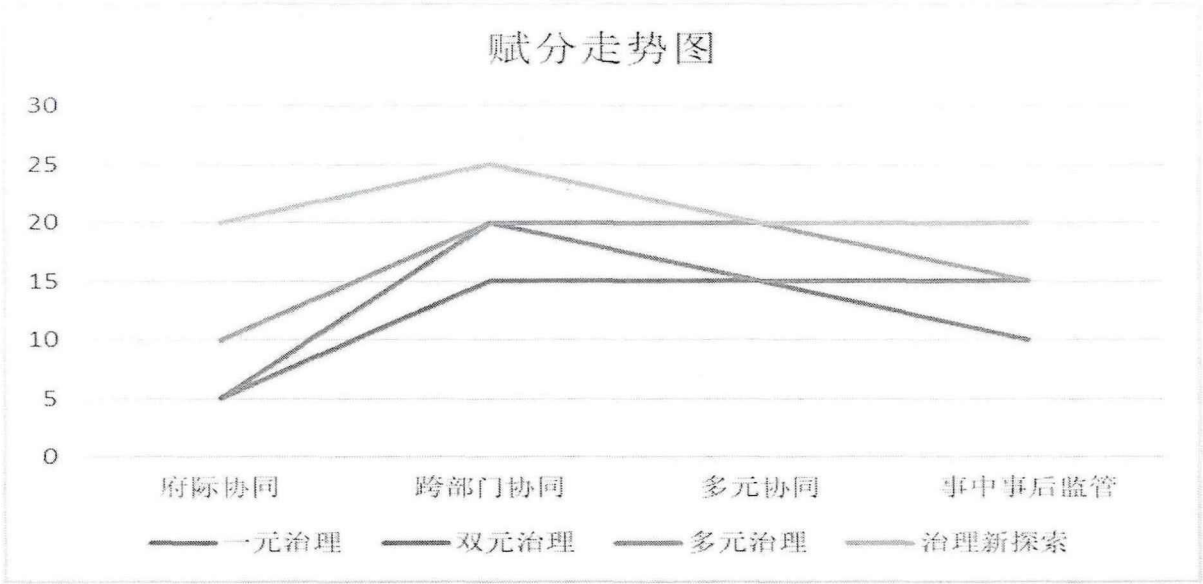


图 4-8 四种治理模式的赋分对比

Fig. 4-8 A comparison of four governance models

通过上表和上图对四次治理历程的协同力赋分走势看，从一元治理到双元治理再到多元治理，直至最后的治理新探索，每一种协同方式与上一种对比都有所提升。例如双元治理和一元治理相比较，在跨部门协同及事中事后监管上有所提升，这是因为有了市场监管部门的加入，跨部门协同力增强，事中事后监管能力增强。多元治理和双元治理比较，在府际协同及多元协同方面有所提升，是因为办事处的加入增加了区与街道两级的沟通，公安、消防、税务等部门的加入使得问题处置力度不断增加。而治理新探索则在府际协同、跨部门协同、事中事后监管方面有全面的提升。府际协同方面，区级各部门对办事处治理单元充分放权和赋能，由办事处直接行使区级权力，同时区级各部门均为办事处工作专班成员；跨部门协同方面，治理新探索解决了各部门各自为政的问题，实现了处置效果的统一；事中事后监管方面，因为办事处可以依托物业服务企业、业委会、居委会等基层组织，对问题处置后的持续作用可以发挥很好的监测效果，防止问题的不断复发，发挥很好的监管作用。

由上述分析可以看出，高新区在群租房问题治理中的一次次探索，本质上就是通过

政府、部门、职能及资源的整合，不断增加协同单元数量，增强协同作用力，改良协同作用效果，不断发挥和完善协同治理理论在基层治理中的实践作用。

（2）经验总结

高新区治理新探索搭建了基层治理单元，存在一些创新做法，现通过两个方面总结治理经验：一是改变因素，二是未改变因素。

未改变因素体现在，该治理模式依然是权力自上而下的放权方式，对于属地管理的责任也无法进行改变。这就导致了在政府工作体系中，越向上级层次的政府，行政权力越是集中，越是解决的理论和制度层面的问题；越向下级层次的政府，行政权力越是分散，越是着眼于处理关系民生的具体问题。基层治理单元无法左右上级层次政府的权力集中，但是可以为下级政府建言献策，提出更好的工作方法。

改变因素体现在，一是改变了权力层层下放的弊端，直接将权力下放到基层治理单元；二是改变了行使权力的部门，建设了专班可以综合使用权力的机制；三是促进了部门间协商议事机制，打破了跨部门协作遇到的藩篱；四是找到了解决具体问题的出路，工作专班之类基层治理单元的搭建，为进一步落实属地管理提供了很好的方案。

基层治理单元的搭建，是对新治理体系和治理环境下一些影响行政效率和权力制约规则的突破，代表着属地管理的职责进一步强化和夯实。在上级部门权力依旧集中的情况下，基层治理单元可以就具体问题拿出解决办法，这样就凸显了“核心制度设计部门”和“负责具体落实部门”，负责具体落实部门像是“代权力执行机关”，直面问题和群众，拿出解决方案和结果，并接受核心制度设计部门的指挥。

（3）仿生模型

用仿生方式形容，负责具体落实部门更像是八爪鱼的一只只“触手”，受大脑管控和派遣，做出具体的动作行为。



图 4-9 八爪鱼模型

Fig. 4-9 Octopus model

基层治理单元的建设就如同一根根“治理触手”，散布在城市各处，负责具体违法违规问题的处理，并接受上级部门的领导，这也是比较集权化的属地管理方式之一。协同指挥核心，相当于这种工作机制的大脑，负责收集和规整信息，制定工作思路明确工作步骤部署工作方案，是协同协作的 CPU。而治理触手作为下一级政府的各个办事机构，负责对协同核心制定的工作进行落实，解决政府工作中遇到的各种问题和矛盾，解决群众的诉求回应群众期待。八爪鱼的八只触手理论上都是相同的，但当八爪鱼向前移动时，正前方的那根触手往往是用最大的那根，八爪鱼身体也会向前倾下配合用力。这就意味着治理触手在实际开展工作中并不是完全独立的，当工作中遇到困难，协同指挥核心就会汇集更高层级的力量进行支援和协助，从而达到治理效果。

八爪鱼式的治理模式，就是在上一级别政府行政协同指挥核心的部署下，最大能动性的发挥基层治理单元的作用，充分赋能和放权，强化基层治理单元的作战能力，加强协同协作和降维配合作用，眼往一处看，劲儿往一处使，解决一些单部门无法做到或者多部门费时费力的困难，精简行政资源，节约行政成本，保证行政效力，推进政府行政资源和人力资源的最优化、经济化建设。

第二节 群租房治理存在协同方面的问题

通过调查问卷反映的结果、访谈结果及第三章几种协同治理方式探索经验，简单总结可以从四个方面分析在群租房协同治理过程中存在的问题，其中有政府与政府间的问题、部门与部门间的问题、工作流程前后存在的问题及政府与多元监管主体之间的问题。按照公共管理学的分类，如果把政府、市场及社会三种角色摆在解决群租房问题面前，多数人的选择还会是政府。市场由于其主体的趋利性及“看不见的手”的调节作用，其存在天然的缺陷而且无法靠自身弥补；社会主体的培育虽然是近代比较流行的话题，但第三部门及其他非营利组织无强硬手段使其无法取代而成为问题解决主体。由此而看，政府在解决群租房问题中起着比较重要的作用。

一、不同政府间会相互推诿

(1) 上下级政府间的相互推诿

群租房作为基层治理中的常见问题，对该问题的关注一般向上跨越不超过两个层级，即可能涉及市级、区级、街道三层级，当然社区居委会（村委会）作为一种基层自治组织，也承担了一定的政府管理权限。为了了解群众对于各层级政府的期待，单独对相关问题进行调研。

表 4-7 群租房管辖层析调查

Tab. 4-7 Group rental jurisdiction tomographic survey

认为群租房解决层次原因	选择人数	占比
A.市政府	72	0.4675
B.区政府	23	0.1494
C.街道办事处	27	0.1753
D.社区居委会	32	0.2078

数据来源：调查问卷数据 <https://www.wjx.cn/vm/OtqQYVa.aspx>

通过调查问卷显示的数据来看，群众对市政府层面对群租房的管辖期待较高，46.75%的人认为群租房应当由市政府进行管辖。但是在实际工作过程中，市政府往往很少直接介入群租房问题的管理。一般关于群租房的 12345 工单会经市热线办转到属地区县进行管辖，而区县作为下一层级的政府在将工单退回上层级政府能力上显得薄弱，所以一般群租房问题都是在区级或以下解决。有些区政府在群租房治理工作中将工作继续按照属地管理权限，下放到街道办事处，但另外一些区政府在该项下放工作中则比较吃

力，街道办事处往往出现不接的情况。这就出现了上下级政府相互推诿扯皮的局面，市政府推到区政府，区政府推到街道办事处，街道办事处或者继续推到社区居委会，或者再推回区政府。来来回回推诿过程中，各层级政府都只愿意充当一个问题流转的角色，而不是具体处理问题的角色。当然这也与当前 12345 热线考核相关，近期时常出现因为热线办理不及时或者不满意导致干部问责的情况，导致各级政府对热线工作也是“心悬一线”——不干永远不会出问题，干的越多出现问题的概率越大。

（2）同级政府间的相互推诿

在民生问题的具体处理中，同级政府的部门与部门间推诿也比较强烈。为了进一步加强群租房的管理，2021 年济南市政府下了一个文件《济南市住房租赁市场摸底排查整顿规范专项工作方案》（济租发〔2021〕3 号），文件要求“要做好矛盾调处、信访维稳工作，高度重视住房租赁市场的矛盾纠纷，妥善处置信访、舆情事件。各区县（功能区）对接到的投诉、检查发现和市工作专班交办的问题，根据工作机制和程序及时受理、处置，按照‘租赁房源所在地调处、中介机构注册地配合’的原则，快速妥善处置相关租赁投诉纠纷。”该文件首次明确按照“租赁房源所在地调处、中介机构注册地配合”原则处置问题，但是在实际操作过程中，有一些群租房所在地在 A 区，运营公司注册地则可能在 B 区，按照上述原则要求，应当 A 区进行矛盾纠纷调解，但是当市民不仅投诉群租，还要求对公司进行查处的时候，A 区就没有跨区查处的权限了，只能按公司注册地将工单转 B 区处理。但是 B 区接到工单，一看不是自己区的房子，立刻回按照“租赁房源所在地调处、中介机构注册地配合”退回 A 区处置。这样一个工单就会在 A、B 两个区之间互相踢皮球，谁也不肯接。最后演化成大家都不研究怎么答复工单和怎么处理问题，都在研究怎么才能把工单退成功。依此来看，市政府出台的文件及其明确的原则就是“治乱之源”，不仅没有使同级政府之间沟通协调更畅通，反而使其相互推诿扯皮，类似情况已不少见。

二、职能部门间存在工作壁垒

（1）同级部门工作扯皮

在具体问题的处理上，同一个层级的政府各部门之间，推诿扯皮最为严重。在访谈过程中，有这样一个案例令人深思：某房地产经纪公司专门负责代办房产证业务，因办理房产证速度慢遭到群众投诉，半年投诉件达到 700 件以上，放到任何区级单位在满意

率考核上都是巨大累赘一样的存在，因而在该公司管辖上出现了纠纷。一些人认为代办不动产证是不动产业务，应当由不动产登记中心处理，一些人认为代办不动产证承接开发商职责，应当转开发商的主管部门，又有些人认为该公司属于房地产经纪机构，应当转房地产市场主管部门，还有些人认为该公司扰乱市场秩序，应当由市场监管部门处理。不管任谁处理，只要接了这个工作，700 件工单立刻派到该单位处理，哪怕办理 100 件有 99 件满意，也至少造成 7 件不满意，将给办理工单的部门在满意度考核上拉很大的分数，而 99%的满意也不是随口说说就可以做，背后面临着巨大的工作量。所以只要接了这些工单，工作量增加的同时，考核的满意度还可能面临降低，任谁都不会接，所以部门之间出现推诿扯皮，谁都认为应当是其他部门的监管职责。之类情况同样也在群租房问题中存在，拿各部门联合执法行动举例，联合执法后各部门都想当然的认为其他部门在处理检查中发生的问题，结果大家都没人在处理。或者在群租房工单办理中，一个群租房的认定资料移交后，房管部门认为应当由城管部门继续答复，而根据首问负责制，热线办认为应该房管部门继续答复，于是出现推诿扯皮。如果热线对公职人员没有这么严格的考核，相信每一个公职人员都尽可能的履职尽责。但是受迫于当前的形势，公职人员只能通过把问题退出去，自己少工作少犯错来规避责任，这也是当前大环境下无奈的选择。

表 4-8 群租房管辖部门调查

Tab. 4-8 Group rental department investigation

应当协同开展治理的部门	选择人数	比例
A.街道办事处	104	67.53%
B.住建局	90	58.44%
C.市场监管局	43	27.92%
D.城管执法局	78	50.65%
E.公安局	69	44.81%
F.税务局	3	1.95%
G.应急管理局	6	3.90%
H.消防大队	53	34.42%

数据来源：调查问卷数据 <https://www.wjx.cn/vm/OtqQYVa.aspx>

(2) 牵头及配合流程不顺

某媒体曾经对济南市的群租房治理发表过一篇名为《济南群租房治理困局的背后：监管缺位，多头管理》的文章，其中写到“去年 6 月，济南市出台《济南市租赁住房居

住安全管理办法（试行）》，规定不得改变原有房屋空间布局结构用于出租。虽然国家和济南市已明确禁止群租房，但相关部门在实际整治中却存在诸多难题，如入户取证难、执法缺少依据、法律责任不明晰等，而且群租房涉及住建、城管、消防等多个部门，多头管理容易导致权责不清，让群租房的监管掉入空子。”该文章对群租房治理的时弊一语中的，纵然多头管理可以加强对问题的监管能力和处置力度，但同时也容易钻了监管的空子。在多头管理问题的解决方面，找出一个牵头部门最为关键。因为群租房具有住房和民生的双重属性，从市里到区里，一般认为对该问题的监管部门是住建部门，确实为了履职尽责，住建部门也牵头过几次联合执法，如上一章所讲。但是联合执法的效果差强人意，该参与联合执法的部门都参与了，但是该出力的却没有出力。在联合执法检查过程中，往往以能够现场开展工作的部门为主，例如负责违规确认的市场监管部门或负责下达责令整改的城管执法部门，但是其他部门往往抱着“事不关己”的心态，配合着联合走个过场，不出力不约谈不下文书，仅仅是“配合”主要部门，这样的配合工作做过于简单。明明是共管，其实到最后还只是一两个部门在管，牵头部门和配合部门的工作接不上、理不顺、做不通，成为联合行动的弊病。

表 4-9 群租房牵头部门调查

Tab. 4-9 Group rental led the department investigation

应当牵头开展治理的部门	选择人数	比例
A.街道办事处	28	18.18%
B.住建局	53	34.42%
C.市场监管局	12	7.79%
D.城管执法局	29	18.83%
E.公安局	23	14.94%
F.税务局	1	0.65%
G.应急管理局	1	0.65%
H.消防大队	7	4.55%

数据来源：调查问卷数据 <https://www.wjx.cn/vm/OtqQYVa.aspx>

多部门参与治理群租房，意味着执法时可以多部门联合，但多头管理也容易导致权责不清，“谁都可以管，谁都可以不管”。访谈中有工作人员表示，治理群租房的主体为执法部门，街道办只是属地管理，发挥“吹哨人”作用，召集协调其他执法部门，但实际上很多工作最后都落到街道办的头上。“能管的部门你不管，你让没有权力的部门去管，怎么管啊？我们连个执法证都没有。”（访谈，15号受访者，2021年）

(3) 各自为政分头乱战

在多元参与治理的情况下，也有可能出现各自为政的情况。例如说对群租房的治理上，根据部门可以尽的最大能力，住建部门约谈、市场监管部门查企业违规、税务局查偷税漏税、城管执法部门查违规隔断、公安部门查违规用电、消防部门查安全隐患等等，纵然有各种手段对问题进行处理，企业负责人也有可能在各个部门之间跑来跑去，疲于应对，但是始终没有一个部门承担“总结”性的工作，大家实际上还是在各自为战。部门出于履职尽责考虑，可以依据现有的行政权力进行处罚，但是彼此之间的处罚手段、处罚能力、处罚进度及处罚效果，是相互不了解的，可能一个部门采取相对宽容的方式，另一个部门采用比较严厉的方式，违法违规者则面对不同的部门采取不同的态度，这样不利于政府公信力的建立。而且在执法程序上也不一致，有可能某部门的手续用时 3 天，而另一个部门处理时限是 60 天，没有一个部门能够把违法违规者的全部情况理清，全部执行进度齐头并进，这也是多头监管的弊端。执法手续的不统一性，导致执法进度的分头乱战，也影响了实际的执行效果，特别是可能出现两个部门对同一事项进行处罚的情况（例如公安部门和消防部门都有对消防隐患管辖的权力），不利于进一步整合资源，节约行政成本，提高行政效率。^①

表 4-10 政府跨部门协同问题调查

Tab. 4-10 The government coordinated investigations across departments

政府部门间协同遇到的问题	选择人数	比例
A.各自根据职责处理，相互不进行配合	15	9.74%
B.相互推诿扯皮，认为其他部门更适合处理	71	46.10%
C.尚未建立良好的协调机制	28	18.18%
D.尚未进一步整合职能，赋予部门更大的处置权限	40	25.97%

数据来源：调查问卷数据 <https://www.wjx.cn/vm/OtqQYVa.aspx>

在对群租房治理过程中，执法部门各自也存在很多困难。

某办事处工作人员表示：“为了核实群租房的情况，我们白天去了之后晚上又去，有时候熬到凌晨一两点，怕打扰其他居民还不敢使劲敲门，但敲来敲去人家就是不开，有时候和派出所民警一块儿去，租客也不开。人家就是不给你开门，你有什么办法？”“住建部门下了整改通知，需要现场认定，但很多群租房里打的隔断都是板子和空心砖，

^① 济南群租房治理困局的背后：监管缺位，多头管理 <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1714943767433774452&wfr=spider&for=pc>

想要认定是违规的就得找到房屋的原始结构图，找出哪里是承重墙。别说老房子了，一些新房子也找不到原始设计图。”（访谈，12号受访者，2021年）

某行政执法人员表示：“房主为了省心，把房子租给托管公司能拿到房租，而托管公司通过打隔断对外多出租房间获得额外收益，而这种隔断间很便宜，满足了很多租客的需求，我们整治群租房，实际上是损害了他们三方的利益，这三方不配合执法，我们就面临很多困难，联系中介联系得多了，电话还经常被中介拉黑。”（访谈，13号受访者，2021年）

某房管部门工作人员表示：“出租人未主动到所在社区、物业办理住房租赁登记手续及登记承租人信息该怎么处罚？承租人未按规定向公安派出所申报居住登记该怎么处罚？房屋中介机构将房屋打隔断对外出租该怎么处罚等？没有具体规定我们就没有移交执法处罚的依据。”（访谈，1号受访者，2021年）

三、多元主体间出现利益博弈

（1）政府与居民间的利益博弈

政府与居民之间的利益博弈集中体现在对于一些投诉问题的处理上，如上文提及的对于群租房拆除的问题，从个人利益角度出发，民居投诉的目的是拆除群租房，消除群租房引发的降低生活质量的系列问题，政府工作的目的是解决居民诉求及违法违规问题，以便能够担当和履职尽责，在这期间存在利益的博弈和平衡。群众对于问题处置进度的不满往往体现在不停地投诉和反映问题上，政府对于履职尽责的考虑往往体现在推进违法违规问题的处理和解决上，当居民在生活中不再受群租房的事情打扰，投诉频率就会降低，那政府在问题的推进上也会放慢脚步。但如果群租房问题迟迟得不到整改，群众的日常生活依然受到噪音等问题的骚扰，则群众会选择增加投诉频率，并要求反馈处置结果，政府对于这种投诉的处置也往往比较积极，会拿出有一定阶段性成效的结果向居民反馈。久而久之就形成了政府与居民之间的博弈，居民是维护居住权益，政府则是履行岗位职责。同样的，作为被整治的群租房房屋业主，因为已经和租赁公司签了长期合同（一般是5年），也不愿意主动配合拆除隔断，可能涉及合同违约，另行承担很多的赔偿责任。

在对执法工作人员访谈中，其提到：“入户取证太难了，目前不管是行政法规还是公安等部门，如果没有确凿的证据，在未经允许的情况下是不能入户的，这对整治群租

房造成了很多困难。因为不能入户就意味着连初步的认定都没有，后续的强制拆除和处罚更是没法往下走，这也是困扰群租房执法的一个最重要问题。”（访谈，6号受访者，2021年）

（2）政府与市场主体间的博弈

在整个的违法违规问题处置上，政府与市场主体之间的博弈尤为明显。前面曾对市场监管部门和企业成立注销之间的博弈进行分析，其实这种博弈不仅仅出现在市场监管部门和市场主体之间，各个部门与市场主体之间都存在博弈行为。从市场主体角度出发，维持现有的房源状况，可以持续收租，除了运营开销基本无其他开销。对于市场主体而言，拆除群租房、成立公司接受监管、为租赁房屋配备消防设施、维修房屋内物品，甚至是请保洁打扫房间内卫生，都可以计算在其经营成本范围内。而继续维持房源现状、为空置的房间招纳租客、甚至新拿一套房屋进行分割和运营，这些行为才是提高其经营利润的方式。在上述两种情况的对比下，企业一般会倾向第二种，抗拒第一种，而第一种恰恰是政府出于规范市场主体而要求的，所以政府与市场主体之间就会存在利益博弈。不管是房管部门对企业的备案要求、市场监管部门对企业的注册要求、城管部门对企业的拆除隔断要求、消防部门对企业的配备消防设施要求、税务部门对企业的纳税要求、公安部门对企业的流动人口登记要求等等，市场主体一般都心知肚明但不积极落实，往往催一催，落实落实，这边是利益博弈的结果——消极的对待利益损害行为。

对某执法人员访谈过程中，其表示“装修不是一天两天的事，如果物业及时巡查，发现租赁企业正在装修的群租房就上报给相关部门，相关部门可以要求房东立即整改，在住进去人之前还有很多整治手段，住进去人之后就比较麻烦了，既要留出时间给租客搬家，还涉及到退租金和押金等问题，都不好与租赁企业协调。如果物业在门口把装修卡死，小区一开始就不会有群租房。”（访谈，5号受访者，2021年）

住建局某工作人员表示：“《济南市租赁住房居住安全管理办法（试行）》中虽然规定非法人组织、自然人出租住房或转租达到10间以上的，应当依法办理市场主体登记。但在实际中，一些二房东为逃避监管，不注册公司，找两个业务员就开始收房，这是最难监管的。”（访谈，2号受访者，2021年）

（3）政府与媒体间的博弈

政府与媒体之间的博弈也普遍存在，政府内有纪委负责监督工作人员的履职尽责情况，而媒体作为宣传类渠道，集中反映强烈影响群众利益的诉求，为群众发声，俗称“民

间小纪委”。在政府与媒体打交道的过程中，媒体往往起到监督的作用，而政府则出于被监督的角色。媒体站稳了人民的立场，为人民发声，这个可以理解，但同样政府也是以人民为中心，站稳人民立场的，为人民解决生活中遇到的问题也是职责所在，从这一点出发两者是有共性的。但不一样的是，媒体可以用宣传和曝光手段对违法违规问题进行最大化的报道，而市场和社会的安定有序运转则是政府的责任，政府为了不影响地区发展形象，往往不愿意看到媒体对负面问题的报道，所以当一些报道曝光出来，政府的应对往往更加积极，甚至在问题的解决过程中邀请媒体参与，全程监督。所以一方面是媒体对于民声的申诉，一方面是政府的履职，一个承担宣传责任，一个承担处置义务，一个希望有料可以报道，一个则希望问题消灭在萌芽中，从而形成了政府与媒体之间的博弈。

表 4-11 政府之外应当协同治理的单位情况调查

Tab. 4-11 Investigation of units outside the government that should coordinate governance

除了政府其他应当参与治理的单位	选择人数	比例
A.各个媒体，电视台或者报社记者	80	51.95%
B.小区群众，业委会、物业等自治组织	110	71.43%
C.行业协会，尤其是中介协会	77	50.00%
D.法律机构或仲裁机构等司法组织	69	44.81%

数据来源：调查问卷数据 <https://www.wjx.cn/vm/OtqQYVa.aspx>

另外，还有些参与治理的物业公司意见也很大，在访谈过程中，其表示：“按照规定，业主装修需要向物业报备。在交房时他们就向业主做过明文提示，室内不允许做隔断，也不允许群租，但有业主为了逃避检查，给物业提供的装修设计图是正规的，而在实际施工中加入隔断。而物业作为服务企业没有执法权，他们能做的就是给当事业主下通知，然后上报给社区居委会和街道办事处。”（访谈，18号受访者，2021年）

四、问题处置中产生虎头蛇尾

（1）管罚分离带来的信息阻断

为了进一步加强管罚分离，打破监管部门既是“裁判员”又是“运动员”的格局，在2013年7月25日，济南市人民政府颁布了《济南市城市管理综合执法暂行规定》，规定明确：“第四条 综合执法机关的执法范围是：（一）负责行使市容环境卫生管理方面的法律、法规和规章规定的行政处罚权，拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；（二）负责行使城市环境保护管理方面的法律、法规和规章规定的对

社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权，对饮食服务业油烟污染和乱排污水影响市容环境的行政处罚权；（三）负责行使工商行政管理方面的法律、法规和规章规定的对无照商贩的行政处罚权；（四）负责行使公安交通管理方面的法律、法规和规章规定的对侵占道路的行政处罚权；（五）负责行使城市绿化、规划、市政公用、人防、房产管理、建筑管理、开发拆迁管理有关法律、法规、规章规定的行政处罚权；（六）负责市人民政府交办的其他事项”、“第五条 行政处罚权相对集中后，原有关行政主管部门不得再行使已由综合执法机关集中行使的行政处罚权；仍然行使的，作出的行政处罚决定一律无效。”根据该规定，对房产管理有关法律、法规、规章规定的行政处罚权由综合执法机关负责，不再由住建部门负责。在一元治理方式中，也是房管部门对违法违规行为进行现场确认后移交城管执法部门处罚。问题材料的移交并不意味着问题得到解决，反而意味着问题到了处置的一个新的环节。负责移交的房管部门由于不直接进行处罚，所以材料移交后的处罚程序不负责具体实施，对处罚过程和结果不能够及时了解，这就导致在对一宗违法违规问题的处罚过程中，出现两个阶段，而且相互信息阻断，行业监管部门不具有处罚权，而执法部门只罚而不负责监管，导致对违规问题的处置并不能够做到连贯，进一步削弱了对违法违规问题的监督改正效果。

表 4-12 协同过程中的问题调查

Tab. 4-12 Investigation of problems in the collaborative process

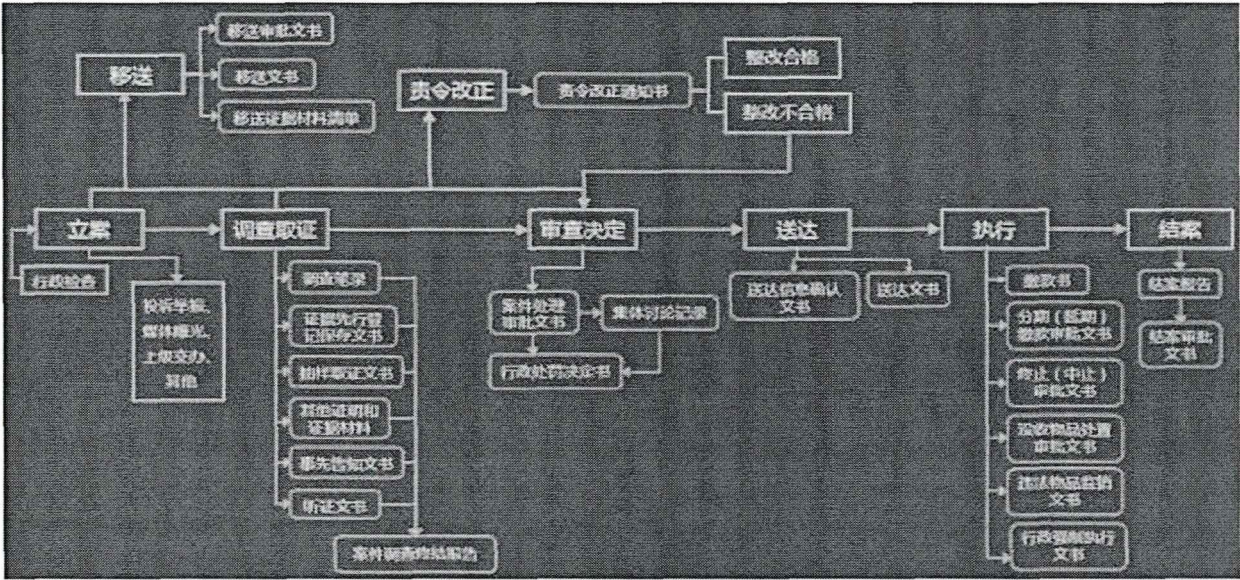
政府部门间协同遇到的问题	选择人数	比例
A.诉求信息或投诉工单在政府内部流转时间长	61	49.19%
B.有关单位互相推诿，贻误解决时间	90	72.58%
C.违法违规单位联系不到或拒不配合	56	45.16%
D.尚未达到行政执法的法定办结时限	24	19.35%
E.存量大会调查取证流程，以及执法人手不足	被调查者自填	

数据来源：调查问卷数据 <https://www.wjx.cn/vm/OtqQYVa.aspx>

（2）问题倒逼下的挤牙膏式作为

所谓挤牙膏式，就是是比喻靠外界施加压力才肯交代问题。根据《山东省行政程序规定》，每一项违法违规事项都有法定的处理流程和时间规定。处理流程上，每项单独的执法都需要包括前期的调查、证据收集、听证、做出处罚、进入执行程序、处罚结束等；时间规定上，一般案件需要在 60 个工作日内办结，特殊情况的可以延期 30 个工作日，总计 3 个月左右的时间。所以对于一些违法违规问题的处理，执法部门一般在证据

收集做出行政处罚前，会有一个责令整改的环节，而这个环节时间相当充裕，又因为在当前执法环境下，每个人都面临着巨大的工作量，所以当一项责令整改做出后，在责改期限内，执法人员一般不会过问。这种不过问的情况虽然不和法定程序违背，但是和达到居民的期待还有距离。根据热线工作条例，对于热线问题的处理和答复时间一般在 5 个工作日，但是 5 个工作日和行政程序的 90 天处理时间来讲显得微不足道，有些问题根本无法在短短的 5 日内解决，特别是群租房这种，既需要为住在隔断房间内的租客安排好新的房间，做好租客搬家的规劝工作，改签租赁房屋合同等相关条款，还要寻找和安排施工队伍进入对隔断进行拆除，对装修垃圾进行清运，5 个工作日根本无法完成。



数据来源：法制教育网 <https://www.zhifa315.com/index.php/ucenter/course>

图 4-10 行政案件办理程序

Fig. 4-10 Procedures for handling administrative cases

在这种情况下，当居民反映的问题得不到解决，就会选择继续拨打投诉电话反映，而执法人员接到投诉，为了答复工单，精力才会再转移到问题的处置上来，这就造成在执法时间充裕的情况下，居民持续举报，执法工作持续推进，形成一种挤牙膏式的处置方法。当然，这些问题的发生也无法全归结在执法工作人员身上，如果中介接到整改通知，立刻拆除了，就可以在短时间解决问题。但是对于中介来讲，一套群租房的建设投资基本在 3-6 万，他们会考虑拆除的成本和租客换房的成本，所以不会轻易地对现有房屋进行拆除，在这种利益博弈下，也就形成了挤牙膏式的推进现象。

表 4-13 群众反映问题解决情况

Tab. 4-13 The masses reported on the solution of the problem

反映的问题是否解决	选择人数	比例
A.已解决	14	11.11%
B.正在解决过程中	8	6.35%
C.解决了部分问题	26	20.63%
D.未解决	78	61.90%

数据来源：调查问卷数据 <https://www.wjx.cn/vm/OtqQYVa.aspx>

第三节 问题产生的原因

一、各级政府责任分工模糊

在政府的协同治理过程中，不统层级的政府在同一事项管理中承担着不同的权限和责任，一般来讲上级政府的权限和责任是高于下级政府的，例如 2016 年 6 月 30 日，为了协助济南高新区管委会进行改革，《济南市人民政府关于公布市级下放济南高新区管委会行政权力清单的通知》（济政字〔2016〕28 号）出台，决定向济南高新区管委会下放市级行政审批权限，研究确定了《市级下放济南高新区管委会行政权力清单》，将涉及 47 个单位的约 3000 项市级行政权力事项下放至济南高新区管委会。由上述案例可以看出，下级政府主管部门的工作权力多是来自于上级主管部门的下放，那上级政府在权利下放后，该管什么、管哪些、怎么管，将成为需要重点关注的问题。以济南市住建系统为例，市住建局承接了“贯彻执行住房城乡建设方面法律、法规，起草住房城乡建设领域的地方性法规、政府规章草案。拟订全市住房城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议”等二十一项工作职责，高新区建设管理部承接了“配合市级主管部门开展辖区内国土空间规划、控制性详细规划及各类专项规划编制，协助开展重点区域城市设计编”等十三项工作职责，到了街道办事处则承接“负责限额以下建设工程质量安全监管工作，协助上级有关部门做好限额以上建设工程质量安全监管工作”等八项工作职责。由此来看，对于下级政府工作部门来讲，一方面是配合上级政府主管部门的工作，另一方面是在管辖范围内做好相关的管理工作。在分工上，以群租房问题的处理为例，市住建局拟订全市的租房管理政策法规，区住建部门牵头开展全区的群租房治理行动，街道办事处具体负责群租房投诉的处理，社区居委会负责对社区范围内小区的群租房进行排查登记，这是现成的流程。而在上下级政府对投诉工单的处理上，也存在一些下级政府认为应当由上级政府处理合适，而上级政府则

根据属地管理原则派至下级政府，形成推诿扯皮的现象。该现象发生的原因有两个，一个是各级政府对自己应当承担的责任或者责任的层面不清晰，另一个是受工单考核的影响各级政府都不愿意承接该项工作。

就同级政府协作来看，一些区政府正常有的部门而另一些区政府没设，或者名称不一致，协作上存在一定的困难。但是同级政府协作最困难的地方，往往是因为同级政府之间没有上下级关系，也没有共同利益关系，一般在一些问题的解决上都不容易达成一致意见，除非两个区政府分管该问题的领导相互熟悉，或者有共同的上级领导指派，这些也都是一种变相的协同关系。在同级政府协同过程中，存在一系列推诿扯皮的问题，例如文中提到的群租房治理过程中由“房源所在地调处、公司注册地配合”引起的纠纷，更多的时候区和区之间会因存在利益纠缠而互不让步，这充分表现出在同级别的对话中，每个单位都会带着充分的利己主义思想，而非利他主义思想，而且因工作中可能存在的失职风险，使得同级别的对话中矛盾频发。其实在“房源所在地调处、公司注册地配合”出台之初，高新区通过与历城区的通力协作，解决过一些困难，有一处群租房问题由高新区市场监管部门、住建部门联同历城区的某街道办事处共同处理，问题很快得到解决，反映该问题的市民还向高新区的住建部门赠送锦旗。所以同级政府之间的交流和协作并不一定是存在问题的，只不过各政府交流过程中趋利避害，根据职责分工选择更有利于自己的情况。

二、政府部门担当意识缺失

赖先进认为，横向视角下的政府治理协同因为部门之间属于同一个水平的层级，不存在行政隶属关系，因此要实现跨部门协同往往非常困难，而且面临许多体制机制层面的难题。^①跨部门协同主要着重于解决三类问题：部门间都要管的公共问题、部门间都难管的公共问题、部门间都不管的公共问题。部门间都要管的公共问题，是因为在部门利益的驱使下，对于一些职能交叉、重叠的公共问题，有管辖权力的部门都争相管理，争取权力和利益。都难管的公共问题指的是政府部门面临的共同复杂问题，一般会采取多头管理的方式但效果不理想，多头管理容易造成管理真空，陷入无人管理的境地。都不管的公共问题指的是在利益的驱使下，政府部门对于一些无利益甚至消极的问题均有抵触情绪，经常出现推诿扯皮的做法，处理态度消极和应付，使得该类问题陷入无人愿

^① [1] 赖先进著,《论政府跨部门协同治理》(2015年7月第1版),北京大学出版社,北京:2015.7

意管的窘境。以上提到的三个问题基本是按照政府部门管理的主观意愿排序的，部门在管理意愿上从最强烈到最不强烈，呈现梯形下降态势。只看问题本身的话，最想管的是具有利益纷争且存在巨大好处的问题，采取中立态度不愿出力的是难管的问题，都不管的问题是因为问题本身可能会带来消极或负面的影响，部门之间都不愿意介入，通过职责推卸来实现降低损失。

根据公共管理理论，公共治理中的冲突现象不可能彻底消除，但是可以缓和、化解和治理，无论是理论研究还是实践经验，协同合作是化解政府公共治理冲突的最优策略。李申虹认为，政府跨部门协同不强主要体现在相关部门之间沟通不及时，统筹不到位，推进工作协同性不强。要进一步深化认识，完善管理体制和工作机制，加强上下联动、强化左右协同。^①胡金东、焦刚通过对政策执行跨部门协同困境的分析，认为每一项政策从制定、执行再到终结都投入了巨大的人力、物力、财力等资源，政策执行依赖部门协同合作，而跨部门协同困境是引发政策成本上升、资源浪费的主要原因。在群租房治理工作中，面临着“同级部门工作相互扯皮”、“牵头及配合流程不顺”、“各自为政下的分头乱战”三个问题，同级部门工作相互推诿的原因在各部门出于维护部门自身利益及工作人员自身利益的考虑，不愿意承接可能带来更多负面影响的工作，牵头及配合流程不顺的原因在于辅助部门对牵头部门的工作过度依赖，担当意识缺失，失去了甚至略去了辅助部门应当履行的工作职责，各自为政下的分头乱战的原因则在于部门间工作职责的互不了解且互不干涉，影响了执法程序应当形成的统一效果。跨部门协同一直是加强部门间协同力度，提升共同整治效果的重要法宝，在群租房这一共性问题更为明显。将群租房问题进行剖析，进一步研究跨部门协同的缺点和优点，可以完善跨部门协同的治理机制。上文中提到的《济南高新区管委会关于市场监管局部分职责及内设机构调整的通知》中，“将自然资源与规划建设管理局（包含房管部门）涉及市场主体的相关事项——将房屋租赁企业市场行为的监管、处罚，租赁标准认定以及房屋租赁合同备案等事项移交至市场监管局”就是一次积极地跨部门协作的典型示范，这种调整不仅仅是工作职责的跨部门调整，也是人员的跨部门调整，调整的原因是厘清多部门多头管理的行政权，推进人力资源最优化、最经济化建设，目的是进一步整合行政执法资源，形成调查、取证、处罚一体化处置流程以及规范、标准、高效的监管体制。部门之间的横跨协

^① [1] 李申虹.加强“上下联动”强化“左右协同”[J].北京观察,2016(08):19.

同，乃至工作职责的横跨调整，都为问题的解决提供了很好的工作思路。

三、社会主体监督权力越位

政府因具有执法权而对群租房的处置有更大的力度，并且承担了群租房治理的主要职责。因此，由政府开展的群租房治理工作我们称为“内”。而对于群租房问题的关注并非只有政府一个，小区居民、小区物业、居委会、业委会、法律机构、仲裁机构、电视台、报社及中介协会等非政府单位，作为多元主体都对问题发挥了一定的监管作用，我们称为“外”，且因为其并不具备执法权，其作用体现更多的是体现在反映问题、调查民意、沟通协同、规范行业和督促政府等方面，对于问题的解决其可能起不到决定性的作用，但是肯定会起到很好的催化作用，这是多元主体协同参与治理的优势。当然，由于多元主体对政府工作的监督作用，无形之中给政府施加了更多的工作压力，可能使政府工作人员情绪紧张、担心被曝光或问责，会给当前政府工作带来一定的影响。但是在政府职能转型的今天，服务型政府是从中央到地方积极提倡的，为群众服好务、为企业服好务、为社会服好务是服务型政府应有的担当，政府工作角色的转变把政府从之前的“官老爷”拉下马，变成了“服务生”，角色的转变自然承担的权利和义务也发生了转变。当然面对这种角色转型危机，政府也在积极地进行一些程序改进和人员改进。王谢平、郝宇青对社区居委会的多元参与社区治理进行研究，认为在基层社区治理实践中，居委会是国家权力和居民利益的代言人，要利用这种双重角色和双重职能身份让多元主体参与到基层社区治理之中，利用自身的特点和优势参与社区自治共治，不断提升治理水平。^①

在群租房的多元主体参与治理过程中，居委会、小区物业、法律机构、仲裁机构及中介协会等，虽然都是独立运营的个体，但基本都与政府工作配合的很紧密，一定程度上承担了若干政府工作职能。例如，社区居委会基本是街道办事处的下级管理机构，中介协会则是在政府房地产市场主管部门的指导下开展工作。需要重点关注的则应该是完全独立于政府体系的外部单位，例如小区居民、市场主体及各种媒体，其可能“不和政府一条心”，因而对政府的监管更加严格和苛刻。在很多电视问政节目上，电视节目主持人对待参加问政节目的政府领导，问题尖锐、苛刻，且追根问底，真正的使得政府领

^① [1] 王谢平,郝宇青.双重角色的社区居委会何以调处多元主体参与社区治理——政治技术视角的分析[J].社会科学,2021(08):56-67.

导“红红脸、出出汗”，使其完全舍弃了体制内的安逸，体会了体制外的生存压力。业委会是对业主进行约束，物业对市场主体进行规劝，但本质上以上单位在群租房治理过程中都没有很强有力的抓手，例如业委会不能强迫业主收回房屋，物业服务企业作为服务企业也不能强制进行停水停电，如果问题久拖不决，最后的矛头有可能都指向具有行政执法权的政府。有些单位在监管问题的时候，同时也在监管政府。例如一些居民在投诉问题的时候，如果问题迟迟得不到解决，出于个人利益考虑他不会将问题归结于政府是否在积极联系企业或者正在责令整改期限内，他转而去投诉政府不作为，把原本属于居民和出租房屋运营者之间的矛盾转嫁到政府头上，倒逼政府履行职责，向其反映的问题投入更多的精力。有一些媒体也同样存在之类的问题，在处理某些居民的热线节目中，媒体往往会选择接通政府相关工作部门的电话来了解情况，如果只是了解和督促自然可以，但是有些媒体会对政府工作人员的回应表示出不满，引导群众产生不满情绪，甚至对某些话语过分追究，过分的责问政府工作人员，这已经失去纯粹服务的意味，转而成为一种通过媒体进行曝光，通过舆论效应倒逼政府履行职责的高压监督问责方式。

在政府职能转变的今天，政府不得不以服务生的角色参与到直面社会主体的情况中来，但是为了维护社会安定解决社会矛盾又不得不尽量顾全大局，解决问题于萌芽之中，这种政府和多元主体间的博弈，也一定程度上体现当前政府工作透明化程度不够、接受群众监督的程度不够、接受群众建言献策的程度不够，这对进一步完善政府职能有一定的积极作用，但是同样也要注意“度”，不能使得政府成为过度被监督的主体，降低了政府工作人员的幸福感和获得感，进一步降低工作的积极性，带来工作效率的下滑和推诿扯皮问题的加重。

四、事中事后监管阻塞涣散

事中事后监管，主要指的是在对违法违规问题的处置过程中，在时间顺序上前后是否能够达成一致，是否能够形成调查、取证、处罚一体化处置流程。通过群租房治理工作来看，影响问题处置前后协同的原因有两个，一个是“管罚分离”造成的信息阻断及流程不顺，另一个是“问题倒逼”引发的工作拖延及注意力分配涣散（街头官僚）。在处理该问题上国家也出台过相关的政策法规，2019年09月12日，《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》（国发〔2019〕18号）出台，提出要“充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，持续深化放管服改革，坚持放管结合、

并重,把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来,落实监管责任,健全监管规则,创新监管方式,加快构建权责明确、公平公正、公开透明、简约高效的事中事后监管体系,形成市场自律、政府监管、社会监督互为支撑的协同监管格局,切实管出公平、管出效率、管出活力,促进提高市场主体竞争力和市场效率,推动经济社会持续健康发展”,在构建协同监管格局方面要“加强政府协同监管。加快转变传统监管方式,打破条块分割,打通准入、生产、流通、消费等监管环节,建立健全跨部门、跨区域执法联动响应和协作机制,实现违法线索互联、监管标准互通、处理结果互认”。事中事后监管作为协同监管在时间维度上的突破,其有一定的必然性和必要性,尤其是在当前多头多层重复执法容易出现的情况下,对于理顺执法流程、完善执法程序有较强的指导作用。陈奇星经过对上海自贸试验区的探索与研究,认为是事中事后监管是指政府在相关职能部门相互协调的基础上对市场及其市场经营主体的行为和活动进行整体性、全过程、多方位的监督和管理,探索构建了以政府职能转变为核心的“建立安全审查制度”、“建立反垄断审查制度”、“完善社会信用体系”、“建立企业年度报告公示和经营异常名录制度”、“健全信息共享和综合执法制度”、“健全信息共享和综合执法制度”六项基本制度。^①就群租房治理工作来看,解决管罚分离和责任倒逼两个问题最有效的手段就是加强对执法流程的事中事后监管,让参加管和参加罚的人共同参与事前发现、事中处理及事后监管,在群众关切回应方面,更是要克服懒政及不作为的不良风气,遇到问题及时解决,不拖延,把事后往事中提,在处罚的过程中顺便监管,把事中往事前提,以强有力的监管压力使得市场主体不敢为,减少和降低事发。

在群租房执法过程中,还面临街头官僚问题。街头官僚理论诞生于20世纪70年代的美国,它的提出是基于官僚在政策制定中的作用和政策执行中拥有的自由裁量权问题。自由裁量权是街头官僚研究的核心,对自由裁量权的控制和约束也是公共管理的重要议题。街头官僚的自由裁量行为尽管千差万别,究其本质却可以归纳为组织与成员个体的注意力分配逻辑和策略。基层执法时街头官僚需要在极其有限的时间和资源约束下,根据不确定的执法环境和公众需求作出恰当的政策执行决策,这种再决策过程不但从微观上展示着街头官僚基于自身认知和能力对执法事务的优先选择,更重要的是从宏观方面表现出基层官僚组织在面对系统外的制度和资源时的理性偏好。在街头官僚中,

^① [1] 陈奇星.强化事中事后监管:上海自贸试验区的探索与思考[J].中国行政管理,2015(06):25-28.

当事人作为经济人个体，同时存在着避责、明哲保身的经济自利动机，在面临危险、紧急的现场执法时可能会采取一线弃权行为，将注意力转移到其他无风险的执法活动，遗留下难解的大头，越拖越久，直接损害着基层政府的权威，弱化执法人员公务形象。执法人员在行使自由裁量权时，极易受到个人情感、利益关系以及专业能力等方面的影响，往往会造成“同案不同罚”、“情理大于法理”、“对人不对事”的执法不公和基于个人利益获取的权力寻租和不作为等问题，损害公众利益，从而使群众产生对政府的怀疑和不信任，影响政府公信力，甚至产生对立情绪，不配合行政主体的管理，影响社会秩序的稳定。基于以上原因，自由裁量权要想实现其原有目标，必须进行有效监督。

第四节 本章小结

本章通过建立 SFIC 修正模型，并以内外双循环的方式对高新区群租房协同治理过程中的一元、二元、多元三种治理方式及工作专班式的基层治理单元进行分析，通过起始条件、催化领导、制度设计、协同过程、协同效果五个变量及变量的转换，对相关治理方式进行优缺点分析，总结每种方式下的治理经验和可能依然存在的不足之处，引出在协同治理中存在的四方面问题，并寻找问题产生的原因，为提出对策建议做好铺垫。

第五章 群租房治理的对策及建议

在第四章,通过对高新区群租房协同治理历程的分析,得出了治理过程中存在的“不同政府间相互推诿”、“职能部门间工作壁垒”、“多元主体利益博弈”、“问题处置中虎头蛇尾”四个问题,然后对这些问题分析,寻找问题产生的“各级政府责任分工模糊”、“政府部门担当意识缺失”、“社会主体监督权力越位”、“事中事后监管阻塞涣散”等原因。针对协同治理中存在问题及产生原因,提出以下对策及建议。

第一节 明确职责加强府际协同协作

一、构建紧密的府际协同关系

下级政府工作的开展往往需要上级政府部门的协助和指导,尤其是在权力下放的今天。上级政府与下级政府相比,具有更加宽广的视野和知识储备、更加高层次的交流和学习、更加优秀的领导同事关系、更加权威的法律法规解释等等,这些都决定了上级政府的问题应该怎样处理上有更大的话语权。越是偏向下级的政府,越是起到执行的作用,例如说执行上级政府命令、执行上级政府制定的政策法规、执行上级政府对一些请示的批复、执行具体问题的解决等等。事实证明,在任何体制下的社会管理,都存在这种向上集权的治理模式,在多数国家的管理层级中,任何层级都有无法向上一层级突破的权力。在实际层级建设和操作过程中,各层级政府往往因为利益驱使,担心自己因为工作而引发一些投诉或者对自己不利的因素,进而引发层级间的相互推诿。但是从本质上讲,一种问题有一个行业监管部门,而这种行业监管是自上而下的,任何一个层次的政府都会有相关人员负责,只是分工不同。因此,要构建更加紧密的上下级政府关系,克服上下级政府间的相互推诿问题:一是要进一步理清层级权责。市级政府负责全市政策制定、区级政府负责行动牵头、镇级政府负责问题处理,明确问题归属和处置单位;二是要杜绝袖手旁观。在行业管理方面各个层级均要承担相应责任,当下级政府工作中遇到困难,上级政府要积极予以协助解决;三是要加强层级间的交流学习。要通过加强层级间的交流学习进一步完善上下级的信息沟通机制,共同学习和成长;四是加强人员的沟通交流。要进一步加强人员的沟通交流,建设能上能下的激励机制,跨越上级政府和下级政府的

隐存沟壑。

二、构建互助的同级协作关系

同级政府之间，因为管辖的区域不同，辖区内的经济社会发展条件不同，政府内部部门分工及职责不同，导致政府的工作模式往往不同。因此，加强同级政府之间的协作就需要注重以下几个方面：一是寻找工作的共同点。公务工作本质上都是解决上级主管部门交办的公事，为了公事勤勉尽责、未谋私利的就要有保护干部的组织撑腰，不要过于担心多承担工作被追责；二是遇到问题积极协商解决。在政府工作中，领导比员工具有更大的能力，不仅仅体现在其拥有更多的调配公共资源的能力，更体现在其可以站在更高的层面进行协调解决工作困难，因此遇到问题后可以通过构建同级政府的对话进行协调解决；三是工作中积极担当作为。当工作中遇困难不能寄希望于其他单位，自身要担当作为，勇于挑起困难的担子，肯吃苦先作为；四是平时工作加强交流学习。同级别政府之间打交道要加强沟通交流，相互学习取长补短，多从别人的身上看优点，多从别人的经验找办法，这样在遇到困难的时候才会有思路、有主意。

三、探索跨层级协同创新模式

通过文中的几个案例的分析，到打破府际协同壁垒以工作专班搭建的基层治理单元初步形成，都离不开工作模式的创新，新的模式出台都是一种敢想敢做的韧劲和魄力在支撑，都是大胆多渠道推动工作进步的，可能有些模式并不是适用于所有政府机关，但对工作进行不断突破和尝试是提高工作效率的方式之一。

在高新区群租房治理工作现状中，以工作专班为基层治理单元的工作模式取得一定效果，相继得到市政府和相关媒体的推广，领导对该模式下的工作也做出一定的肯定。但是这种基层治理单元在工作中并不是特别完善，同样也存在一些缺陷，例如“降维配合”不顺畅、基层工作压力增加、工作人手不足、行政执法权无法完全调用等，待该模式到部分群体意见很大的时候，就处于了一种变革期：要么在该模式下继续完善，解决现存问题，顺应社会趋势，以更加先进的成果出现；要么在如此多的纰漏存在情况下，恢复到原有管理方式，保守的开展一些问题的处理。工作模式适应了当下形势的发展，提高了整治效率就是好的模式，反之影响或阻碍了形势发展，那可能存在一些不恰当的问题。在跨层级的协同创新中，当一种模式不再对管理工作发挥促进作用，就应当考虑继续改良和完善，在工作方式方法上继续创新。

第二节 整合资源发挥跨部门协同优势

一、着重解决都难管类公共问题

群租房问题受益的市场主体和房屋租客（租金低），受害的是小区周边居民，而作为既有规则的共同制定者，市场主体和租客之间通过合同形成民事关系，当周边居民投诉时，要求政府做的就是破坏既有租赁关系，分别损害市场主体利益和承租租客利益，这种行为对政府本身并不会产生正向激励作用，拆除群租房后衍生的合同纠纷等问题矛头都会指向始作俑者的政府部门，从这个角度出发政府以强制手段干涉市场自发行为，是与现状发展有悖的，虽然具有一定的规范作用但是该项工作并不是完全激励性质的，因此政府各部门在工作态度上都相对保守，可以归结此问题属于最难管的公共问题，甚至发展到政府各部门都不愿管、变成无人管的问题。

解决该类问题要努力消除工作的负面影响，转变工作思路，增加正向激励机制，引导人们支持政府工作、表扬政府工作、鼓励政府工作：一是转变工作思路，正确看待群租房治理工作。群租房一定程度解决了部分租客的居住问题，但是其也属于典型的违规租赁行为，对房屋的分割改造破坏了承重结构和消防通道，存在极大的消防安全隐患，从为租客人身安全角度出发，消除群租是对租客的保护措施；二是前置管理程序，将末端管理向前端管理转换。拆群租房会使市场主体承担一定损失，这种对群租房的管理行为属于末端对违法违规行为的纠正，而这种违法违规行为已成既定事实，而为了降低违法成本就应当及时制止对房屋的分割改造，在市场主体尚未施工或者在施工前期阶段及时阻断，防止行为继续进行；三是增加正向激励因素，让难办的事儿往积极的方向转变。在群租房治理过程中不畏艰辛、勇于担当作为的干部，要及时表扬，对治理过程中先进事迹、感人行为，要积极宣传，对于治理的阶段性成效，要及时推广，并通过相关媒体报道，这样就可以使一个消极的工作变得有趣味、有吸引力，提高相关单位的工作积极性；四是敢于为干部减负，不以考核或结果论英雄。在一个务实高效、积极向上的工作环境和氛围中，政府职能部门的干部都不是懒政怠政的人，都是想做一点事，做出一点成绩的，要进一步降低工作带来的负面影响，尤其是纪工委、考核办、督查室等部门的负面评价，为敢于担当作为的干部撑腰。

二、以去利益化解决个体之间的冲突

部门之间的推诿扯皮、人和人之间的推诿扯皮，大多数原因都是因为利益的冲突。政府为了使干部增加工作能力，往往通过对工作进行考核的方式，而考核的结果又直接跟干部的收入挂钩，这就无形中以利益建立了一种强制性的工作要求措施。在实际工作中，大多数部门之间的争执、个人之间的矛盾都因利益纠纷。以职能划转为例，职能划转够真正需要做的基础工作和衔接工作并不多，但是职能划转后投诉工单也跟着到了承接的部门，就群租房来说，高新区单月的群租房工单就多达一百余件，每件工单从现场确认、责令整改到处罚，需要做大量的前期调查工作和程序处理工作，无疑得以巨大的工作量和精力为支撑。而这些投诉工单，又跟部门的考核、人员的考核挂钩，所以工作职能的划转基本就是将一个包袱扔给了其他承接的部门或者人员。热线工作本身是为人民服务的，许多历史问题或者合同问题并不是通过电话沟通就能解决的，应当由来电人通过诉讼的就要通过诉讼。以住房租赁押金退还为例，押金退还方式与时间在双方签订的租赁合同中都有明确的约定，而且这种约定是经过合同双方认可的，并且在合同中一般还会提到争议解决方式，一般的争议解决方式是仲裁机构仲裁或者是人民法院起诉。合同中鲜有提及出现纠纷需要政府出面或者协调的约定，因为合同本质上是一种民事行为，且法院是合同的管辖机关。而当前热线工作注重满意度考核，并以绩效评分的方式与干部切身利益挂钩，还以通报的方式要求干部必须竭尽所能，成为扣在干部头上的一把枷锁，更是使得政府在为群众、为企业服务的过程中天平明显失衡，一些工单把本应当由群众承担的民事纠纷起诉责任强压给政府，群众只需要几个电话就可以给政府施压，转移工作付出方向，转移本应当由自身承担的责任和义务，加深了干部对热线工作的怨言。

让干部履职尽责的方法有三种，一种是奖，一种是罚，一种是自发作为。奖励是对干部工作的认可，是一种正向激励机制，有奖励的工作干部干的都比较积极，因为可以给自身带来工作上的晋升或者工资待遇的提高，这种属于干部想做的类型。罚属于一种强迫措施，强迫干部履职尽责，如同人与人沟通，当一个人背后手里握着一根木棍而对方没有，那这种沟通就不再具有公平性，一些沟通的结果往往是根据自己的意愿而非公平交涉的意愿。自发作为则是干部处于自身工作职能角度出发，自发的开展一些工作，并且勇于为工作承担后果。这种积极地、正向的工作想法和做法非常难得，越是出自内心的去解决越不需要使用手段，问题解决的越轻松，各单位都不用有压力。因此无利益

化的行为驱动是最适用的工作方式，在工作中也要注重去利益化，尽量唤醒干部自身的工作意识，增强自主能动性。

三、以大部制和扁平化解决多头管理问题

多头管理指的是对同一事项，多个有管辖权的部门均对其进行管理的行为，也有人解释成是一种由于组织结构设置不合理导致一个下级同时接受多个上级领导的现象。李驰在行政管理过程中，对多头执法提出了一定的解释：多头执法指的是两个或两个以上的执法主体对同一执法对象就同一事项进行两次或以上执法行为的行政现象。通过上述研究来看，目前国内对多头管理的理解还是停留在“多部门管辖”及“管理混乱”两个层面，并且基本都是负面评价。其实多头管理代表的就是对一项复杂事情的管理权限，可能多个部门都分管涉及，但是由于没有明确的职责分工或者协作约定，导致尚未形成比较好的管理模式。多头管理其实也可以理解为协同治理的一种形式，但是因为协同的不详细、不彻底，而导致的“ $1+1<2$ ”的效果。通过相关研究来看，多头管理带来的问题主要体现在以下三个方面：一是浪费行政资源。多头管理过多的占用了行政资源，浪费了政府工作人员的行政时间，导致了政府职能出现越位、缺位和错位的现象；二是降低政府权威。管理混乱、各行其是的政府，降低了群众对政府工作能力和工作效率的期待，降低了政府工作的公信力，进而损坏了政府的形象；三是阻碍经济社会发展。市场主体和从业个人是市场发展的新生力量和主力军，多头管理在加重政府各职能部门工作负担的同时，也加重了被管理单位的负担，被管理单位往往在工作中对各部门的多头管理疲于应对，降低了其生产经营效率和对政府工作的配合积极性。

大部制和扁平化管理是近些年比较流行的管理方式，大部制是政府实施的综合管理体制和组织形态，是指通过改革把政府相同或相近的职能加以整合，归入一个部门进行管理，其他部门协调配合，或者把职能相同或相近的机构归并为一个较大的部门，在职能上实现有机统一，以明确权责、协调配合和行政问责。扁平化管理是企业现代环境下面临难题而进行的一种企业内部管理模式，是指通过减少管理层次和缩短经营通道，进一步扩大管理的宽度和幅度，提高企业工作效率。大部制侧重的是对部门的整合和职能的整合，通过整合进一步加强部门之间的协作和增加职能发挥的合力，是通过整合进而提高工作能力的方式。扁平化管理是为了提高行政效率，减少了企业管理的层级，增加了每个层级的幅度，进而减少事情的决议和汇报次数，提高企业的决定效率。在共同

目的上，大部制和扁平化是相同的，都是为了提高工作效率减少资源浪费。进行大部制改革和扁平化管理，就是为了完善多部门共同监管的能力，提高共同监管的水平，解决在多头管理中遇到的问题和矛盾，将“多头”进行行政整合，变为“一部门多处室”，在共同上级领导的带领下实现“齐头并进”的管理。

四、以信息共享建立协同处置机制

在大部制改革过程中，有一些部门因为职责相似度较低，不适用整合的则在工作过程中继续各自为政。例如，在对建设类部门整合过程中，可以将房管局、建委、国土局、规划局、质安监、交通局、园林局、人防办及渣土办进行整合，但却无法将物价局、市场监管局、食品药品监督管理局等进行强行合并，因此，大部制改革下依然存在相对独立存在的“建设体系”、“市场监管体系”等其他体系。在对群租房问题的处理中，既涉及建设，又涉及市场，在不同的体系参与治理过程中，依然会出现协同不彻底的情况。而且由于各个部门对同一问题的处置程序和时间不一致，依据的法律法规不一致，很容易出现多头管理的情况，多头管理的情况下对被管理者是不利的，对于被管理者而言，不管哪个部门做的决定都是政府的决定，但并不是一次性的，被管理者有可能徘徊于各种执法进程中，总有走不完的程序，严重影响了其经营的积极性。

面对上述问题，以信息共享实现政府跨部门协作及跨职能协作的重要性就体现出来了。在无法改变现有管理体系的情况下，对于一件违法违规行为各参与管理的行政主体应当以磋商的方式提前达成一致意见，就某个问题的处置形成最终表决，并由牵头部门告知被管理者其违反的相关法律、各行政机关作出的处罚决定及综合执行内容，这样对于被管理者而言也是容易接受的。信息共享的过程同时也是实现信息协同的过程，也可以作为协同治理的一种，不过并非在部门和职能方面，更多的是以一种无形的方式整合行政资源，实现管罚一致。政府针对信息沟通不畅通、工作程序阻断等问题，一般成立一些议事协调机构，例如在济南市市级政府层面成立的“济南市培育和发展住房租赁市场工作领导小组”。议事协调是中国治理普遍存在的机制，可以充分发挥调配权责资源、“集中力量办大事”的优势，但是也存在行动者范围扩大化导致的精力分散、疲于应付等问题，进而形成议事协调机构不断废立循环的现象。就议事协调机制的产生动机来看，确实是为了解决一些问题的，例如解决工作中的协调困难、解决部门间的信息沟通不畅、解决对问题的重视程度低等问题，有其存在的充分必要性，同时其作为一种信息沟通交

流和进度交换的方式，确实在问题的处理过程中省去了许多不必要的程序，对于其有益于工作开展的功能应该进一步完善和支持。

第三节 积极引导规范多主体参政方式

一、引导参与协同开展监管工作

政府与居民、市场主体及媒体之间的博弈行为离不开对于利益的争执，例如对居民而言，投诉举报都是因为自己的切身利益受到损坏，因此要使用公开反映渠道向政府反映，寻求解决，政府为了不因过分投诉而引发不满情绪造成恐慌，在积极处理问题的同时，也在积极作为使自己不至于懒政被追责。对市场主体而言，政府管得松，他们就察言观色，借机行事，扩大生产经营规模，获取更多的利润，并在经营中有失规范，恶意加重承租人负担，以获得不义之财。当政府管得严格，其就收紧经营范围，将注册的企业进行注销，逃避监管，缩小经营规模，在不成为政府重点关注目标和不过分影响企业收益的前提下，对政府提出的对几套群租房的拆除也能予以配合。对媒体而言，这作为一种发声人积极为群众谋取利益，有些频道更是开通了“有事大家帮”之类的栏目，而对政府而言，媒体的监管是一种压力，面对媒体的曝光无法继续拖延和懒政，为了保住“乌纱帽”需要积极回应和作为。当然，更积极主动的态度也可获得群众的满意和认可。除了上述存在利益博弈的几对情况，还有些第三方组织，例如管区、综治中心、网格、社区居委会、业主委员会、物业服务企业等，也在发挥着一定的作用。有些是政府工作的补充，有些是区域和人员自治，有些是收取费用接受委托，都在对问题的处理中起着一定的作用，也存在一些其他利益博弈行为。不同的单位对违法违规问题处置的方式也不同，例如某个小区的某户群租房投诉特别严重，业委会可能会在群里通报，物业服务企业会配合居委会上门核实和规劝，网格员会在日常巡查中检查，综治中心会及时受理由此引发的矛盾纠纷，媒体对相关问题进行曝光，政府开始介入后，住房租赁企业因政府施压有可能积极配合政府进行拆除，在整个问题里的处理中，各个单位都可以发挥着一定作用，有些代替政府进行调查取证、有些自发作为的为解决问题付出一定努力、有的给政府施压催促政府关注、有的则以自治或者公约的形式要求业主规范出租，等等措施，综合形成了对问题的共同监管以促进整改的效果，起到了积极地作用，所以要引导多元主体协同配合，参与到对相关问题的共同监管中来。

二、明确参与界限不过度使用监督权

当前社会环境对政府工作提出了更高的要求，政府角色也在向服务型政府积极转变，既然是服务的就没有了集权政府的那种作用力和号召力，群众对政府的监管力度在不经意间发生了越权，政府工作正在向更低的态度和地位转变。当居民、媒体或其他单位对政府的工作产生了干涉，就是一定程度的越权行为，过度的使用了对政府的监督权，破坏了政府的正常履职程序，也给政府工作人员带来了极大地压力。现在因为政府在服务过程中出现失职进而被追责问责的已不在少数，当政府角色和地位从之前的高高在上降到尘埃里时，各行各业的主体都想来参政，扰乱了政府的工作秩序，特别是在当前吏治严格的情况下，多数政府工作人员面临这种情况，为求自保做出的选择有以下几种：一是不求有功但求无过；二是履职尽责但不节外生枝；三是能推则推不多干多担责；四是拒绝与媒体打交道担心曝光；五是不愿牵头免于承担主责；六是陈仓暗度不愿受苦受累。换言之，当前过于对行政权力的干涉和对政府工作人员的监管，已经将政府工作人员向消极圆滑不作为方向引导，而非正向的积极作为勇于担责敢干事敢突破的人，对整个社会的风气无疑造成了不良的影响。政府之所有具有权威性，就是因为其掌握并可以分配公共资源，其权力应当视情况分配到最需要的地方，其单位存在的管理属性是原生属性，才可以对公共资源进行调配，应当保持一定的权威和信誉，不宜受到过多的干涉和影响。因此，为了保证政府可以在社会事务管理工作种保持一定的管理能力和自主权限，对于参与监督的各类社会主体要明确其参政议政的权责和界限，既能保障应当公开的管理工作可以公开并回应群众关切，又要保证政府的工作流程不因过度被监督而收到不利的影响、降低政府工作效率和工作积极性。

三、以个人协同促进工作协同

政府工作因岗位不同而不同，有些工作轻松、干起来容易且不承担责任，各部门就会抢着去干，反之则工作不积极。但是有些事情摆在那里又不得不做，所以很可能出现拖着干、不到最后时限不行动的街头官僚行为，这种情况的出现与当下的体制机制和考核机制不完善有关。政府工作人员一般可以解决的问题，多是一些同级别沟通和协调的问题，有些同事关系好，愿意帮助，也可能有些同事不熟悉，存在很多排斥心理，导致工作开展缓慢。当接触一些劳累且容易产生负面影响的工作时，同事的抗拒情绪往往比较强烈，在这种情况下工作协调比较困难。工作虽然是单位和单位之间打交道，但归根结

底还要到人和人的沟通交流中来,有一个关系好、愿意帮忙的同事对工作无疑有很大的推动作用。在高新区房管部门与市场监管部门职能调整过程中,市级两个部门之间协调难度远大于区级协调难度,原因就是区房管部门负责群租房工作的同志跟区市场监管部门工作对接的同志熟悉,再加上市场监管部门领导的支持,对接工作就比较顺利。在以工作专班方式建设基层治理单元的过程中,区级机关把对群租房的治理工作下放到街道办事处,而街道办事处明知道这个工作不好干且时刻面临群众压力和舆论压力,能够完成工作交派的原因就是街道办事处领导非常支持。其实大部分工作难以做通的原因是人和人之间的沟通障碍,可以做通的原因是人和人之间熟悉且放心。从这一个层面看,加强人员的沟通和协同对促进工作协同有着积极地作用。

在日常工作中,这种作用也非常明显。例如虽然都在工作专班成员范围内,但是区级部门工作人员比街道的工作人员承担的工作量少,所以当区级部门向街道办事处布置工作时,街道办事处负责对接的人往往也存在一定的情绪,当产生工作情绪时,可以通过个人关系的缓和来解决,工作中的同事关系同样也是攻坚克难的伙伴关系,在工作中养成的亲密战友情谊更能够推进问题协同解决。所以,协同治理要同时加强人與人之间的协同和交流。

第四节 首尾相连加强事中事后监管

一、以事中事后监管解决管罚分离的弊端

管罚分离存在的弊端就是行业主管部门不了解处罚进度,并以问题移交出去作为工作完成的一个节点。处罚部门只是罚而不管,只注重处罚到位而不关注问题整改。这导致在对整个违法违规问题的处置过程中,无法做到首尾一致和全流程监管,对被管理人员而言,告知其错误的是一个部门,而作出处罚决定的是另一个部门,相对也比较难以接受。为了更好的使“管”和“罚”做好衔接,应当在对违法违规问题的处理中加强事中事后的监管。

在群租房协同治理中,加强事中事后的监管要做到以下几点:一是管理部门和处罚部门要加强沟通协调,针对出现的问题及时纠正。处罚的部门在处罚过程中,如果发现被处罚人并未就相关错误行为进行纠正,可以告知管理部门,而管理部门在管理过程中,如果发现适用于处罚更加合适的,可以跟处罚部门沟通提前介入;二是要及时进

行进度跟踪。管理部门在将违法违规材料移交后,要积极跟处罚部门沟通,了解问题的处理进度,以罚促改,积极催促被处罚人纠正错误;三是完善执法手续,保证处罚得当。现在执法工作需要全流程、全链条的管理,处罚的最终结果,应当与被处罚人违反的法律条款相适当,处罚的结果应当以法律规定的结果为目标,在此基础上才能保障处罚是合法合规且有效的;四是加强互相学习,互通有无。管理部门不应当只管理,也需要了解处罚的程序和步骤,当然处罚的部门不应当机械的处罚,应当了解为什么处罚,应当有怎么样的改正效果。实现了管罚分离后的统一,可以进一步完善和规范执法工作,促进人员能力的提升和交流,增强工作人员单兵作战的能力,也为部门职能进一步整合、基层治理单元的构建打下了坚实的基础。

二、破解街头官僚优化监管的自由裁量权

在行政执法过程中,经常会出现一些挤牙膏式的作为,执法人员在执法工作中对注意力进行一定程度的分配,又称街头官僚。街头官僚面临的执法环境和案件复杂多变,因此其具有一定的赋权自主进行执行选择,因地制宜、因势利导的进行灵活执法,实现政策的有效落地,是一种再决策和资源再分配的过程。破解街头官僚带来的影响,要从以下三个方面着手:一是对政府部门工作流程进行重塑。进一步明确行政行为需要有的职权和部门,针对不同违法行为做出不同的执法决定,最大化的解决矛盾纠纷,合理安排违法违规问题改正时间和过程。二是进行联合资源的有效下沉。在街头官僚的行为中,应当充分进行赋权并使资源合理有效下沉,打通组织间的信息壁垒。三是注重自由裁量权的激励约束。街头官僚通过行使自由裁量权来按照个人意愿和资源进行注意力的分配,具有很强的自主性和灵活性,但不可避免的也会存在权力异化和平庸执法,要和理结合政府考评晋升机制,以正向激励促进和约束自由裁量权的使用。

三、全流程工作开展增强结果容错性

工作的全流程开展和管辖事项的全流程监管本身就面临很多的问题和障碍,具有一定的难度,在吏治严明的情况下政府工作人员对于一些新方法更是不敢尝试,这就导致很多工作一直按照原有的路径开展,很少有改进或创新。其原因与对干部的追责和考核机制有很大关系。2021年7月济南市政府出台过一个名为《关于建设济南人才管理改革试验区的实施意见》的文件,提出“建立容错免责机制。对单位和个人在试验区建设先行先试、突破常规,出现探索性失误,或未实现预期效果,但符合国家确定的改革方向,

勤勉尽责未谋私利的，不做负面评价，免于追究相关责任，激励干部勇于探索创新，宽容失败。”^①这段文字为一些先行先试的创新工作做法提前划了线，鼓励和支持新的尝试，并且符合方向和政策就免于负面评价，可以很好的激发干部的干事积极性和自主能动性，对于工作开展具有极大的好处。事实上，干部在工作中往往背负了很大的工作负担，因为政府工作的相对稳定性加上编制的相对稳定性，而目前很多负面评价对干部的影响，都是以牺牲其工作稳定性、牺牲其工作成就或职位来变相激励和倒逼干部作为，干部为免责则会以保守性的工作来免于被追究责任。从这个角度来讲，一些干部不敢做事的原因就是畏惧，畏惧权威，畏惧对工作稳定性的损害，因此开展工作畏首畏尾，各人头上都悬着一把利剑。但“勤勉尽责未谋私利”就是明哲保身的一条准则，公务工作得失与个人能力相关，与责任无关，干部要敢于突破，敢于尝试，敢于在工作中积极协同。同样，一些负责对干部监督的单位也要放宽态度，鼓励干部积极作为和放手去干，减少负面评价，以工作协同和监管协同来增强政府工作的能动性和先进性。

第五节 本章小结

通过全文对以高新区为例的群租房协同治理工作进行分析和阐述，可以认为运用协同治理的方式对群租房问题进行治疗有一定的作用和优势，产生了阶段性的治理成果。但从治理历程来看，不管哪种治理方式均有一定的弊端，需要进一步优化。本章给予对问题的研究提出了四条对策建议，阐述了整合基层行政资源、破除层级和信息壁垒、合理使用自由裁量权及改变对干部的考核激励方式等对治理工作推进的提升，这些建议不仅是基于对文中问题及案例的分析，更是基于现实存在的治理实践，对协同治理在基层应该“向哪走、怎样走、如何走好”提供积极的思路。

^① 《中共济南市委办公厅、济南市人民政府办公厅关于建设济南人才管理改革试验区的实施意见》

http://gdlawyer.chinalawinfo.com/fulltext_form.aspx?Db=lar&Gid=20b6bfb06eb5a8b403ac5e3a81fdd93bbdfb

第六章 总结展望

房地产市场秩序关于民生，关乎城市发展，关乎新市民就业。持续规范和发展住房租赁市场是深入贯彻落实党中央、国务院关于促进房地产市场平稳健康发展的决策部署，聚焦群众反映强烈的难点和痛点问题，切实维护人民群众合法权益的必然要求。2021 年住房和城乡建设部会同相关部门印发《关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》也提到要坚持群众参与、开门整治，坚持齐抓共管、综合整治，坚持标本兼治、长效整治，相关要求与本文建议契合，为城市和社会基层治理工作起到一定借鉴作用。

第一节 研究总结

本文紧扣群租房的协同治理这一主题，从济南高新区的实际出发，深入开展调研。本文通过调查问卷、人物访谈、案例分析等方式获取了最真实的数据，深入了解了群租房协同治理的现状，并且对现状各个方面和层次深刻描述，加以数据支撑。本文选取了高新区在群租房协同治理实践中的几次重要探索，作为协同治理创新的案例加以描述，再简单介绍了当前的治理现状。在此基础上，本文通过前期对协同治理的分析，总结出高新区在协同治理中存在的四个问题：政府间的相互推诿、职能部门间的权责不清、政府与多元主体间的博弈及问题处置的虎头蛇尾。本文通过三个层面对上述问题加以分析：首先是协同框架层面，分别对当前问题进行分析，接着是找准政府跨部门协同这一主要方面，依托政府跨部门协同治理理论，建立 SFIC 修正模型对高新区的几种协同治理过程及效果进行分析。最后，再回归到具体问题处理，介绍了以工作专班为代表的基层治理单元的形成历程及工作模式，并提出一些协同治理优化的对策建议。主要结论包括以下几个方面：

(1) 以济南高新区为例，梳理了当前大中城市中存在的群租房问题，描述其存在的问题、产生的原因及带来的影响，指出了群租房的产生是城市发展的阶段性现象，在治理过程中很容易因权责不清、担当缺失、监督越位及监管涣散而产生问题，而这些问题间接导致了行政成本的提升和处置效率的下降。

(2) 政府在群租房的协同治理过程中，充分借鉴和运用了当前比较具有代表性的

几种协同治理方式，例如府际协同、政府跨部门协同、多元主体参与治理、事中事后监管等，本文通过对上述治理方式的分析和总结，阐述了政府在处理问题中可以采取集中方式整合各种行政资源，搭建协同治理单元，融合各种协同方式并综合发挥各种方式应有的协同作用和治理效果。

(3) 通过对 SFIC 模型的研究及群租房协同治理存在的特点，建立了一种 SFIC 的修正模型——双循环模型，并借以分析群租房协同治理的几种协同过程。该模型以政府外循环阐述政府工作与社会工作之间的循环关系，以政府内循环阐述政府工作流程及各部门之间的循环关系，与现实社会种政府对问题的治理情况相符，可以对政府的协同治理机制进一步展开研究。

(4) 简单介绍了济南高新区目前的群租房协同治理现状及经验，当下的治理新探索是在前期几次治理探索中慢慢改进而形成的，通过治理效果看，搭建的工作专班式的基层治理单元对具体问题的解决具有较好的效果，有效的进行了治理放权和治理赋能，增强了部门单兵作战的能力，节约了行政资源和行政成本，实现了跨部门合作的精简协同，可以探索成为社会基层治理发展的一种趋势。

第二节 研究展望

本文以对协同治理及其相关理论研究为基础，结合利益相关者理论，分析了群租房治理的问题及原因，阐述了由于推诿扯皮问题、权责不清问题、利益博弈问题等引发的群租房现象迟迟难以规范的深层次原因。但是由于本人的研究时间和研究能力的局限性，及对相关理论理解不透彻、掌握不彻底，本文还有诸多不完善之处，有待于从以下几个方面进行研究：

(1) 群租房发展历程有待研究。当前例举的济南市高新区存在群租房现象，是否其他区也存在群租房现象，是否其他城市也存在群租房现象，是否在城市发展的过程中这一现象是不可避免的，是否协同治理是解决该现象的最优方式。

(2) 协同治理方式有待研究。府际协同、政府跨部门协同、多元主体参与治理、事中事后监管等治理方式，每一种都可以单独拿出来成一派，但是相互之间又存在千丝万缕的联系，解决的都是不同方面或层面的问题，是否可以在此基础上进一步整合使用。

(3) 基层治理最优解有待研究。基层治理是当前社会发展不可避免的问题，应该说社会发展中很大一部分问题都是由基层问题引发的，而以基层治理单元的方式治理基层，是否可以达到“枫桥经验”展现的效果，是否可以彻底实现“基层自治”，进一步得出治理基层的最优解，从而为国家治理交上满意的答卷。

参考文献

一、法律文件类

- [1] 《济南市城市管理综合执法暂行规定》（2003.07）<http://www.jinan.gov.cn/>
- [2] 《房地产经纪管理办法》（2010.10）<https://www.mohurd.gov.cn/>
- [3] 《商品房屋租赁管理办法》（2011.02）<https://www.mohurd.gov.cn/>
- [4] 《山东省行政程序规定》（2011.06）<http://www.shandong.gov.cn/>
- [5] 《住宅设计规范》（2012.08）<https://wenku.baidu.com/>
- [6] 《济南市人民政府关于公布市级下放济南高新区管委会行政权力清单的通知》（2016.06）<http://www.jinan.gov.cn/>
- [7] 《济南市 12345 市民服务热线条例》（2018.06）<http://www.jinan.gov.cn/>
- [8] 《苏州市出租房屋居住安全管理条例》（2019.05）<http://sfj.suzhou.gov.cn/>
- [9] 《中华人民共和国城市房地产管理法》（2019.08）<https://www.mohurd.gov.cn/>
- [10] 《关于加强和规范事中事后监管的指导意见》（2019.09）<http://www.gov.cn/>
- [11] 《济南高新区管委会关于市场监管局部分职责及内设机构调整的通知》（2020.01）<http://innovation.jinan.gov.cn/>
- [12] 《民法典》（2020.05）<https://www.12371.cn/special/mfd/>
- [13] 《济南市租赁住房居住安全管理办法（试行）》（2020.06）<http://jncc.jinan.gov.cn/>
- [14] 《济南高新区违规租赁住房安全隐患排查整治工作实施方案》（2020.12）
<http://innovation.jinan.gov.cn/>
- [15] 《中共济南市委办公厅、济南市人民政府办公厅关于建设济南人才管理改革试验区的实施意见》<http://gdlawyer.chinalawinfo.com/>

二、著作类

- [1] Emerson Kirk,Nabatchi Tina.《Collaborative Governance Regimes》.Georgetown University Press:2015-01-01.
- [2] 曹现强,王佃利主编,《公共管理学概论》（2015 年 5 月第 1 版）,中国人民大学

出版社,北京: 2005.5

- [3] (美) 弗里曼著,王彦华,梁豪译《战略管理: 利益相关者方法》(2006 年 09 月修订版), 上海译文出版社,上海: 2006.9
- [4] 张成福,党秀云主编,《公共管理学》(2011 年 1 月修订版),中国人民大学出版社,北京: 2011.1
- [5] 赖先进著,《论政府跨部门协同治理》(2015 年 7 月第 1 版),北京大学出版社,北京: 2015.7
- [6] 蒋敏娟著,《中国政府跨部门协同机制研究》(2016 年 3 月第 1 版),北京大学出版社,北京: 2016.3
- [7] 马军远,马黎明,郭东法主编,《济南高新区体制机制改革和发展创新研究》(2020 年 8 月第 1 版),山东大学出版社,济南: 2020.8

三、论文类

- [1] C. Ansell,A. Gash. Collaborative Governance in Theory and Practice[J]. Journal of Public Administration Research and Theory,2007,18(4).
- [2] Chris Koski,Saba Siddiki,Abdul-Akeem Sadiq,Julia Carboni. Representation in Collaborative Governance: A Case Study of a Food Policy Council[J]. The American Review of Public Administration,2018,48(4).
- [3] Achim Lang, Collaborative Governance in Health and Technology Policy: The Use and Effects of Procedural Policy Instruments[J]. Administration & Society,2019,51(2).
- [4] Chrysoula Morfi,Jerker Nilsson,Karin Hakelius,Kostas Karantininis. Social networks and member participation in cooperative governance[J]. Agribusiness,2020,37(2).
- [5] Lee Seulki,Ospina Sonia M. A Framework for Assessing Accountability in Collaborative Governance: A Process-Based Approach[J]. Perspectives on Public Management and Governance,2022,5(1).
- [6] Iliopoulos Constantine,Valentinov Vladislav. Cooperative governance under increasing member diversity: Towards a new theoretical framework[J].

- Scandinavian Journal of Management,2022,38(1).
- [7] 刘光容. 政府协同治理: 机制、实施与效率分析[D]. 华中师范大学,2008.
- [8] 王企彦. 房屋租赁中添附物的处理方法[D]. 云南大学,2012.
- [9] 杨光. 城管执法存在的问题及对策研究[D]. 山东大学,2014.
- [10] 蔡佳瑜. 中心城区“群租房”问题协同治理研究[D]. 华东师范大学,2015.
- [11] 陈旭. 协同治理视阈下城市社区多元主体间关系研究[D]. 吉林大学,2016.
- [12] 邢镱镜. 涉出租屋违法犯罪现象及治理对策[D]. 苏州大学,2017.
- [13] 任芝霞. 住房租赁中介行为的法律规制研究[D]. 华中师范大学,2017.
- [14] 朱炜鑫. 社区警务视角下S市C社区群租房治理研究[D]. 苏州大学,2018.
- [15] 俞纬芬. 城市小区“群租房”综合治理的问题与对策建议[D]. 苏州大学,2018.
- [16] 顾宇. 上海市宝山区群租房治理研究[D]. 西北师范大学,2019.
- [17] 张艺. 新时代我国社会治安多元主体协同治理研究[D]. 南昌大学,2020.
- [18] 刘乔均. 基于SFIC模型的市场化住房租赁协同治理研究[D]. 华南理工大学,2020.
- [19] 仇晓琳. 环境保护中的地方政府避责行为研究[D]. 山东大学,2021.
- [20] 杨媛媛. 公共服务动机对选调生工作满意度的影响研究[D]. 山东大学,2021.
- [21] 李芬芬. 大部制改革背景下完善开发区市场监管机制的研究[D]. 山东大学,2021. DOI:10.27272/d.cnki.gshdu.2021.004695.
- [22] 柯大钢,李永宏. 滞后的金融监管水平——东南亚金融危机探析[C]//. 第二届中国软科学学术年会论文集.,1998:562-566.
- [23] 曹现强,赵宁. 危机管理中多元参与主体的权责机制分析[J]. 中国行政管理,2004(07):85-89.
- [24] 孙学玉,伍开昌. 当代中国行政结构扁平化的战略构想——以市管县体制为例[J]. 中国行政管理,2004(03):79-87.
- [25] 李驰. 行政管理过程中多头执法的解决路径探析[J]. 法制与社会,2009(07):198-200.
- [26] 王淑荣. 社会管理创新视角下的群租房治理对策研究——以北京市为例[J]. 北京行政学院学报,2013(05):68-71.
- [27] 崔晶,孙伟. 区域大气污染协同治理视角下的府际事权划分问题研究[J]. 中国行

- 政管理,2014(09):11-15.
- [28] 张振波.论协同治理的生成逻辑与建构路径[J].中国行政管理,2015(01):58-61+110.
- [29] 陈奇星.强化事中事后监管:上海自贸试验区的探索与思考[J].中国行政管理,2015(06):25-28.
- [30] 饶常林.府际协同的模式及其选择——基于市场、网络、科层三分法的分析[J].中国行政管理,2015(06):62-67.
- [31] 李永亮.“新常态”视阈下府际协同治理雾霾的困境与出路[J].中国行政管理,2015(09):32-36.
- [32] 李申虹.加强“上下联动”强化“左右协同”[J].北京观察,2016(08):19.
- [33] 刘锦.地方政府跨部门协同治理机制建构——以A市发改、国土和规划部门“三规合一”工作为例[J].中国行政管理,2017(10):16-21.
- [34] 罗志刚.中国城乡社会协同治理的逻辑进路[J].江汉论坛,2018(02):74-79.
- [35] 李小妹.论协同治理中的新型公共管理者[J].领导科学,2019(02):18-21.
- [36] 叶国兵.基层社会协同治理机制的完善:以南昌禁燃禁放治理为例[J].江西社会科学[J],2019(05):220-226.
- [37] 吴瑞莹.基于进化博弈理论分析群租房治理问题[J].区域治理,2019(47):49-51.
- [38] 周晨虹.“联合惩戒”:违法建设的跨部门协同治理——以J市为例[J].中国行政管理,2019(11):46-51.
- [39] 张恺琦.城市群租房治理中的困境与出路[J].行政科学论坛,2019(10):46-49.
- [40] 李晓飞.特大城市的群租治理模式转型:从运动式治理走向包容性治理[J].行政论坛,2019,26(06):98-107.DOI:10.16637/j.cnki.23-1360/d.2019.06.014.
- [41] 姚亚鹏.部门协同管理统筹机制探究——以城市管理中的跨部门协同为例[J].领导科学,2019(12):81-83.
- [42] 边培瑞.生态治理现代化中的多元主体协同性研究[J].阴山学刊,2020,33(05):75-79.
- [43] 许锋,黄瑞发,熊义胜,王爱军.构建省、市、县、乡四级市场监管部门权责清晰、上下协同、工作高效的体制机制研究[J].质量探索,2020,17(S1):113-123.
- [44] 程芳茹.基于SFIC修正模型的农村垃圾协同治理模式研究——以浙江省金华市

- 为例[J].公共政策研究,2020(05):1-14.
- [45] 卓文昊,曹现强.社区参与式治理影响因素的模式构建[J].行政论坛,2020,27(06):116-121+2.
- [46] 李传忠.关于完善乡村治理多元参与机制的思考——以协同治理理论为视角[J].闽南师范大学学报(哲学社会科学版),2020,34(04):35-40.
- [47] 曹现强,李烁.创新优化理念和评价机制构建营商环境新格局[J].中国行政管理,2021(08):19-21.
- [48] 赵敏,王艺霖,陈思艺.基于SFIC模型的粤港澳大湾区教育协同治理的挑战与回应[J].城市观察,2021(06):31-40.
- [49] 易珍.SFIC模型视角下农村生活垃圾协同治理研究——基于株洲市美丽宜居村庄的实证分析[J].环境科学与管理,2021,46(12):81-85.
- [50] 莫芃.基于SFIC模型的民航空防安全协同治理研究[J].特区经济,2021(11):157-160.
- [51] 胡金东,焦刚.政策执行跨部门协同困境及其破解策略[J].领导科学,2021(18):97-99.
- [52] 王谢平,郝宇青.双重角色的社区居委会何以调处多元主体参与社区治理——政治技术视角的分析[J].社会科学,2021(08):56-67.
- [53] 孙宾.多元协同治理的逻辑起点、必然与架构——以新冠肺炎疫情为例[J].阴山学刊,2021,34(02):8-15.
- [54] 景熠,杜鹏琦,曹柳.区域大气污染协同治理的府际间信任演化博弈研究[J].运筹与管理,2021,30(05):110-115.
- [55] 王素萍.“协同治理”视域下生态文明多元主体治理体系的构建[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2021,18(10):4-7.
- [56] 聂继凯,张宇.整合与下沉:国内社区治理多元主体合作研究的未来走向[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2021,38(02):67-77.
- [57] 刘冰.“跨省通办”中数据共享的新挑战及协同治理策略[J].电子政务,2022(02):88-96.DOI:10.16582/j.cnki.dzzw.2022.02.009.

附录一 调查问卷

关于城市群租房治理工作的调查问卷

亲爱的小区居民朋友:

为了解小区群租房现状及存在的问题并提出相关解决方案,特做此调查,感谢您的帮助。本调查大约耽误您 10 分钟左右的时间,此问卷采用匿名形式填写,希望您在填表时不要有任何顾虑,请遵照您真实的想法认真填写。再次非常感谢您能接受此次问卷调查,谢谢您的支持和配合!

请在符合您情况的答案上打“√”填上合适的答案

第一章 居住信息

1. 您的性别:[单选题] *

☐ A.男 ☐ B.女

2. 您的年龄:[单选题] *

☐ A.22 岁以下 ☐ B.22~30 岁 ☐ C.31~35 岁 ☐ D.36~40 岁

☐ E.41~45 岁 ☐ F.46~50 岁 ☐ G.51 岁以上

3. 您的职业?[单选题] *

☐ A.在校学生 ☐ B.公务员、企事业单位等行政人员

☐ C.工人、工业园区工作人员 ☐ D.服务行业人员、写字楼公司职员

☐ E.自由职业者、个体工商人员 ☐ F.退休人员

4. 您的目前居住的房屋属性是?[单选题] *

☐ A.自购 ☐ B.出租 ☐ C.承租

☐ D.转租

5. 您所了解的群租房是指? [多选题] *

☐ A.改变房屋原始设计结构,分割搭建

☐ B.企业职工宿舍,上下铺居住

☐ C.以床位对外出租,单个房间居住多人

☐ D.房间内打地铺,混合居住

☐ E.居住在阁楼、地下室等非居住空间

6. 您认为群租房一般有几个单间? [多选题] *

☐ A.2-3 个 ☐ B.4-5 个

☐ C.6-7 个 ☐ D.8-9 个

☐ E.10 个及以上

7. 您认为群租房一般居住的人员数量为? [多选题] *

☐ A.2-3 人

- ☐ B.4-6 人
 - ☐ C.7-9 人
 - ☐ D.10-15 人
 - ☐ E.15-20 人
 - ☐ F.20 人以上
8. 您认为市民选择群租房的最主要因素是? [多选题] *
- ☐ A.租金便宜 ☐ B.单位提供 ☐ C.充分利用空间
 - ☐ D.通勤方便 ☐ E.退租自由
9. 您认为群租房带来的问题主要有哪些? [多选题] *
- ☐ A.违法犯罪活动, 如盗窃、人身伤害等
 - ☐ B.噪音扰邻
 - ☐ C.卫生环境差
 - ☐ D.小区公共设施使用压力
 - ☐ E.消防安全隐患, 如电线私拉乱接、滥用电器, 用电量超过负荷等
 - ☐ F.住房安全隐患, 如出租人擅自改变房屋结构问题等
 - ☐ G.其他 _____
10. 您认为群租房主要是什么原因导致的? [多选题] *
- ☐ A.经济条件限制
 - ☐ B.法律法规不到位
 - ☐ C.政府公共租赁房屋不足
 - ☐ D.黑中介通过群租房谋求利益
 - ☐ E.政府职能部门监管不力

第二章 政策法规信息

11. 你是否了解《商品房屋租赁管理办法》及相关政策法规? [单选题] *
- ☐ A.不了解
 - ☐ B.听说过不熟悉
 - ☐ C.了解
 - ☐ D.非常了解
12. 您所在的城市是否制定了相关政策规定? [单选题] *
- ☐ A.制定了
 - ☐ B.没有制定
 - ☐ C.可能制定了但我不清楚
 - ☐ D.不清楚
13. 您认为哪些房屋为不得出租的类型? [多选题] *
- ☐ A.经鉴定, 为危险房屋的
 - ☐ B.将原设计的房间分割搭建出租的, 按床位出租的

- ☐ C.单间居住人数超过 2 人的
- ☐ D.消防设施和空气质量不符合要求的

14. 从政策层次讲, 您认为对群租房应当采取的态度是? [单选题] *

- ☐ A.必须抵制, 对群租隔断及时进行拆除
- ☐ B.可以阶段性推进, 逐渐消除群租乱象
- ☐ C.目前可以共处, 对生活的影响不大
- ☐ D.群租房内都是年轻人, 生活不易要体量

15. 您认为对群租房应当采取的措施有? [多选题] *

- ☐ A.引导为主, 鼓励产权人自行拆除
- ☐ B.规范租赁企业, 要求企业整改
- ☐ C.告知租客, 由租客自觉抵制群租行为
- ☐ D.由相关单位进行强制拆除

16. 您认为出租人应当遵循的规定主要有? [多选题] *

- ☐ A.配合有关部门依法对住房租赁工作的监督管理及承租人违法违规行为的调查、制止及处罚等工作
- ☐ B.主动到所在社区(村)居委会、物业服务企业办理住房租赁登记手续及登记承租人信息

- ☐ C.告知承租人注意事项, 对出租房屋定期进行检查, 及时消除安全隐患
- ☐ D.严禁发布虚假房源、乱收费、克扣押金、恶意驱逐租客等行为

17. 您认为承租人应当遵循的规定主要有? [多选题] *

- ☐ A.不得承租不合规房屋
- ☐ B.按照房屋的设计用途、结构等规定使用房屋
- ☐ C.发现存在安全隐患及时告知房东予以消除
- ☐ D.未经同意不得擅自转租其承租的房屋

18. 您认为租赁企业应当承担的义务主要有? [多选题] *

- ☐ A.遵守所在城市法律法规, 自觉践行职业道德
- ☐ B.配合有关部门对住房租赁行为的监督管理
- ☐ C.建立安全管理制度, 确定专门管理人员, 落实安全管理职责
- ☐ D.保护承租人权益, 自觉为其解决居住遇到的困难

19. 您认为当前租房主要存在那些问题? [多选题] *

- ☐ A.租住房屋不自由, 签订合同容易遇到霸王条款
- ☐ B.房屋内设施得不到及时维修
- ☐ C.退租不及时, 出租人容易克扣租房押金
- ☐ D.企业经营异常无法联系, 房东上门驱逐租客

20. 您认为租房遇到问题应当采取的途径是? [多选题] *

- ☐ A.与出租人据理力争, 要求其尽快协助解决问题

- ☐ B.向小区物业公司或居委会反映, 寻求帮助
- ☐ C.拨打 12345 热线反映, 依靠政府解决
- ☐ D.按照租赁合同进行起诉, 保护自身利益

第三章 监管职责调查

21. 您认为您所在区县的群租房安全管理工作做得如何?[单选题] *
- ☐ A.很好 ☐ B.一般 ☐ C.基本满意
 - ☐ D.不好
22. 您认为该由谁来管理群租房? [单选题] *
- ☐ A.政府
 - ☐ B.市场
 - ☐ C.物业及业委会
 - ☐ D.政府、社会、市场、自治组织等共同治理
23. 您认为群租房问题迟迟得不到解决的原因层次在于是? [单选题] *
- ☐ A.市政府
 - ☐ B.区政府
 - ☐ C.街道办事处
 - ☐ D.社区居委会
24. 当地政府是否已经对群租房问题展开行动?[单选题] *
- ☐ A.开展且有良好的效果 ☐ B.开展但还未有实际进展 ☐ C.正在开展过程中
 - ☐ D.未开展相关工作
25. 您认为政府对于群租房的宣传是否到位?[单选题] *
- ☐ A.到位, 人尽皆知
 - ☐ B.到位, 相关利益群体了解
 - ☐ C.不到位, 非人尽皆知
 - ☐ D.不到位, 相关利益群体了解不足
26. 您认为应当由哪几个政府部门协同开展群租房治理工作? [多选题] *
- ☐ A.街道办事处 ☐ B.住建局 ☐ C.市场监管局
 - ☐ D.城管执法局 ☐ E.公安局 ☐ F.税务局
 - ☐ G.应急管理局 ☐ H.消防大队
27. 您认为哪个部门应当牵头开展群租房治理工作?[单选题] *
- ☐ A.街道办事处 ☐ B.住建局 ☐ C.市场监管局
 - ☐ D.城管执法局 ☐ E.公安局 ☐ F.税务局
 - ☐ G.应急管理局 ☐ H.消防大队
28. 您认为群租房最适合的处罚是? [多选题] *
- ☐ A.市场监管局对租赁企业行为处罚
 - ☐ B.城管执法局对违法违规隔断处罚

- ☐ C.公安局对室内消防安全隐患处罚
- ☐ D.税务局对企业偷税漏税行为处罚

29. 您希望政府相关部门从哪些方面治理群租房管理工作? [多选题] *

- ☐ A.政府出台政策禁止群租行为
- ☐ B.加强群租房管理宣传
- ☐ C.加强群租房和居住人员排查登记
- ☐ D.对涉及群租房违法违规行为严厉查处,改善安全管理秩序、租赁市场秩序和租住环境
- ☐ E.依法查处打击涉及群租房的各类违法犯罪活动
- ☐ F.提供更多的公共租赁房屋
- ☐ G.调处化解涉及群租房的矛盾纠纷
- ☐ H.其他

30. 您认为解决群租房最有效的措施是? [多选题] *

- ☐ A.开展集中整治和联合执法,查处一批隔断房屋
- ☐ B.对市场主体加强监管,以重罚促进行业规范
- ☐ C.加强小区出入管理,严禁群租房装修材料进入小区
- ☐ D.对群租房采取停水停电等处置措施,促进问题整改

第四章 具体问题调查

31. 您是否通过一些渠道向政府反映过小区存在的群租房问题? [单选题] *

- ☐ A.反映过
- ☐ B.想反映还没落实到行动
- ☐ C.没有反映过
- ☐ D.周边不存在群租房问题

32. 如果您反映过,您反映的问题是哪个部门跟您联系的? [单选题] *

- ☐ A.市政府相关部门
- ☐ B.区政府相关部门
- ☐ C.街道办事处相关部门
- ☐ D.社区居委会

33. 您反映过的问题是否得到解决? [单选题] *

- ☐ A.已解决
- ☐ B.正在解决过程中
- ☐ C.解决了部分问题
- ☐ D.未解决

34. 给您解决问题的部门是? [单选题] *

- ☐ A.街道办事处 ☐ B.住建局 ☐ C.市场监管局
- ☐ D.城管执法局 ☐ E.公安局 ☐ F.税务局

☐ G.应急管理局 ☐ H.消防大队

35. 从您反映, 到问题解决, 持续的时间是? [单选题] *

☐ A.5 天以内

☐ B.15 天以内

☐ C.一个月以内

☐ D.三个月以内

36. 如果问题解决缓慢, 您认为原因是? [多选题] *

☐ A.诉求信息或投诉工单在政府内部流转时间长

☐ B.有关单位互相推诿, 贻误解决时间

☐ C.违法违规单位联系不到或拒不配合

☐ D.尚未达到行政执法的法定办结时限

☐ E.或者您认为是: _____

37. 您认为解决群租房问题, 最好的方式是? [单选题] *

☐ A.由单个部门具体处理, 并将结果告知

☐ B.由 2-3 个主要涉及部门对问题进行处理

☐ C.由所有涉及部门对问题联合处理

☐ D.应当针对该问题另行设置部门, 专门解决此类问题

☐ E.或者您认为是 _____

38. 您认为相关政府职能部门之间, 协同方面存在的问题是? [单选题] *

☐ A.各自根据职责处理, 相互不进行配合

☐ B.相互推诿扯皮, 认为其他部门更适合处理

☐ C.尚未建立良好的协调机制

☐ D.尚未进一步整合职能, 赋予部门更大的处置权限

☐ E.或者您认为是 _____

39. 您认为除了政府部门, 还需要参与群租房共治工作中的是? [多选题] *

☐ A.各个媒体, 电视台或者报社记者

☐ B.小区群众, 业委会等自治组织

☐ C.行业协会, 尤其是中介协会

☐ D.法律机构或仲裁机构等司法组织

☐ E.或者您认为是 _____

40. 您对群租房管理还有哪些更好的建议, 请写在下面。 [填空题] *

感谢您对本次调查问卷的悉心作答, 相关情况我们将尽快整理, 有效的对策建议我们也将积极的向政府部门反映, 希望可以一起更好的维护小区居民安定有序的生活!

附录二 访谈提纲

政府工作人员访谈提纲 A

(50 分钟)

被访者姓名： 联系电话：

深访员姓名： 陪访员： 访问地点：
访问日期： 访问时间：从 时 分至 时 分共 分钟

第一部分：样本甄别（5 分钟）

- 1.说明做本次访谈的目的。
- 2.确认访谈对象的条件：
 - ①贵部门的名称？
 - ②受访公职人员姓名、性别、入职时间、职称和职级等基本信息？

第二部分：工作实务（10 分钟）

- 3.请简要介绍一下你所在部门的基本职责。
- 4.请具体列举一下本部门的工作事项。
- 5.工作中问题的标准处理流程是什么？

第三部分：群租房问题（10 分钟）

- 6.您是否参与过群租房问题的治理？
- 7.您参与治理群租房的一般流程是什么？遇到过哪些困难？
- 8.您认为这些困难产生背后的原因是什么？

第四部分：协同治理（15 分钟）

- 9.您认为群租房问题应该由哪些部门解决？为什么？
- 10.您认为这些部门应当由谁来牵头？其他部门应当怎么配合？
- 11 您认为在各部门对群租房问题协同治理过程中的困难是什么？

第五部分：开放性问题（10 分钟）

- 12.请您结合部门当前的治理模式，谈谈应当如何改进？
- 13.您认为最有效的治理方式应当怎么构建？

访谈结束

感谢您对本次访谈的配合，相关情况我们会积极记录和研究。
祝您工作愉快！

小区居民访谈提纲 B

(50 分钟)

被访者姓名： 联系电话：

深访员姓名： 陪访员： 访问地点：
访问日期： 访问时间：从 时 分至 时 分共 分钟

第一部分：样本甄别（5 分钟）

- 1.说明做本次访谈的目的。
- 2.确认访谈对象的条件：
您在小区生活中，是否遇到过群租房问题？

第二部分：群租房问题（10 分钟）

- 3.您遇到的群租房问题有哪几种？
- 4.您认为群租房问题形成的原因有哪些？
- 5.您认为群租房问题的危害有哪些？

第三部分：协同治理问题（25 分钟）

- 6.您是否参与过群租房问题的治理？
- 7.您认为应当由哪些机关单位或社会组织对群租房进行治理？
- 8.您认为各级政府在群租房治理中应当分别发挥什么样的作用？
- 9.您认为政府工作中哪些部门对群租房有治理责任？为什么？
- 10.您认为应当由哪个政府部门牵头开展治理工作？
- 11.您认为当前政府在治理群租房过程中有什么缺陷？
- 12.政府应当如何克服和优化这些缺陷？

第四部分：工作建议（10 分钟）

- 13.您认为政府应当采取什么样的方式治理群租房乱象？
- 14.除了政府，其他单位或组织应当如何配合？

访谈结束

感谢您对本次访谈的配合，相关情况我们会积极记录和研究。
祝您工作愉快！

附录三 受访者信息表

受访者	身份	时间	地点	提纲类型	目的
1	房管部门主任	2021.6	办公室	A	了解房管部门职能及协同治理中发挥的作用
2	房管部门科员	2021.6	办公室	A	了解行业管理工作及协同治理工作
3	市场监管部门主任	2021.7	办公室	A	了解市场监管部门职能及协同治理中发挥的作用
4	市场监管部门科员	2021.7	办公楼前	A	了解市场主体管理工作及协同治理工作
5	城管部门主任	2021.6	办公室	A	了解城管部门职能及协同治理中发挥的作用
6	城管部门科员	2021.6	办公室	A	了解违法违规问题处置工作
7	公安部门中队长	2021.7	公安局大院	A	了解公安部门职能及协同治理中发挥的作用
8	公安部门警员	2021.7	公安局大院	A	了解群租房内噪音、消防、用电等问题处置工作
9	税务部门处长	2021.7	办公室	A	了解税务部门职能及协同治理中发挥的作用
10	应急管理部门主任	2021.6	办公室	A	了解应急管理部门职能及协同治理中发挥的作用
11	消防救援大队队员	2021.7	城市街区	A	了解税务部门职能及协同治理中发挥的作用
12	街道办事处副主任	2021.6	办公室	A	了解街道办事处职能及协同治理中发挥的作用
13	街道执法大队副队长	2021.6	城市街区	A	了解当前群租房行政执法情况及遇到的问题
14	街道工作专班人员 A	2021.6	城市街区	A	了解群租房协同治理情况及专班工作遇到的问题
15	街道工作专班人员 B	2021.6	办公室	A	了解群租房协同治理情况及专班工作遇到的问题
16	某媒体记者	2021.9	咖啡馆	A	了解群众反映的问题及曝光程度
17	某居委会工作人员	2021.7	小区内	A	了解群众反映的问题及居委会采取的措施
18	某小区物业经理	2021.7	小区内	A	了解群众反映的问题及物业采取的措施
19	中介协会秘书长	2021.9	办公室	A	了解协会的职能及在群租房治理中的作用
20	某小区居民 A	2021.8	小区内	B	了解小区群租房情况及居民意见建议
21	某小区居民 B	2021.8	小区内	B	了解小区群租房情况及居民意见建议
22	某小区居民 C	2021.8	居民家中	B	了解小区群租房情况及居民意见建议
23	某小区居民 D	2021.8	居民家中	B	了解小区群租房情况及居民意见建议

24	某小区居民 E	2021.8	小区内	B	了解小区群租房情况及居民意见建议
25	某小区居民 F	2021.8	居民家中	B	了解小区群租房情况及居民意见建议
26	市住建局处长	2021.9	办公室	A	了解市住建局工作职责

致 谢

写完了硕士论文，意味着硕士生涯即将结束。几年前，在工作中跌了跟头，为了再次回归校园、聆听师长教诲，我选择踏上求学之路。多少个挑灯夜战，作为一名二本院校的普通学生，向往着一流学府的滋养。入学后，我百般珍惜学习机会，在班级里特别努力，先带着同学们取得了趣味运动会的奖杯，又参加竞选成为班长，然后又参加全国案例大赛挺进八强，同时，我还积极参加学校活动、就职过研究生团工委，积极参加校友活动、兼职于济南市校友会。这些学习和成长的机会，对我来说都是相当不易，当然，我也诚惶诚恐，付出了很多的时间和精力来栽培和提升自己。

写论文期间，我得到了曹现强导师的密切关注和悉心教导，曹现强是师德深厚、高风亮节的老师，给予我的指导非常恳切、提出的问题非常深刻、对于我的生活非常关爱。慕名成为曹老师的学生是我最大的荣幸也是我最深的担心。我很担心曹老师不会在三千弟子中选择我，担心自己作为弟子不够优秀，担心成绩不好辱没了老师的名声，为此，在求学期间我积极努力，积极向曹老师学习，励志能做一个配得上导师的学生，也是励志做那个不是最优秀甚至都排不进中等，但是确实付出努力的那个学生。没有谁可以凭借导师的光辉丰满自己的羽毛，只有导师的鞭策，才能使一个学生不停的勇敢跳出温暖巢穴，不停地进行人生的飞行探索和尝试，选择师门就是一种责任和义务，不停地对自己进行雕琢，追导师的步伐，和导师彼此关照、相映生辉。

论文完成后，我对这几万字的书写倍感焦急，没有系统学习过协同治理思想，对由其衍生的诸如府际协同、政府跨部门协同、多元主体参与治理等治理方式更是一知半解，夸口写下这篇文章，怕是研究的不透彻有可能被学者取笑。更甚者，我对 SFIC 模型胆大妄为的改进，还进行了所谓的基层治理单元探索，如果学术不精，怕是要被人说不知道天高地厚了。但是我确实是想研究和解决一些问题的，纵然可能方法不对、过程不对、措施不对，但是我确实确实的干了、付出了、精进自身了，所以我也没有留下什么遗憾。说不累是假的，说不惧是假的，说无错更是假的，请各位学者和专家深刻批评指正吧。

董峰

2022 年 5 月

攻读学位期间的研究成果

参加的比赛：

董峰,杨晓雪,冷真,陈妍,徐静冉.《被“放任”的群租房乱象：街头官僚的选择性执法与注意力分配逻辑》,第四届中国研究生公共管理案例大赛,二等奖,2020年8月,指导老师：黄晴,孙宗峰,马奔.

获得的奖励：

董峰,杨晓雪,冷真,陈妍,徐静冉.《被“放任”的群租房乱象：街头官僚的选择性执法与注意力分配逻辑》,2021年山东省研究生优秀成果一等奖,2021年9月,指导老师：黄晴,孙宗峰,马奔.

董峰,《长租房市场规律分析及对策建议》,2022中国住房租赁发展论坛优秀奖,2022年5月,指导老师：曹现强.

学位论文评阅及答辩情况表

论文评阅人	姓 名		专业技术 职 务	是否博导 (硕导)	所 在 单 位		总体评价 ※
答辩委员会成员	姓 名		专业技术 职 务	是否博导 (硕导)	所 在 单 位		
	主席						
	委 员						
答辩委员会对论文的 总体评价※				答辩秘书		答辩日期	
备注							

※优秀为“A”；良好为“B”；合格为“C”；不合格为“D”。